

מדינת ישראל
 משרד הפנים
 ועדת משנה להתנגדויות

תאריך הישיבה : יום ראשון, כד' בסיוון תשס"ז, 10.6.2007

מקום הישיבה: חדר הישיבות של ועדה מחוזית מרכז

משרד הפנים רמלה

נוכחים:

גב' שלומית דוטן
 גב' אפרת דון-יחיא
 גב' קארין טלמור
 מר בני חיים
 מר שלמה אלימלך

תכנית מח/ 150 / 1 – חנה וסע מחלף שפירים

עו"ד אלי בן הרי
 גב' רויטל קסטרו
 מר ניצן יוצר
 מר שלמה גרבר
 גב' אוסנת
 גב' רונית אלקלעי
 מר מוני
 מר רמי
 מר שלמה גרבר
 מר רועי בר
 גב' רונית אלקלעי
 מר דב קורן
 מר סנקוביץ גדעון
 גב' סנקוביץ צבייה
 עו"ד גלעד הס
 מר שמחה רוזנבלט
 מר אוסקר ארנסט
 מר קובי
 גב' מירי ישראל
 גב' אסתי כהן
 מר יוסי
 מר אהוד מאירי
 מר אברהם כץ

תחילת דיון

עו"ד אלי בן הרי:

לאפשרות הציבור להשתמש בתקציב הזה והפקת התועלת הציבורית בנתיב הזה, היום אנחנו נמצאים במצב שהתיקון הזה הוגש, הוועדה לא רצתה לקבל אותו ואז הוגש ערר למועצה הארצית שבו לא שותפנו, ובוועדת הערר שדנה בזה בלי ששמעה אותנו החליטה לבטל את ההחלטה של הוועדה המחוזית ולהחזיר את הנושא לדיון פה, וזה הסיבה שהתוכנית הופקדה, היא הופקדה בעקבות החלטה של המועצה הארצית, של וועדת המשנה, החלטה היא החלטה מאוד מנומקת עם כל מיני הסברים למיניהם לדעתי הכול מופרך לגמרי, אבל בכול מקרה הוסכם שכל המכות האלה הם לא אמורות להיות רלוונטיות פה, הוסכם במסגרת הליך בבית משפט שאנחנו הגשנו בו עתירה נגד אי השיתוף שלנו שם, אני מצטער שאני פורס את כל ההיסטוריה אבל בכל זאת זה חשוב כדי לדעת איפה אנחנו נמצאים, והתוצאה היא שאנחנו נמצאים פה היום עם החלטה להפקדת התוכנית אבל בעצם בלי שכל ההנמקות של וועדת המשנה של הוועדה הארצית אמורה לחייב את הוועדה המחוזית, כי אחרת יכול להיות במצב טבעי בתור גוף תכנוני יותר גבוה זה היה עלול להשתמע כמו. ההחלטה אמורה להיות החלטה לגופה, זאת אומרת שיקול דעת עצמאי מלא של הוועדה, בהתאם לשיקולים שיפרסו לפנייהם, זה בנוגע להיבט הפרוצדוראלי בנוגע לתוכנית עצמה, ואני לא סתם ביקשתי לשמוע את מחוז ת"א קודם, זה אישית מאוד מעניין אותי, משום שאנחנו, מרוב מתח אולי אני אצטרך לקצר להגיע לזה כבר, בכל מקרה אני הייתי רוצה רגע לחזור לעיקרון, למשפט אחד למה אנחנו מחכים לשמוע מה העמדה של מחוז ת"א, משום שלמיטב הבנתנו ההמשך של הנתיב בניגוד למחוז מרכז שבו מאושר, הוא כבר קיבל תוקף התוכנית הזאת, נכון?, עוד לא קיבלה תוקף?

גב' שלומית דוטן:

היא בערר. הערר נשמע אבל עדיין לא התקבל החלטה. הוועדה הזאת אישרה את התוכנית אבל התוכנית עדיין לא פורסמה למתן תוקף.

עו"ד אלי בן הרי:

לגבי ההמשך שאמור להיות מצומת גנות בתוך מחוז ת"א למיטב ידיעתנו אין שם תוכנית, וצריכה להיות, זה מיטב ידיעתנו. זה אומר וכול הסיפור פה היום זה עניין זמני למרות שלא באים ואומרים לנו תדחו את הרכבת שנה בשנתיים ב 5 או ב-10, אלה בעצם תדחו אותה באופן בלתי מוגבל אבל אף אחד לא מדבר על לבטל אותה. לכן אם אין המשך כרגע במחוז ת"א יש לזה משמעות מרחיקת לכת לגבי לוח הזמנים, מתי כל הפרויקט הזה יופעל, וזה אומר שבמקרה כזה הנטייה לקבל את מה שאנחנו אומרים אמורה להיות רבה.

גב' שלומית דוטן:

אבל בעצם עוד לא אמרתם, אז בוא לגוף ההתנגדות. אני חוששת שהטעיתי אותך, זה לא מכתב כמו שזה, עוסק בסיפור הזה, אני מבקשת את סליחתך.

עו"ד אלי בן הרי:

בכול מקרה מעבר להיבט של המשך האישור לסלילת נתיב נוסף במחוז ת"א, יש את ההיבט העקרוני שממנו הכול נגזר ואני חושב שכדאי לשנייה אחת למרות שפה מדובר רק בחניון לזכור את הפרויקט כולו, פרויקט של הסטת נתיב בכניסה לת"א כמו שמוזכר כאן, מדובר ללא ספק בבעיית תחבורה מאוד קשה, פקקים, מי שיוצא לו לנסוע בבוקר הפוך אז הוא רואה אותם, אין שום ספק שאלה פקקים עצומים ולכן הקונספט שלמה עושים עם הדבר הזה איך אנחנו אמורים להתייחס לזה, לפני שמתחילים לתת פיתרון נקודתי, מה שנקרא ברמה הטקטית צריך לחשוב על זה ברמה האסטרטגית ואנחנו סבורים וזה לדעתי מאוד חשוב שהוועדה תבין שברמה האסטרטגית לבוא ולהכניס עוד מכוניות לעיר, הבעיה הזאת בלתי פתירה, היא בלתי פתירה לאור ניסיון עולמי בתחום הזה, שיש הרבה מאוד כלי רכב שרוצים להיכנס למטרופולין בבוקר או לצאת ממנו אחרי-צהרים, יש פקקים וככה זה אמור להיות וככה זה בכל מקום אחר, ועכשיו הולכים לשלוח אחד קדימה ועושים את התרגיל המחשבתי שאני ממליץ לכל אחד ללמוד אותו, וכדי לזכור במה מדובר נאמר שהיום

בא תורם נדבן עם המון כסף ושהוא משהו שיש לו מיליארדים והוא מחליט לפתור את בעיות התחבורה בכניסה, מיליארד דולר למשרד התחבורה כדי שיקימו נתיב עילי עם 4 נתיבים נוספים שנכנסים לתוך ת"א מעל לנתיב הקיים, אפילו לא פוגע בשטח פתוח בצדדים, השאלה היא האם התוכנית הייתה מגיעה לפה האם הוועדה הייתה מאשרת את התוכנית, ואני אומר נקצר את התהליך שאם היו קצת משקיעים בזה את המחשבה, היו דוחים את התוכנית. בכל זאת המשמעות של זה היא, עוד זיהום אוויר בתוך העיר, עוד הרבה יותר גודש תנועה בתוך העיר, ועוד הזמנה לעוד כלי רכב, כשהיום ברמה האסטרטגית ידוע לכולם שהדרך היחידה לפתור בעיות מהסוג הזה זה להוריד אנשים מכלי הרכב שלהם ולהביא פחות כלי רכב, אי אפשר להביא כלי רכב, השטח של הכלי רכב הוא גדול מידי ומביא מעט מידי אנשים והשטח בעיר קטן מידי בשביל לקלוט.

גב' שלומית דוטן :

אני מוכרחת לעצור אותך בגלל סיבה שהתוכנית שלפנינו מדברת על חניון ולא על נתיב נוסף, אז אם כל מה שאמרה כבר היה אומר שנוצר נתיב ונוסעות בו עוד מכוניות לגבי התוכנית הזו, אז זה לא ככה, כי נוצר חניון בכדי ליצור ההפך, אז בוא תזרום עם הרעיון בישר.

עו"ד אלי בן הרי :

יש לנו נתיב נוסף שבו נוסעים כלי רכב ולרוב עם נהג אחד, אבל זה בין כלי רכב נוספים שיכנסו, זה מה שיש לנו, אנחנו טענו נגד זה, אנחנו טענו שצריך לבטל את כל הרעיון וועדת הערר של המועצה הארצית לא קיבלה את זה, אבל היא הכניסה את הרכבת, היא ילטה שיש משהו במה שאנחנו אומרים, זאת אומרת צריך בכל זאת להוריד כמה אנשים מכלי הרכב שאפשר, ומה שמציעים לנו כרגע, וזה עומד מאחורי התוכנית שלהם. אותה תוכנית שאקלים שאמורה להביא אנשים לאזורים מאוד מוגבלים, אומנם עם ביקוש, אין ספק שיש ביקוש לבורסה ברמת גן ולקניון בת"א, זה לא כל הביקוש הרבה מאוד אנשים נוסעים להרבה מאוד מקומות אחרים, כל הרעיון בקיום של בתחנת הרכבת זה שמהרגע שהתחנה שם מי שרוצה יכול לעצור ויכול להגיע לכל מקום בארץ שהרכבת מגיעה אליו, זה הרעיון וזה הבדל עולם ומלואו לעומת התוכנית השאקלית שלא לדבר על זה שהרכבת יודעים בדיוק את לוח הזמנים שלה, יודעים איך היא עובדת, יודעים איך מס' האנשים הולך וגדל כל הזמן, לגבי תוכנית שאקלית בכלל לא יודעים אם היא תעבור ואיך, אין שום ספק שהיא תיסע לכיוון ת"א לא ברור איך היא תצא משם, אנחנו אומרים שיש לנו רעיון שבאופן וודאי נוסף עוד תנועה לתוך העיר, לגבי ההצלחה של השימוש הציבורי היא מפקפקת, וזו הסיבה שאנחנו פה מהתחלה, אם היה מדובר בתרומה רצינית ומשמעותית לתחבורה אנחנו לא היינו כאן היום, כי אנחנו בעד זה, מה שאנחנו אומרים הרכבת הזאת היא הרע במיעוטו אנחנו חושבים שגם אם הרכבת יש סיכוי שהיא עוד תרע את המצב ועובדה ואני מפנה את תשומת לב חברי הוועדה שנמצאים פה לנתיב הזה רק מ-4 נוסעים ומעלה, למה לא שלושה נוסעים לא מועילים יותר למניעת זיהום אוויר בגודש מאשר אדם אחד שנוסע ומשלם, הוודאי שכן כי השלושה האלה יכול להיות שהם עובדים באותו מקום והתאחדו ביחד, והם יעשו מאמץ לנסוע לשם, כי זה יפגע במודל הכלכלי, כלומר האנשים האלה אם הם ייסעו שמה יכול להיות שלא יהיה מספיק מקום כדי להסיע מספיק כלי רכב.

דובר :

באותה רשימה למה לא 2 ולמה לא 5?

עו"ד אלי בן הרי :

חמש ברור הם שם, 4 .

דובר :

אוקי ולמה לא שלוש. ולמה לא שניים.?

עו"ד אלי בן הרי :

שניים זה השלב הבא, אחד לא יהיה כי אתה לא תגיע לזה, הנתיב ייסתם קודם, אבל השתיים נכון, זה בהחלט נכון, שתיים זה קלאסי, שני אנשים נוסעים יחד, אחד נוסע עם השני, בודאי.

דובר :

אבל האפשרויות האלה של שניים שלושה, כל זה אפשרי.

עו"ד אלי בן הרי :

בכל מקרה מה שאנחנו אומרים זה דבר מאוד פשוט, השתדלנו הפעם לכתוב התנגדות קצרה, אנחנו יודעים שיותר מחמישה עמודים לא קורעים אותי, אבל שני עמודים.

גב' שלומית דוטן :

אני מבקשת לחזור בד, זה ממש לא לעניין.

עו"ד אלי בן הרי :

שיש מעל לחמישה עמודים יש קושי.

גב' שלומית דוטן :

איך אתה יודע?

עו"ד אלי בן הרי :

דיווחים.

גב' שלומית דוטן :

אני מציעה לך ממש. אנחנו מעריכים מאוד את ההשתדלות אבל אין קשר.

עו"ד אלי בן הרי :

יש קושי, בכל מקרה העיקרון הוא מאוד פשוט ולא מסובך, הוועדה צריכה לזכור הרי היא כן מבינה את העניין, היא דחתה את התוכנית בשלב הראשון שלה ובסיבוב הראשון שלה, והיא נאלצת עכשיו לדון בזה עוד פעם. אני רוצה להזכיר את המהות של הסיפור זה לא עניין טכני של מגרש חניה, זה דבר שאם לא ניזהר, אנחנו עושים את ההפך ממה שעושים בכל מקום אחר בעולם, מזמינים לעוד רכב להיכנס לתוך העיר, תנסו לחשוב היום כל אחד מאיתנו ש 5-20 שח' זה לא בעיה בשבילו, אבל יש המון אנשים כאלה, כל האנשים האלה הם משתמשים פוטנציאליים וודאים בנתיב הזה, כל מי שממהר ועושה עסקים הוא ילך לשם זה בורו שהוא ילך לשם, אנחנו לא מזמינים את כל העם נכון, אבל אנחנו מזמינים הרבה מאוד רכבים שמעתה והלאה הסיפור הזה של הגודש לא יהיה קיים מבחינתם. בשביל מה, מה התועלת לציבור בזה, הבאנו את כל הרכבים ואני לא זוכר כמה מדובר באלפים, הזמנו אותם להיכנס לתוך העיר, שאולי לפני זה הם היו עושים משהו אחר, אולי, אולי היו נוסעים ברכבת לכשתהיה רכבת, מה שאנחנו אומרים זה דבר מאוד פשוט, תשאירו את השלבים השלביים הזאת זה דבר שלפני כמה שנים אם היינו מדברים על שלביות חברי הוועדה היו אומרים על מה אתם מדברים בכלל, היום מבינים לא רק התוכניות מהסוג הזה, אלה גם בכל תוכנית בכרוכה במטרה ציבורית שמי שיוזם את התוכנית לא שמח לעשות אותה, והנה כמו פה, כי הנה זה מסובך אז יש את הרכבת והסיפורים וכפר חב"ד, אין ספק החיים לא פשוטים ובה אנחנו מקלים עליהם כשאנחנו קובעים את השלביים הזאת, כמו להקים פארק בשכונת מגורים חדשה היזם בסופו של דבר אני לא יודע אם הוא לא כל כך לא רוצה שזה יהיה, אבל זה קשה לו וזה להוציא את הכסף עכשיו, אז הוא לא עושה את זה, מתחילים לגור שם, ויש לך שם רק מגרש עפר, ברגע שקובעים שלביות ואסור לאכלס בלי שזה גמור אז זה גמור, וכולם יודעים את זה ולא מכניסים את זה לתוך התוכנית ולא רק זה

גם את כל שאר המטרות הציבוריות, אבל זה שכלול של הכלים התכנוניים שניתנים לוועדה, זה המקום האחרון, הסיפור הזה פה, שהרכבת נכנסה, לבוא היום להגיד צריך להוציא את זה ולתת להם להשאיר את זה לשיקול של משרד התחבורה זה אומר שזה לא הגיע. זה מה שזה אומר. זה קשה ומסובך ולפקדים יש המון עבודות אחרות שהם צריכים לעשות והמון מטלות שהם צריכים להתמודד איתם, אז הם יגידו את זה לא נעשה כי זה לא דחוף, אתם יודעים מאיפה אני מכיר את זה, מהעבודה שלי כל אחד יחשוב על העבודה שלו גם כן, כל מיני דברים חשובים, אבל מה זה גם הרבה עבודה וגם לא נורא דחוף, אז דוחים את זה, אם יורשה לי לסיים, אנחנו הצענו בסוף ההתנגדות שלנו, הוועדה צריכה להגיד להם אם יורשה לי, אנחנו לא מקבלים את מה שאתם רוצים, משהו שהוא מוזר ואין לו הצדקה, אתם רוצים להוריד תועלת ציבורית מאוד משמעותית תוכנית שכרגע במקרה הטוב לא ברור מה תצא התועלת ממנה, ואנחנו לא מסכימים לזה ונותנים לכם אפשרות אתם רוצים לדחות, בסדר. אבל תעשו משהו אחר בינתיים וזה בריבה שלהם לא מכריחים אותם אפילו, יש כל מיני היבטים משפטיים שאולי יכולים להיות בעיה, ההנחה העקרונית בנושא לסמכות של וועדות תכנון היום פסקה כבר כמה וכמה פעמים במוסדות תכנון יש עיקולים ברמה עיקרית וחברתית שלא לדבר על הרמה התכנונית, מגוון השיקולים מאוד רחב, אי אפשר להגיד ששיקול של תועלת תחבורתית למניעת זיהום אוויר זה לא במסגרת השיקול. זו יכולה להיות ברירה או שדוחים את התוכנית בכלל, או שאומרים במידה ואתם רוצים בסדר, אבל עכשיו תתחילו להשתמש בנתיב הזה בצורה באמת מועילה, לא כמו שאתם רוצים, אל תשאירו את השלושה נוסעים האלה, ואת הנושא הבודד שמשלם כן תכניסו. עד שיש רכבת, שהנתיב יעבוד שייסעו בו בשלב הראשון שלו שלושה + מה שנקרא, וכל רכבי הציבור למיניהם, אנחנו סבורים באמת לעניות דעתנו שזה יכול להיות הדבר הטוב ביותר שהם יעשו במקרה כזה, אפילו יותר חשוב מהרכבת כי כולם יראו שהנתיב הזה מתחיל להוריד רכבים מהמסלולים הגדושים האחרים, אני חוזר עוד פעם על הצעה, במידה והרכבת נידחת עד שהיא מתחילה לעבוד במידה ואתם רוצים לדחות, תתחייבו אין תשלום, אין כניסה למיוחסים באמצעות תשלום לנתיב הזה, אך ורק לכלי רכב מלאים, ואם אחרי חודשיים שלושה יתברר שגם כלי רכב של 3-4 נוסעים לא ממלאים את הנתיב הזה ועדיין נשארת קיבולת לא מנוצלת ואני מפקפק אם זה יהיה ככה. אבל אם יסתבר שזה המצב יהיה אפשר לשקול להכניס לשם גם רכבים של 2 אנשים במידה וזה יהיה ככה יכול להיות שהנתיב הזה בסוף יהיה גם תועלת למדינת ישראל, נכון לרגע הוא לא הולך להיות כזה דבר לעניות דעתנו. זהו, תודה.

גב' שלומית דוטן :

תודה רבה לך. יש רשת פה? טוב אני לא יודעת מה לעשות בדיוק עם ההתנגדויות של רש"ת, זה לא פעם ראשונה. קארין את רוצה לקרוא את הנושאים העיקריים? כן.

גב' קארין טלמור :

תחום התוכנית בתחום הבניה בגין בטיחות טיסה כפי שנקבעו בתמא 42 וכי יש לעדכן את התסריט והוראות התוכנית כמפורט בהתנגדות, לטענה כי טווי הכבישים המוצע בתוכנית לא תואם את תמא 42 א', התוכנית גם לא תואמת תוכנית- מחמא 12 דרך מס' 1 מחלף בן גוריון מחלף לוד, אליה היא אמורה להתחבר.

גב' שלומית דוטן :

מחוז ת"א, בבקשה.

גב' רויטל קסטרו :

מאחר שלפרויקט הזה יש ראש וזנב שכנראה הראש הוא ב והזנב הוא אצלנו, אז מין הראוי היה שתהיה איזו שהיא התייחסות בתכנון ובאישור שלו לסך כל הפרויקט במלואו, עכשיו אנחנו להבנתנו לא אישרנו עדיין את הפרויקט, אצלנו מקודם על ידי נתיבי איילון בהליך של יידוע הוועדה המקומית, לפי סעיף 291 ד' לחוק, ואנחנו לאחרונה מצאנו שיש בעיה עם ההליך הזה, שהמכתב הזה שהעברת לנתיבי איילון מתייחס לשאלה הזאת, לכן אנחנו

חושבים שנכון להכניס את נושא השלביות בתוכנית הזאת שזה בעצם שזה החניון, סעיף נוסף שמתייחס לשלביות של הביצוע וקושר את האישור של התוכנית לאישור שלה בתחום המחוז, כי לא ייתכן שהראש יהיה שם והזנב לא. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לנושא של מה קורה אצלנו מבחינת האישור של התוכנית כי אנחנו בעצם בהתדיינות עם נתיבי איילון, אני לא חושבת שזה המקום אבל אם לא היינו, אנחנו הגענו לפה בגלל שאנחנו יודעים שיש בעיה אמיתית בנושא הזה, של האישור אצלנו לפי ההליך, זאת אומרת שיש מצב.

מר מוני:

למה לא הגשתם התנגדות?

גב' רויטל קסטרו:

לא הגשנו התנגדות, בעצם חשבנו שההליך הוא בעצם המח היא לא גובלת במחוז שלנו, לא הגשנו התנגדות בגלל שעד לפני כמה חודשים נתיבי איילון יידעו רוע ההליך שלפיו.

מר מוני:

אני מקבל את מה שאמרת על ראש וזנב, הנימוק שהתוכנית לא גובלת עם כל הכבוד, אם הגשתם את הסיטואציה של ראש וזנב אז למה לא הגשתם התנגדות.

גב' רויטל קסטרו:

אנחנו לא מתנגדים, אנחנו רק חושבים שצריך להכניס בשלביות שלה את התייחסות לאישור התוכנית לתחום שלנו, לא ייתכן שתאושר התוכנית שמחוז ת"א אמורה להיתקל בבעיות של אישור והתאמה וזה נכון גם לגבי תוכנית מח151, וגם 508, זה מהנושא של השלביות. לנושא של תחנת הרכבת לאחרונה זה ממש לפני מס' חודשים הוגשה לנו כוונה תכנונית של נתיבי איילון לנתיב מתחלף, שהיה מצריך גם תכנון גשר מעל נחל איילון, אני מעלה את הנקודה בגלל שהנושא הזה צריך לעבור נקודות בתוכנית, אבל זה מעלה את השאלה איך בעצם חוזרים עם הנתיב, מישהו אדם שבא מגיע משאיר את הרכב שלו בחניון, לא מובטחת לו חזרה מסודרת ומהירה ואני חושבת שגם נתיבי איילון מודעים לבעיה הזאת ואנחנו חושבים שתחנת רכבת במקום היא בעצם מאפשרת ופותחת אפשרויות לאותו אדם שבחר את התחבורה הציבורית ומאפשר אלטרנטיבה נוספת לחזור ברכבת, ולכן אנחנו כן חושבים שצריך להישאר באותה מתכונת של שלביות בתוכנית, בכללי אני רוצה לציין שאנחנו חושבים שהפתרון סטטוטורי אני לא בדקתי את התוכנית אבל בפתרון כזה צריך לאפשר מסילה שלישית ורביעית, אנחנו חושבים שזה גם צריך להיות מותנה שאיזה שהוא אופן בשלבי הביצוע, קראתי את ההחלטות וראינו שיש התייחסות למסילה שלישית ואני לא חושבת שגם למסילה רביעית. האם התוכנית הזאת מאפשרת ללא הפרעה הקמה של מסילה רביעית.

מר ניצן יוצר:

אני חושש שאני לא אדע להתייחס על מה שאמרו כי לא הבנתי, אולי זה מגבלה שלי רויטל, אבל לא הבנתי מה הבעיה.

גב' רויטל קסטרו:

אני אסביר את בצורה פשוטה, מקטע מסוים שזה בעצם כביש אחד, מהגשר החקלאי של מקווה ישראל עד גשר קיבוץ גלויות, המסלול של נתיבי איילון, היום בפועל סלול על רצועת הרכבת, הוא לא סלול על רצועת זכות הדרך של נתיבי איילון ולפי תוכנית מתא7. את האמירה הזאת אנחנו בדקנו אחרי שקיבלנו את התוכנית שלכם, ואחרי שעיריית תל אביב ייחסה, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת כי בעצם אתם עניתם ואמרתם שזה בתוכניות סט וטוריות, לא סיימנו את ההתדיינות איתכם אבל על פניו זה המצב. אנחנו אמרנו והיה לנו חשוב לקבל את ההבהרה שלכם ולא קיבלנו אותה עד היום. אז המצב הוא שההליך של

יידוע לפי סעיף 261 ד' יכול להיות רק על רצועת דרך, הוא לא יכול להיות בתחום רצועת רכבת.

מר ניצן יוצר:
הטענה היא שאנחנו חורגים מהרצועה של הכביש?

גב' רויטל קסטרו:
אתם לא חורגים, הכביש היום בפועל חורג. הכביש הקיים הוא נמצא ברצועת רכבת, כל שבפועל אי אפשר ללכת בהליך של 261 ד', אלא בהליך של תוכנית מפורטת, וזה מביא אותנו למחסום.

מר ניצן יוצר:
זו דעה שאנחנו חולקים עליה, אתם יכולים להרות שזה לא נכון?

גב' רויטל קסטרו:
הנושא נמצא בבדיקה ועל פניו.

מר ניצן יוצר:
מי בודק את זה?

גב' רויטל קסטרו:
אנחנו, אנחנו בדקנו, אתם לא בודקים אתם רק אומרים שזה לא נכון.

גב' שלומית דוטן:
היא העירה, לא מקובל עליך אתה תגיד את זה, אתה לא בדו שיח.

גב' רויטל קסטרו:
לאורך כל תחום הדרך ממחלף גנות והלאה, עד אותה נקודה שאני ציינתי יש בעיה דומה וגם בנוסף ועל פי החתכים שאת אומרת, הנתבי המהיר יושב על רצועה של המסילה הרביעית שהיום, מוגשת תוכנית על ידי נתיבי איילון למצב. אז אנחנו רוצים להבין איך הנציב המהיר נקשר עם המסילה הרביעית. לגופו של עניין ני רוצה באמת שתתייחסו לנושא של השלכיות ולנושא של הרכבת.

גב' שלומית דוטן:
סיימת רויטל? התגובה של נתיבי איילון, אתה עושה סדר?

מר רמי:
את הטיעון שלנו אנחנו כתבנו בכתב, אני מחייב לשלוח בכמה עותקים שתמסרו לי מייד אחרי הדיון, חשבנו שהדיון הזה לא יתקיים האמת, קיוונו שהוא יתקיים אבל ברגע שהתקבלה החלטה לקיים אותו אז לא היה לנו זמן לשלוח את זה, אנחנו מבקשים להגיד בפתח הדברים שלדעתי עיקרן של שתי ההתנגדויות שהיו כאן בפרק הם לגמרי לא רלוונטיות, נדמה לי שראש הוועדה ניסתה לכוון את חברי בן הרי, והוא אפילו לא שם לב, שני המתנגדים מתנגדים לפרויקט של מח150, רבותיי, מח150 היא תוכנית יפה ומאושרת ואושרה בערר של המועצה הארצית בנובמבר 2004, אנחנו לא מסכימים בשום פנים ואופן לפתוח מחדש את כל התהליך של הנתבי ואם יש תחבורה מספקת חזרה ואם יש תוספת תנועה לתוך תל אביב או אין, כל זה לא מעניין אני מבקש שזה ימחק מהפרוטוקול, ההתנגדות שתיהן עם כל הכבוד לא היה בהם מאומה ממה שאנחנו מדברים וזה נושא אחד ויחיד והוא נושא של מתי תוקם תחנת הרכבת. אני מבקש להזכיר הרעיון של תחנת רכבת במקור, הוא רעיון של יוזמי התוכנית של משרד התחבורה, משרד התחבורה ביקש להקים

תחנת רכבת ובחר את מיקום הנתיב, תוך הפרדס שכולנו מכירים אותו, הפרדס של החניון, מכאן יש השתזרות של תחנת רכבת, מסילת רכבת אפשרית, אנחנו כמי שמלווים את התוכנית מאמינים שזה דבר מאוד חשוב, נלחמים בכל כוחנו שתהיה שם תחנת רכבת, כל השאלה היא שאלת העיתוי, והאם הפרויקט הזה עומד על הרגלים גם ללא התחנה או בלעדיה. עו"ד בן הרי תיאר את השתלשלות התוכנית אבל לדעתי, אם אנחנו מסתכלים על הליכי התוכנית אנחנו פירטנו אותם בעמוד 3, אחרי שהייתה החלטה של המועצה הארצית שאישרה את התוכנית למעשה משרד התחבורה מבדיקות שהוא ערך גם עם הרכבת וגם עם האוצר, הבין שכרגע אין תקצוב לדבר הזה ויש גם בעיות תפקודיות עם רכבת ישראל. הגיע לכאן שר התחבורה דאז בעצמו וביקש להופיע בפני כל הוועדה, שיכניע את הוועדה, החלטה שיצאה של הוועדה שיצאה ב בדצמבר 2004, קבעה הוועדה "לנוכח הטיעונים שפורטו על ידי שר ואנשי משרד התחבורה ובעיקר לאור העובדה שזם התוכנית מתחייב להציע לציבור הרחב שאפלים חינוך לכיוון מטרופולין שיהיו אמצעי תחבורה תחליפי לרכבת, והשלמת בניית תחנת הרכבת אינה תנאי להפעלת החניון והנתיב המהיר, אני חושב שההיגיון הפשוט הזה והנכון הזה הוא תקף ורלוונטי גם היום, אני רק מזכיר אנחנו ביקשנו ש-מח בכל זאת תצא לדרך ותאושר, כי היינו חייבים את הדבר הזה מבחינת קביעת הזיכיון, הרי כל הפרויקט מנוהל על ידי המשרד הפרטי, וכדי ליצור וודאות שתאפשר את ההליך המאוד מורכב ומסורבל של בחירת יזם מהמגזר הפרטי, היינו חייבים איזו שהיא וודאות סטטוטורית גם היא לא מושלמת ואנחנו יצאנו לדרך עם פרויקט מח 150, ואנחנו לא הסכמנו והתייעצנו עם הוועדה שאת הסרת התנאי של השלכיות אנחנו מבקשים לעשות בדרך אחרת, אנחנו חשבנו שאפשר לעשות את זה על פי הוראות של חוקי תכנון הבניה הוועדה החמירה את הייעוץ המשפטי ואמרה שיש צורך בתוכנית מפורטת, קיבלנו את העמדה ואכן יצאנו לדרך עם תוכנית מח 150/1, אני רוצה להפנות אתכם לעמוד 4, יש כאן שתי תרשימים שבגללם כל הנייר הזה הבאנו אותו, יש כאן את המצב הקיים של הכניסה בת"א והכניסה ל, המצב הקיים לעומת המצב המוצע, אם חברי היה דובק למה שהוא העלה לכתב היה שם טיעון שבעצם הפרויקט הזה תורם לתוספת של תחבורה של כלי רכב שנכנסים לת"א, אנחנו כאן מסבירים מדוע גם במצב הקיים וגם המצב אחרי כן אנחנו נשארים עם אותה קיבולת של צוואר בקבוק כ 3600 כלי רכב, אין הגדלה של קיבולת התנועה לת"א מכל מה שאנחנו רוצים זה לנהל את התנועה הזאת בצורה יותר חכמה לאפשר באחד המסלולים האלה קיבולת של 1600, לאפשר רכבים שיסעו במהירות גבוהה של 70 קמ"ש, באותו נתיב ייסעו חינוך אוטובוסים שיאספו את הנוסעים מהחניון, 2000 כלי רכב שיהיו כאן בחניון, אנחנו מקווים אנחנו יודעים שיש בזה משהו שאפתני מעט, לקחת לשכנע אנשים לעזור את הרכב הפרטי שלהם ולעלות לאוטובוס, אנחנו מקווים שהסטנדרט שחייבנו את הזכיינים במרכז הוא יהיה כזה שיתן שרות מאוד איכותי, עם תדמית גבוהה, אוטובוסים שייצאו כל 5 דקות בשעות השיא וחינם בלי כסף, ויוסעו במהירות של 70 קמ"ש בתוך מרכז ת"א, אני מקווה שזה יגרום לאנשים להוריד, להשאיר את האוטו הפרטי שלהם ולעבור לאוטובוס, אני אומר את כל זה ולו רק עוד פעם, אנחנו לא דנים עדיין, אין לנו שום כוונה כרגע במח 150, גדל טיעון בנייר שהגיש לקחו חוות דעת של מומחה לאיכות סביבה, חוות דעת שאין בינה לבין הפרויקט דבר, היא לא מזכירה אפילו את הפרויקט, על מצב איכות הסביבה וזיהום האוויר במטרופולין ובישראל בכלל, מטרופולין לת"א, לפחות אם הייתה כאן את היושרה המקצועית ולא לנסות להרוס את זה, כתובים של הייעוץ המשפטי, כן ניסה לעשות שר, אנחנו לא רואים קשר, אין בה כלום עם הפרויקט אבל ככל שנדרשים ואסנת תרחיב בנושא הזה, רכבים שיסעו במהירות של 70 קמ"ש הם פחות מזהמים מרכבים שעומדים בפקקים שיש לנו היום. 2000 כלי רכב שיחכו בחוץ אנחנו מקווים ויקטינו את זיהום האוויר, אנחנו מביעים תמיכה ותדהמה מהעמדה של שנלחמת בפרויקט הזה במקום לאמת אותו לחיקה, זה פרויקט נכון בראייה ירוקה, כך צריך לנהל את הכניסה למטרופולין לת"א לא רק בכביש 1 אלא בכל הכניסות האחרות וזאת גם הכוונה של משרד התחבורה לעשות, אי אפשר יותר לסלול כבישים בישראל, אין מקום, עוד ועוד כבישים, תמיד יהיו כבישים וכלי רכב, ממש אין מה לעשות, זה מה שלמדו היום בעולם זה פשוט לנהל את התנועה ולגרום לסטודנט שיש לו היום בחינה, הוא יצרך לשלם ולנסוע שם, עקרת

בית שיש לה, היא צריכה להגיע לעבודה, יכול להיות שהיא תיסע ותשלם, אבל בעיקר יש לאנשים לנסוע בחינם באוטובוס. זה לגבי הנושא של הזיהום, אנחנו חושבים שהפרויקט הזה עומד על רגליו יהיה בו שיפור בכניסה עצמה לעיר ת"א, השאיפה לעשות תחנת רכבת זו שאיפה למצוין, אנחנו מאוד רוצים את זה, אנחנו רק חושבים שכרגע העיתוי לא נכון אין לזה תקצוב והבעיה עם הרכבת שעניין המסילות עדיין לא פתור, כל מה שאנחנו מבקשים לאפשר הסרה של השלביה הזו, אנחנו בתוכנית ב-מח150, כמו שהגשנו כתבנו שהמועד לסלילת הרכבת תהיה מועד שיקבע על ידי משרד התחבורה, אנחנו מאמינים שמשרד התחבורה יש ראייה כוללת של כל הרכיבים התנועתיים, אם זה הרכבת ואם זה הפרויקט הזה כפרויקט פיילוט, ולכן אנחנו מניחים שתתגבש ההחלטה העניין הזה יובא ותוקם תחנת רכבת, אני מוכן ללכת עוד צעד ובגלל זה ביקשנו את הדחייה, אנחנו מבקשים היום שלא תינתן החלטה אלה לאפשר לנו למצות את המהלך הזה, ביקשנו כמי שמאמינים שהרכבת הזאת דבר נכון, אנא תתחייבו למועד, משרד התחבורה ומשרד האוצר, היה נדמה לנו ערב הדיון שהצלחנו אבל הקלפים קצת נטרפו ואנחנו כאן כמי שעל הצלחת הפרויקט הזה מבקשים שיתנו לנו לדחות כרגע את החלטה ולאפשר זמן עד הודעה שלנו ש/אנחנו נמסור הודעה האם העלה בידינו הדבר הזה או שצריך לקבל החלטה. אני רוצה להתייחס לשתי ההתנגדויות של רש"ת ועיריית ת"א. לגבי רשות שדות התעופה כמו לדעתי ההתנגדות של מחוז ת"א וגם ההתנגדות של, במחוז ת"א זה לא הוגש בכלל אבל גם אחרי שהם הוגשו, הם הוגשו באיחור של למעלה משנתיים 150 אושרה ב-2004, ולכן כל ההתנגדות של רשות שדות התעופה שמדברת על הגבלות בנייה כאלה ואחרות הייתה צריכה להיות מוגשת אז ולא היום, כרגע יש לנו התייחסות לנושא הביקורת על תחנת הרכב, אלה על ביטול בנייה.

גב' שלומית דוטן:

אני רוצה לעצור אותך ולעזור לך בנושא הזה, הנושא של הגבלות בנייה, יש לנו בעיה עם רשת לא מהיום, הם כל תוכנית שנופלת אצלם בתמא 4/2, הם מוציאים התנגדות אוטומט ומבקשים שההנחיות לנושא רעש יכנסו לתוכנית אנחנו עוד לא יודעים איך אנחנו מתגברים על זה, אבל הם פשוט עושים זה כך, אז תעזוב את הקטע הזה ותתעסק בנושאים אחרים.

מר רמי:

אין מה לעשות, תמא היא תמא, אנחנו לא התיימרנו לשנות אותה ולא יכולים לשנות אותה, אם התמא חלה הוראות אנחנו לא יכולים לשנות, לא לנסות מה שנעשה כאן לדעתי בצורה, ניסו לקחת כל מיני הוראות לאנוס אותם לתוך התכנית, אנחנו לא מצאנו את כולם, מתוך התמא אפילו שהיא אמרה לקבוע את הדברים האלה, מה שיש בתמא חל.

גב' שלומית דוטן:

אני שוב חוזרת, רשות שדות התעופה לא התייחסה רק לנושא של הגבלות רעש בבנייה וכולי, אלא התעסקה גם בנושא של הדרכים שאינם יש בהם שינוי לגבי תכולת אתר, אז אני שואלת אתכם לנושא הזה האם יש לכם תשובה?

מר רמי:

יש לנו תשובה, אני רוצה להתייחס למחוז ת"א, גם העניין הזה, לטעון הזה אין התנגדות אנחנו מתנגדים פורמאלית כמו שאמרנו בפתח הדברים, הנושא של 261 ד', הוא סעיף לחוק התכנון והבנייה, אי אפשר למחוק אותו ועם כל הכבוד לניסיון כאן למחוק אותו, כן מחייב אותנו לעשות תוכנית כזו או אחרת, הוא מציג לנו את של משרד התכנון שאנחנו פועלים מולו ומנסים גם לפעול בתיאום ונוהגים בנו במעין מערב כזה שאני לא מבין, אנחנו מוכנים בכל עת שמזמינים אותנו במחוז ת"א לבוא להציג כל מסמך ולתאם כל דבר, צריך לפעול על פי החוק, אם 261 מתיר לנו זכויות מסוימות אז אנחנו לא נוותר עליהם גם אם זה ימצא חן בעיני מישהו. לסיכום אני מבקש להקפיא את ההחלטה, אין לנו כרגע, תוכנית 150 מח אינה עומדת על הפרק ואנחנו מבקשים שלא תינתן שום החלטה כשהמשמעות שלה היא לשנות

2004 להתחיל את הפרויקט, כל זה כרגע שיש לנו מכרז עם זכיין ציבורי בחוץ, אני מבקש שיש התייחסות של אסנת.

מר שלמה גרבר :

מבקש התנגדות של שדות התעופה ליציאה הייתה לנו ישיבה עם בר כהן והמתכנן, לפני שבוע וחצי, יש את המכתב שהמשך לדיונים שהתקיימו מתכנני 150 בראיית התרחישים העתידיים האפשריים התכנות לסלילית חב"ד, מח 150 התקבלו מהמתכנן 3 חלופות כדלקמן, חלופה 2010, הרכבת משוע בכפר חב"ד ללא החיבור בנתב"ג ירושלים, חלופת 2020, הוספת החיבור מנתב"ג לירושלים מתחת לכביש, וחלופה 2030 הוספת דרכי השרות לדרך מס' 1, משני דיצה והתאמת החלף. כלומר נוסף עוד שני דרכי שירות זה המח. בדיקתנו מעלה שב-3 החלופות קיימת ייתכנות נזילת מחלף חב,ד על מרכיביו השונים, לאור זאת ניתן למיטב הערכנו להסיר את ההתנגדות. להערכתי הם קיבלו את זה ורצו לבוא לפה.

גב' שלומית דוטן :

ברר לך שזה הצד שלכם, אין תשובה שלהם.

מר שלמה גרבר :

אבי שרייבר הוא המתכנן שלהם, הוא לא בדק את התוכניות שלי.

גב' שלומית דוטן :

אז זה אי הבנה שלי.

מר שלמה גרבר :

זה בכלל מחוץ לתוכנית, אנחנו שהיינו יכולים להתחבר עם היציאה שלנו, אנחנו לא, זה מחוץ לתוכנית. הנושא השני לגבי, אני עשיתי יש שאומרים שהכביש הקיים לא נמצא במקומו, זה נכון אבל המסלול הדרומי שלו, המסלול הדרומי של כביש 1, מגנות.

גב' שלומית דוטן :

הם לא אומרים משהו אחר.

מר שלמה גרבר :

הם אומרים משהו אחר, המסלול הדרומי של כביש 1, מגנות לקיבוץ גלויות הכול נמצא במקומו, המסלול הצפוני נתון הפרויקט שאנחנו עושים הוא במקומו ואנחנו נכנסים בדיוק בגבולות הדרך שלו, הרכבת לרכבת אין שום זכות סטטוטורית איפה שהכביש הקיים נמצא במסלול הצפוני. מגנות עד נחל איילון בערך, אני מדבר על המסלול הצפוני.

גב' שלומית דוטן :

זה מאוד ברור, ואף אחד פה לא ניסה להגיד משהו אחר, לא ניסו להגיד משהו אחר אבל זה בסדר.

מר שלמה גרבר :

תוספת הנתב שאנחנו עושים היום היא במסלול הצפוני וגבולות שלו, וראינו שגם הכביש הקיים נמצא במקום וגם התוספת נמצאת עד קצה הגבול הצפוני עד פארק איילון. עכשיו אמרה רויטל שהמסילה הרביעית עולה על הכביש הקיים, נכון, המסילה הרביעית של המתכננים הם תכננו אותה בצורה כזאת שהיא חורגת מתחום הרכבת ועולה על תחום הכביש, הם תכננו את המסילה הרביעית על תחום כביש והוא לא שלהם. ככה הם הציגו את זה לכולם, מה שלא יחליטו יצטרכו לקחת את כל הכביש ולעשות טאבה חדשה להזיז את כל הכביש צפונה, עצם זה שאנחנו סוללים היום את הנתב המהיר לא מונע, בכול מקרה אם יחליטו שהרכבת תהיה שם ויצטרכו להעביר את הכביש צפונה, יצטרכו להרוס כביש, זה לא

משנה אם יחרסו את הכביש היום או בעוד 20 שנה, שתהיה המסילה הרביעית, אבל כביש יצטרכו להרוס, את התוספת אנחנו עושים צפונה, כלומר היא לא מתבזבזת את הכביש הקיים יצטרכו להרוס או היום או בעוד 20-30 שנה, זה מה שאני אומר, והתופסת שאנחנו עושים עבור הנתיב המהיר לא מתבזבזת היא תהיה חלק מההמשך צפונה והיה אם יוחלט.

גב' שלומית דוטן :
הטיעון ברור. שיהיה לך שבוע טוב.

גב' אוסנת :

הפרויקט שאנחנו מדברים עליו, מח 150 ו-151, פרויקט חלוץ הפרויקט הראשון שמנסה להכניס לת"א במקום מכוניות תחבורה ציבורית ולעודד העברת נוסעים מכלי רכב פרטיים לתחבורה ציבורית, זה בעצם פרויקט חלות שאם הוא יצליח יהיו כאלה עוד בארץ ואם הוא לא יצליח יכול להיות שזה ירפא את כל היוזמות האחרות עכשיו מקודמות, ולכן אני די מתפלא על הקשיים שמערימים גם גופים סביבתיים, אגב המשרד לאיכות הסביבה תומך בפרויקט הזה, במקום לעודד אותו כי זה פרויקט דגל של תחבורה ציבורית אם היינו רוצים או היזמים היו רוצים לעשות אותו פרויקט מושלם שזה רק תחבורה ציבורית שזה כולל רכבת, שזה כולל, אין אפילו מכונית אחת, אלא מה אנחנו חיים במיננים שלנו במדינה שלנו ולא ניתן לעשות פרויקט מושלם, אפשר לעשות, זה הצעד הראשון, אחרי הצעד הראשון יבוא הצעד השני, אבל לא ניתן היום אם אנחנו רוצים לעשות פרויקט מושלם גם וגם ללא רכב פרטי אלה רק נתב וגם רכבת וגם מסילה רביעי, אין פרויקט, אנחנו רוצים את הטוב ביותר ואנחנו שופכים את התינוק עם המים במקום לתת לפרויקט הזה, פרויקט דגם להתחיל לרואת איך הוא מתפקד, האם הוא באמת מביא את הרווחה שאנחנו מצפים לה, אנחנו מרימים קושי ועוד קושי, זה מח150, וזה מח151, וזה 508, וזה הקשיים של יריית ת"א, אני חושבת שפה אני קוראת לוועדה ללכת לפי בית הילל ולא לפי בית שמאי כי בסך הכול המטרה של הפרויקט היא מטרה טובה, ולמה, כי ההשוואה היא לא למצב קיים עו"ד הן הרי, ההשוואה היא לחלופת האפס, מה זה אומר לא לבצע את הפרויקט הזה, זה אומר כנראה לשדרג את הדרכים להוסיף עוד ועוד נתיבים, כפי שאנחנו רגילים כיום, ההסתכלות צריכה להיות מה עושה הפרויקט מבחינת כמות האנשים שמגיעה לת"א ולא מבחינת כמות המכוניות שמגיעה לת"א, בסך הכול היחס כמובן אנחנו נותנים לאנשים להגיע בתחבורה ציבורית, היחס של כמות נוסעים פר כלי רכב גדל, אנחנו מצליחים להביא יותר ויותר אנשים על פחות כלי רכב, וזאת התרומה של הפרויקט, לא אם מאפשר עוד 200 או 500 כלי רכב שנוסעים 4, שיש להם 4 נוסעים בנתץ ואנחנו זקוקים לזה, היזם זקוק לזה בשביל המודל הכלכלי כדי שיהיה בסיס כלכלי הולפהלת החניון והנתץ אבל בסך הכול שמשתכללים מגיעים הרבה יותר אנשים בהרבה פחות כלי רכב, וזאת התרומה ולכן אם היינו צריכים לתת תשובה לאותם אנשים שיגיעו לת"א היינו מוסיפים לא עוד נתיב במסלול המהיר לא עוד נתיב עובר, אלא אולי עוד שניים בכול מסלול, וכלן כאן התרומה הגדולה ואני מתפלאת על הגישה של אדם טבע ודין שלא רואה את זה. גם תחנת הרכבת בסך הכול מדובר פה על שלביות לא מדובר פה בתחנת רכבת כן או לא, מדובר פה על שלביות ואני התחלתי עם הלוואי שהיה ניתן לקחת את הפרויקט הזה אבל לא ניתן ולכן צריך לקדם את הפרויקט הזה, גם תחנת רכבת לא תוריד, הטיעונים שלך לא נוגעים לתחנת הרכבת, משתמשים בתוכנית הזאת כדי אולי להחיש תחנת רכבת אבל הקמת רכבת כן או לא לא תשנה את התפקוד של הנתץ ולכן אני לא רואה את הקשר, לא הייתי משנה את התפקוד של הנתץ לפחות בכניסה ולכן אני גם פה לא רואה את העניין של תחנת הרכבת כמורידה את זיהום האוויר אלא כניסיון להתעלות על התוכנית הזאת כדי לקדם את תחנת הרכבת, ותחנת הרכבת נמצאת בתוך התוכנית, התוכנית תוקם אבל לאכוף על הזים לעשות את הכול בשלב אחד זה אני לא רואה פה הצדקה, האם היא תתרום להפחתה של זיהום אוויר, אני חושבת שהתוכנית גם ללא רכבת תורמת להפחתה של זיהום אוויר. גם היא מוסיפה 200-300 כלי רכב, כי ניהול התנועה הופך להיות יותר נכון, יכול להיות שבמקום שנקבל מול גנות שנמצא במרחק 20 מטר, פקק אחד שעומד, היום הפקק מתחיל מבן שמן ועד

00:22-21:30 עומדים במקום שנמצא תנועה עומדת יכול להיות שתהיה תנועה זורמת ולכן גם פה אנחנו עשויים למצוא של זיהום אוויר, ההפחתה היא כפולה אחד מפני שהיא מאפשרת יותר נוסעים בפחות כלי רכב היחס נוסע פר מכונית קטן, כי אני יכולה באוטובוס להביא 40-50 נוסעים, ותסתכלו כמה מכוניות צריך כדי להעביר את אותם נוסעים, וגם בגלל שניהול התנועה יהיה יותר טוב, אני לא מבינה את ההמלצה של אדם טבע ודין להגדיל את מס' המכוניות בנתץ, אני לא מבינה כי הם טוענים שזה יזרים יותר כלי רכב, אז מה הם רוצים שנעודד יותר אנשים להשתמש בנתץ, כלומר גם עם 3 אנשים, פה אני הלכתי לאיבוד, אבל יכול להיות שאני לא ידעתי. הדבר האחרון הוא שחסר לי הוכחות כמותיות, אנחנו רגילים מהיזמים תמיד נדרשות הוכחות, של מדידות של חישובים עשינו עבודה מאוד גדולה על, גם על מח150, גם עשינו עבודה מאוד גדולה על זיהום אוויר בת"א עם המשרד לאיכות הסביבה והגענו להמלצות, אני מתפלאת קצת, איך באים מתנגדים באמת זה גופים שיכולים לממן את חוות הדעת האלה, בלי שום הוכחה כמותית בלי שום בדל הוכחה כמותית, באים וטוענים, האם זה באמת מעלה את זיהום האוויר, האם הרכבת באמת מעודדת אנשים לנסוע בחזרה, אני חושבת שהוועדה לא יכולה מהזים לדרוש הוכחה כמותית בדוקה על ידי המשרד לאיכות הסביבה וכולי, אבל לפתוח את ליבה ואוזניה אל טענות שהן טענות שלא נשענות על חישובים, על הוכחות על מודלים ראשוניים אפילו ביקורת על המודלים הכלכליים, גם זה אבל גם ואני לא רוצה להישמע קשה, איזו שהיא גישה ועל מה ואני חושבת שאי אפשר שלוקחים את התרומה של הפרויקט שיש לפרויקט הזה תרומה מאוד גדולה וגם המשרד לאיכות הסביבה רואה בו תרומה גדולה, לקחת לשים זה מול זה את התרומה של הפרויקט ואת כל העבודה הכמותית והמקיפה שעשינו למול אלה שאינטואיציות או לחושבת בטן שמלוות על ידי המתנגדים.

מר ניצן יוצר:

בעניין לוח הזמנים, המדינה חתומה על הסכם לוח זמנים קשיח ואין שום סיבה שלא נעמוד בו, אין לו מכשולים סטטוטורית 508, כבר נשמע ואני מניח שההחלטה תתקבל בתוך זמן קצר, בכול מקרה שתרחיש הכי גרוע זה לא מהווה חלק מהנתיב הקריטי של הפרויקט, בכול מחוז ת"א אין שום בעיה סטטוטורית שאנחנו מודעים אליה אנחנו מכירים היטב את העובדות לפי כך אין הצדקה לדחות את עניין הרכבת בשם הטענה שבמילא הפרויקט לא מוכן, נקודה והיא אחרונה, אני באמת לא מבין אני בטוח שזה לא המקרה אבל זה נראה כאילו תיאמו ניסיון לקחת בשבי את הפרויקט כדי לקדם דברים אחרים, אחד במישור העובדתי, אמרו לכם וחזרנו ואמרנו לכם הפרויקט הוא כולו בתוך הטבעות המאושרות, לא סותר אותם לא חורג מהם, כלום. ובכל מקרה כל הדיון הזה, אנחנו עוסקים בשלביות בתחנת הרכבת, אז מה ההבדל בין זה לבין הטענות האפילו אם היו נכונות, מה שלא. זה באמת נראה לי מאוד מוזר, גם התהליך וגם תוכן הטענות וזה נראה לי רצון לייצר למחוז מעמד שאין לו. להכריח אותנו לעבור דרך שם כדי לא ממש ברור לי מה. תודה.

מר רמי:

אני מבקש להזכיר הנתיב המהיר הזה מקור חקיקה חדשה יחסית, חוק נתיבים מהירים 2000, שלכוחו שר התחבורה הכריז על הקטע הזה שבין נתב"ג לקיבוץ גלויות כנתיב תחבורה ציבורי מהיר, והחקיקה שקובעת איך זה ינוהל. אי אפשר מכוח התוכנית סטטוטורית להתיימר לעשות משהו ולקבוע כמה נוסעים יהיו שם בכלל, זה חקיקה, אנחנו עם כל הכבוד כולנו לא יכולים במסגרת תוכנית לקבוע כמה אנשים ייסעו שם ואיך יסעו שם, זה טעון אישור של וועדת הכלכלה של הכנסת, אנחנו לא יכולים לעשות דברים של לא בזה. אני פשוט רוצה להזהיר שחם וחלילה לא תצא תקלה בעניין הזה. הערה אחרונה, אני מבקש לסגור את העירייה, היא מאוד הורחבה, אני מבקש לבהתייחס לפחות לטיעון שלנו אנחנו מטעמי הזהירות של הזהירות ענינו אחד אחד לכל הטענות שהועלו כאן, אבל אנחנו מבקשים להבין שכל הטיעון שלנו מתייחס אך ורק לנושא של הרכבת, אנחנו מתנגדים נחרצות לכל הרחבת דיון לפרויקט בכללו לנתיב איך הוא ינוהל, נתיב בדרך חזרה, כבוד

ותעזרו לנו, אנחנו גם רוצים מושלם, כמורכבת אנחנו רוצים נתיב לדרך חשרה, אבל זה לא כאן ולא עכשיו וכרגע רק מבקשים שהוועדה הנכבדה הזו תשתכנע שהרצון להגיע למושלם יביא אותנו למצב של אפס, הסתבכות בחוזי זיכיון, תביעה אדירה של יזם פרטי וכל זה שלא לצורך, אנחנו מקווים שהפרויקט הזה בסיועכם יצליח ויובאו למחוז הזה עוד מס' פרויקטים כאלה בעת הקרובה, על סמך הניסיון שהצטבר כאן.

גב' שלומית דוטן :

תודה רבה. אנחנו מגיעים לתגובות אוקי, עו"ד בן הרי בבקשה.

עו"ד בן הרי :

אין ברירה, צריך להתייחס בשתי משפטים בהיבט הפורמאלי, קודם כל אני לא בטח אם הצלחתי להבין את הסיום של מה שאמר עכשיו, שאי קבלת התוכנית עלולה להביא לזה שהמרכז לא יבוצע, כי אם זו המשמעות אז הבעיה כולה היא של מי שהוציא את המרכז הזה, אני לא מאמין שזה מה שהוא אמר, אבל זה מה ששמעתי, זה מאוד חשוב כי באים לוועדה ואומרים, זה לא סתם, השאלה של מה שעשו במרכז או לא, לא אמור להיות נושא שוועדה אמורה להתייחס, האמת שגוף שהוא בסדר, אמור לחכות למכרזים עד שיש לו את האישורים הסופיים והוא יודע בדיוק מה התוכנית, ברגע שלא עושים את זה עדיין לא אמור להיות שיקול ללחות על הוועדה זה ללא ספק. העניין הפורמאלי האחר מסכים עם עו"ד סופר, אנחנו לא באנו לפה עם משהו אחר מעבר לתחנת רכבת, זו התוכנית על זה מדובר, אנחנו מבקשים מהוועדה שלא לקבל את התוכנית, לדחות אותה, מהסיבות שהועלו כאן והעניין של איך חוזרים ולהביט ניצול יעיל, נסו לחשוב אם באמת התחנה נשארת למעשה אפשר להקים את החניון בלי הנתיב, עם כל התסבוכות שאמורות להיות שהמשך, אולי זה יהיה מועיל גם כן, אנחנו רואים איך נראים מגרשי החנייה של הרכבת, מה שאנחנו אומרים זה קודם כל לדחות, אבל אנחנו מציעים דבר נוסף, והדבר אמור לבוא מצד הוועדה, ואני הדגשתי את זה כהצעה, לא נכנסים היום מחדש לסיפור של הנתיב, אבל חייבים לשקול את זה לדעת מה עומד כמו שאמרנו יש ראש ויש זנב, לא רואים את הראש לבד, אנחנו אומרים אפשר להציע להם במידה ואתם רוצים אלטרנטיבה אחרת בואו ותעשו משהו אחר תרומה אחרת לציבור, תפעילו בינתיים הרי התוכנית אומרת שעד שיש רכבת אי אפשר להפעיל, אני אומר תפעילו את זה אבל תתחייבו לעשות משהו אחר, אם תרצו להתחייב אנחנו מאפשרים לכם לא להקים, לא תתחייבו זה לא יהיה, זה בסך הכול עניין של להעמיד את הדברים לרשותם לצורך החלטה, מצדם אם הוועדה תחליט לקבל את החלופה הזאת ולא לדחות את התוכנית באופו מוחלט, להבוא ולהגיד שאין סמכות לעשות דבר כזה, זה ממש לא נכון. לעניין לגופו, היות והוגשה כאן תגובה בכתב, שמטבע הדברים אמורה להיות לפני הוועדה, אבל יש פה היבט שאני עובר עליו ואני מודה שלא לגמרי הצלחתי לקלוט אותו שהמשמעות שלו אומרת בעצם שמס' כלי הרכב שיכנסו לגוש דן אחרי שיהיה הנתיב יהיה פחות או יותר אותו דבר, כמו מס' כלי הרכב שהוכנסו קודם, אני מודה שלא הבנתי טכנית איל העניין הזה עובד שיש עוד נתיב וזה לא כל כך הוסבר, אבל בואו נגיד מה המשמעות של, וזה בדיוק סוג הדברים שוועדה כן אמורה לשקול, מה זה בסך הכול אומר כל מי שרוצה שמוכן לשלם, יוכל לעשות את זה ובקלות דבר שהיום הוא לא יכול לעשות, כל איש עסקים שלא יכול לקבוע פגישה ב 9:30 בבוקר, יוכל לעשות את זה.

גב' שלומית דוטן :

מכיוון שאמרת את זה בדיון, אנחנו לא נחזור לזה עכשיו.

עו"ד בן הרי :

לא, אני אמרתי את זה מתוך הנחה שאף אחד לא אמר את זה, שהדבר הזה אמור לאפשר יותר רכבים, אני מודה שאני פעם ראשונה אורואה את זה ואולי אני לא בקיא בהיסטוריה של הפרויקט אמור להיות פחות או יותר מס' כלי רכב. אבל מה המשמעות, זה דבר שאסור להתעלם ממנו, יש נתיב אחד ובו יהיו כלי רכב שמוכנים לשם ויוכלו להיכנס עד 1600, חלק

ניכר מהם יהיו רכבים פרטיים, מי שלא יכול לקבוע גישה ב 30:9, למרות שהוא מאוד עשיר, עכשיו יוכל, כל האחרים שבאים לת"א היום, גם יהיה פקק עד בן שמן, אם הם יהיו חייבים לבוא הם יבואו, המשמעות של הדבר הזה, ולהגיד שזה יפחית את זיהום האוויר כי יש נתיב אחד שייסעו בו מהר, אלה שייסעו מהר, יעשו עוד זיהום אוויר בתוך העיר, האחרים ימשיכו יעמדו קצת יותר בפקק ויוסיפו את הזיהום אוויר הזה בהמשך, הדברים האלה כמו שאמרנו לא אמורים חייבים לזכור משום שהדבר היחיד שאפשר להוסיף לתוכנית זאת כאלמנט, שבאופן וודאי יוסיף לה תועלת זאת הרכבת, ומה ששמענו פה על העניין של לחזור, בוודאי שיקול שאני, לא צריך חוות דעת מומחה בשביל לדעת שהשמש זורחת בבוקר, יש דברים שהם מובנים וזה ברור שאם תהיה אפשרות נוחה בחזרה, הנטייה של האנשים להשתמש בו תהיה יותר גדולה שאשר, זה ברור שאם יהיה אפשר להגיע משם לכל מקום בארץ אז הנטייה להשתמש בו תהיה גדולה, כמו שאמרתי וזה מספיק.

גב' רויטל קסטרו:

צריך להתייחס למידע החדש הזה שהוא שהתגלה לאחרונה, בשלכיות של ביצוע כדי לא ליצור את אותו לחץ שנוצר על ידי כמו שאומרים כבר חתמנו מכרז, אז מחר זה לא חתמנו מכרז אלה ביצענו את הנתיב המהיר ביצענו את החניון וביצענו במחוז אחר אז איפה, אז זה מעמיד אותנו במצב מאוד בעייתי, מבחינת איך אנחנו מתקדמים במחוז שלנו. גם אתם דרך אגב מול הזכיין תהיו במצב בעייתי שיתברר שבעצם שבחלק מסוים של הפרויקט לא וודאי שיכול להתקדם, ולכן אנחנו חושבים שצריך וכמו שאמרתי זה מצב של אתם צריך לענות לנו, חובת ההוכחה עליכם, בינתיים הוכחתם שזה לא.

גב' שלומית דוטן:

אני מרגישה שאנחנו חוזרים על עצמנו ואין צורך, אתם ביניכם צריכים לפתור את הבעיה הזאת, בלי כל קשר לתוכנית, אתם צריכים לפתור את הבעיה, זה פשוט צף ועלה פה על השולחן אבל בכול מקרה עם קשר או בלי קשר אתם צריכים לפתור את הבעיה הזו.

דובר:

למה אתם צריכים את מחוז מרכז בשביל זה?

גב' שלומית דוטן:

סליחה, מהרגע הזה אנחנו סיימנו את הדיון, תודה רבה, יום טוב, שבוע עוד יותר טוב, וכל יתר הדיבורים, תודה רבה.

גב' שלומית דוטן:

אנחנו נשמע בסבלנות, אנחנו מדברים על תכנית רץ 1/43/12 נכון? כן. סדר העבודה, מתכנן התוכנית נמצא פה, יציג את התוכנית בכדי להכניס אותנו לתוך מסגרת העבודה לאחר מכן אנחנו נשמע את המתנגדים לפי הסדר שמופיע אצלנו, לאחר מכן יזמיי התוכנית יהיה את אפשרות התגובה, וועדה מקומית היא יוזמת התוכנית, נכון. אז גם הוועדה המקומית וגם היזמים יציגו את תגובתם ולאחר מכן כמובן למתנגדים יש את זכות התגובה, לפי דעתי יש פה יותר אנשים מאשר המתנגדים כפי שמסומנים אצלנו, אני מבינה שיש פה באו לשמוע האם עורכי הדין עושים את תפקידם נאמנה, וזה בסדר גמור, מה שאני מבקשת זה מי שרשום אצלנו זה נציגים אבל אם אותם נציגים יבקשו שעוד מישור יוסיף עוד כמה משפטים אז זה בסדר, אבל אלה שאנחנו מזמינים הם אלה שמדברים התוספת זה רק תוספת נוספת, אז תהיו יעילים איתנו ואנחנו נשמע אתכם בשמחה, לא יצא מפה מישור עם הרגשה שלא שמענו אותו, זה שיהיה ברור, זאת לא הדרך שלנו, התוכנית הקודמת שכחתי אבל אני חוזרת חזרה לצורה הקבועה שלנו, נמצאים איתנו חברים בני חיים שהוא נציג משרד השיכון, מוני נציג הרשויות המקומית, נציג הציבור, יועצת משפטית לשכת תכנון, זהו, טלפונים לפתוח כשיוצאים, כל מי שמדר בבקשה לדבר בקול, ולומר את שמו לפרוטוקול. מתחילים.

עו"ד רועי בר :

לפני שיתחיל האדריכל שהייתי מבקש אפשרות להציג את הרקע של התוכנית כי התוכנית אינה באה על חלל ריק, יש לה .

גב' שלומית דוטן :

כן, עו"ד רועי בר, נציג היועץ המשפטי של הוועדה מקומית.

עו"ד רועי בר :

התוכנית הנדונה באה לאחר כ-15 שנה, תחילתה של התוכנית בקנטרי קלאב שהוקם שכונת קריית ראשון בשנת 1987, שכי קריית ראשון היא השכונה היחידה שחצתה מעבורב לכביש 4, שכונה שתוכננה בשנות ה-70, צפיפויות גבוהות מאוד, במרכזה של השכונה היה מגרש שמיועד לשטח פרטי פתוח, נבנה לשלהי שנות ה-80 בשם המסחר גלי אביב, הקנטרי קלאב נבנה על שטח כ-6.5 דונם, בשל בעיות רבות בעיקר בהיותו בתוך שכונת מגורים הוא שפט את הרגל וננטש, בנק לאומי מינה לו כונס נכסים, וכונס הנכסים מכר את הקרקע המכרז לחברת משר שהיא היזמית של התוכנית הנדונה המבנה הפך למפגע קשה בתוך שכונת מגורים, הוא נשרף הייתה בו התמוטטויות רבות, בשלב האחרון הפך מעון להומלסים שנמצאו מתים במקום, והעירייה החליטה שהיא איננה יכולה להמשיך עם המפגע בלב שכונת מגורים פנתה על הממונה למחוז, ביקשה להרוס ולהכריז על המבנה, מבנה מסוכן ולהרוס אותו, התקיימו כל הפרוצדורות להרוס את המבנה, ובסיומו של דבר המקום נהרס כמבנה מסוכן, כתוצאה מהמהלך הזה ננקטו שני הליכי משפטיים מורכבים האחד של בנק לאומי והשני של משר כנגד העירייה המנהל וגופים רבים אחרים, שתי התביעות הובאו בפני כבוד השופטת פלפל בבית המשפט המחוזי, היא שלחה את הנושא לגישור בפני השופט בדין מוטי שי לויט, אחרי שורה ארוכה של ישיבות גישור הוסכם בין התובעים, משר בנק לאומי, משכנתא, מנהל מקרקעי ישראל והעירייה שהעירייה תאתר שטח שהופקע מנהל מקרקעי ישראל בעבר ויעוץ ציבורי, תחכיר אותו, תחזיר אותו למנהל על מנת שהמנהל יחכיר אותו למשר והמקביל העירייה והוועדה המקומית יפקיעו את שטח הקנטרי קלאב לשעבר ויהפכו אותו לשטח ציבורי פתוח בקריית ראשון שהיא שכונה ששטחי הציבור בה מועטים יחסית, גם התכנון שלה היא פוטוגרמה של שנות ה-70 ולא של שנות ה-90. המהלך הזה אכן נשעה השטח של הקנטרי קלאב הפך לשטח ציבורי פתוח הוא הופקע בפועל, פותחה עליו גינה ציבורית גדולה של כ-6 דונם, הקרקע שהותרה היא הקרקע שבשכונת קריית גנים, ניסו את התוכנית הזו שייעודה היה שטח למבני ציבור, העירייה החזירה אותה למנהל מקרקעי ישראל, מנהל מקרקעי ישראל החכיר אותה ליזמים, ההסכם אושר על ידי שר הפנים כנדרש על פי סעיף 188 לפקודת העיריות, והיזמים הגישו תוכנית שהיא התוכנית נסוה, התוכנית הזאת היא חלק ממהלך ההסכמים בין העירייה המנהל.

גב' שלומית דוטן :

אוקי, תוכנית.

מר דב קורן :

עיקרה של התוכנית, בכול מקרה התוכנית מורכבת בעצם משני סוגים של בניינים כשאר הרעיון המקורי היה לנסות לייצר השלמה לדופן הרחוב של רחוב מעוד בבנייה שדומה לאופי הרחוב, אפילו מעט פחות צפופה ממנו כיוון שהיא דו משפחתית, אבל לצורך העניין בבנייה דומה לאופי הרחוב באותו גובה צפיפות דומה וכולי, ועל ידי זה להשתמש בבנייה הזו גם כדי להשלים את הרחוב וגם כדי ליצור בפר לבנייה היותר צפופה שנמצאת במגרש המרוחק יותר מבניית צמודת הקרקע, התוכנית מתבססת על 4 מגרשים דו משפחתיים ובסך הכול 8 יח' דיור צמודות קרקע ועל שני בניינים שניתן לראות אותם בתוכנית הבינוי או בכל מקרה על 68 יח' דיור, 34 יח' בבניין שני בניינים של 8 קומות על עמודים כאשר באחת מהם יש שתי דירות בקומת הקרקע צמודות קרקע וככה אנחנו מגיעים בעצם ל 34 יח' דיור לבניין. הגישה

שנעשית היום על ידי הרחבה של קיר קיים שנמצא מול גן הילדים, בעצם משיכה שלו אל תוך שהיה קיים על השבץ, ובעצם קיבל את המעמד סטוטורי שלו והורחב והוארך גם כדי לתגבר מקומות חניה וגם כדי לייצר גישה למגרש של הבניה בריבוי, בגדול מה שתוחם את התוכנית הבניה צמודת קרקע לאורך רחוב מעוז חיים מצד מזרח, בנייה צמודת קרקע לאורך רחוב שער הגולן מצד דרום, למרות שבינה ובין הפרויקט יש מגרשי קרקע אחרים ומצד מערב יש מול הפרויקט בניינים של 7-8 קומות ששיכים לשכונה שנמצאת ממערב, וכמובן מעבר לרחוב חומה ומגדל.

גב' שלומית דוטן :

ברוחב חומה ומגדל, פשוט שמה לא ראינו. תודה רבה דב. גב' רונית אלקלעי.

גב' רונית אלקלעי :

אני באתי בתור נציגה של חלק ניכר מתושבי קריית גנים דרום השכונה המבנים הגבוהים שנמצאים באזור שכ' קריית גנים, וגם שכ' נאות אשלים.

גב' שלומית דוטן :

תראו לנו איפה זה נמצא.

גב' רונית אלקלעי :

החלטתי להתחיל מהטעון אבל בכל זאת אני רוצה להתחיל מהתיאור של הסביבה, כל שכ' קריית גנים מתוכננת בצורה מאוד מסודרת וגם נאות אשלים המבנים הגדולים בשכ' קריית גנים, מסודרים בצורה של T ונבנים בצורה כזאת כאשר מהצדדים בצורה של חצאי קשתות יש מבנה בעל 4 קומות, כל האזור הדרומי של השכונה מכיוון שהוא כולו מבנים נמוכים לחלוטין, שכ' קריית גנים מתוכננת באופן כזה בתכנון מודרני יש בשכונה היא נחשבת לאחת השכונות המוצלחות והיוקרתיות יותר במערב ראשון, הן בגלל התכנון שלה והן בגלל התושבים שמאוד אוהבים לגור בה בעיקר בגלל הסיבה הזו. מה שאני רוצה לציין לגבי המבנה לגבי התכנון של המבנים הגבוהים בקריית גנים, כל המבנים הגבוהים מתוכננים תכנון מודרני באופן שלא תהיה הפרעה מבניין לבניין אחר. נאות אשלים הנציגה לא יכלה להגיע לכן אני אדבר בשמה, נאות אשלים מתוכננת בתכנון של פרח, מהצד השני של הכביש, שד' מרכזית של בניינים גבוהים, אני רוצה להראות פה, כל האזור הזה מצדו השני, הבניינים בנויים בצורה כזו, במין צורה של פרח, כל הבניינים צמודים, קיר לקיר אחד לשני, אין להם בכלל חלונות כל החלונות הם או לכיוון קריית גנים או לכיוון הפנימי שזה חצר פנימית גבוהה, שוב המטרה נועדה לכך שכל מול כל בניין תישאר אפשרות ש/ל נוף פתוח, ניתן לראות את זה בצורה מאוד יפה.

גב' שלומית דוטן :

גב' אלקלעי, רק תמשיכי זה בסדר.

גב' רונית אלקלעי :

מדובר בשכונה שהיא מאוד מתוכננת, כל אחד יש לו את החזית שלו, כאשר שמענו לראשונה על התוכנית יחסית כשהיא הייתה כשבועיים לפני ההגשה, גם זימנו נציג למקום וקראתי את כל ההתייחסות לתוכנית, אמרו תשמעו אין לכם שם בכלל שום הזכרה של נוף ים בכלל אין, מכיוון מזרח לא מזכירים בכלל שום דבר, אז הבניין החדש בכלל נמצא על קו תפר בין שתי שכונות יכלו לבנות לכם שם בית אבות או משרדי ממשלה שנכנסים לגובה גדול, ולא חוסמים שאי אפשר להגיע דרך אחד הרחובות למבנה למתחם זה בגלל שהנתיבים חסומים, וגם הילדים הס מלהזכיר, חוץ מזה אתם בכלל לא חדשנים אתם לא מבינים את התוכניות המשתנות של האזור. בתור תושבת השכונה אני חושבת שיש פה זלזול בסיסי וחוסר התייחסות הן לצרכים של התושבים והן למבנה הכללי של כל השכונה שבה אנחנו חיים. אם אנחנו מדברים על נוף שבאופן מוחלט ובדוח שהציג דב, אין שום תצפית לים, תמונה אחת

שווה אלף מילים, צילמתי מקומה 7 אצלנו בבניין, אפשר לראות יפה מאוד את הנוף ים שנסקף כאשר המתחם שאנחנו מדברים עליו, נמצא בדיוק בשטח הזה הבניינים הגבוהים ממיקומים כאן חצי פרח, מדרום לבניינים של החצי פרח, יש את הבניינים הנמוכים בנאות אשלים, זה נמצא ממש בבניינים הנמוכים, אנחנו מדברים על הסתרה מאוד רצינית גם מכיוון קריית גנים ואני לא מדברת רק על הבניין שבו אני גרה, אלא על התשובה לדיירים שגרים בנאות אשלים, אם אתם יכולים להסתכל במקום ישר מזרחה מערבה, אפשר לראות נוף גם מהצדדים, הדבר הזה יעלם. כאשר אנחנו מדברים על מיקום, אי אפשר להגיד שזה נמצא בצד של התפר, השכונות של מערב ראשון לציון, כל שכונה בנויה באופן אינדיבידואלי, התכנון שלה פרטני, מתוכנן בצורה מאוד מסודרת להגדיר את המקום כיותר קו תפר זה מאוד מטעה שגורם לכך שלמעשה נראה מן השתלבות מסוימת וקשר בין השכונות. כאשר הצגנו את נושא צפיפות החנייה שניתן לראות אותה במפורש בתמונה הזאת, שמסתכלים על תמונות אפשר לראות הרבה יותר טוב, קראתי את הדוח של אריאלה המהנדסת היא כתבה "יש לכם בעיה של מעבר בדרכי הנסיעה, בגלל שאתם חונים בצד הדרך, אל תחנו בצד הדרך ולא תהיה בעיה" הבעיה היא שחונים בצד הדרך בגלל שיש בעיה, יש בעיית חנייה ושמדברים על קוטג'ים ועל בניינים נמוכים, ואני מאמינה שישנו את הבניין הזה, בניין שמדבר על אוכלוסייה לצרכים יותר גבוהים, לא מדובר ברכב אחד או מכונת כמו שנהוג לעשות למשפחה, מדובר בשניים ולפעמים שלושה רכבים ואנחנו כבר עכשיו נתקלים בבעיה מאוד רצינית, אי אפשר להתעלם ממנה, כשאנחנו מדברים על מרון שזה נושא שקצת ניסו להשקיע, מדובר לא בגן ילדים מדובר פה במתחם אשכול של שלושה מעונות יום, החל מהגיל הנמוך ביותר עד לגיל הגובה ביותר, המעון אפשר לראות כרגע זה הכניסה למעון, מגרש החניה שמצוין שם וגם מצוין בתור מגרש חניה לאורחי הבניין, זה מגרש החניה שמשמש כרגע את עובדי המעון, וגם אם אומרים לנו הוספנו 3 חניות לטובתכם שבפועל המתחם הזה מוגדר בתור חניות אורחים לבניינים זה שוב ניסיון למרוח את התושבים, חוץ מזה הילדים שלנו לומדים שם במעון הספציפי הזה, המרחק בין הבניין שמתכננים עכשיו למעון הוא 5 מטרים, אני לא רואה אפשרות של קיום למעון במשך כל תקופת החפירה והבניה של הבניין ואנחנו חושבים שהעירייה תאלץ במצב מסוים לסגור את המעון, לפחות לתקופה מסוימת ולא נוכל להשתמש בו לילדים שלנו, יתר על כן ציינתי את הנושא של מגרש חניה בגלל העומס באזור, מרבית הילדים מורידים את הילדים שלהם למגרש החניה בכניסה, הדרך הזאת לא יכולה להיות דרך כניסה למתחם של 64 דיירים, זה פשוט בלתי אפשרי, גם ראש העיר שבפעם הראשונה טרח ואחרי כל ההסכמים שנחתמו בלי שאף אחד לא ילך לראות את המקום, הגיע לשם הוא עצמו היה מופתע עצם הרעיון שמישהו בכלל תכנן כניסה למקום הזה והמגרש של מעונות היום שלנו, כל הגישה לתחום הזה היה שאל שטח שהוא מתחם כלשהו באזור בלי להסתכל על הסביבה הכוללת. דבר נוסף טיעון כלפי התושבים זה שאנחנו פשוט לא מבנים את הצרכים המשתנים, אנחנו אנשים אשר רוצים את כל השמרים לא רוצים לראות את השינויים ולא מבנים שיש שינויים שדברים זזים, אז יש לי שתי דברים להגיד על זה, דבר ראשון אם נסתכל ממבט על , כל האזור שלנו מערב ראשון נמצא בתנופת פיתוח מדהימה כל האזור הדרומי מחלפים בלי הרף, יש בניה באזור יותר מזרחה, אין שום התנגדות לתושבים לפיתוח ולבניה וגם אם מדברים עלי אישית, אני עובדת בחברה של תשתיות, אני רואה בניה ותשתיות כל יום, אני אתן דוגמה, אני עובדת במקורות ויצא לנו לפני כמה זמן, הגשנו תוכנית באזור נתן שאני חושבת שגם שייך, שתי בריכות גדולות של מקורות קיבלנו התנגדות של הישוב, מדוע, כי זה גורם לאנשים שגרים בבתים מלמעלה יראו את גב הבריכה, סליחה אמרנו, אין שם אף אחד אף אחד לא גר שם למעה, איזה גג, אמרו תשמעו, באזור הזה מתוכננת הרחבה ואנשים שירצו לגור פה לא רוצים לראות גג של בריכה, אנחנו מדינה שכיום אחד הדברים החשובים, זב התייחסות לאיכות החיים ורמת החיים של כל התושבים, והטענה הזאת התקבלה, חברת מקורות התקפלה ומחפשת היום מקום אחר מכיוון שאיכות החיים של התושבים חשובה לנו, ואני חושבת שיש צורך גם להתייחס לאיכות החיים של התושבים בקריית גנים כאשר אנחנו מדברים על צרכים משתנים יש לנו צרכים משתנים בשכונה נכון, זו שכונה שהתחילה בתור שכונה של זוגות צעירים, לאט לאט האוכלוסייה הלכה והתבגרה

כמות הילדים הלכו וגדלו, מסי' הולך וגדל, מה עם הצרכים של השכונה, ני יכולה לספר על הבניין שלי ועל הבניינים הצמודים, יש לנו בעיה מאוד רצינית של אגירה שלילית מכיוון שאין מספיק קוטג'ים ואין מספיק בניינים נמוכים של גינה ושל שישה חדרים, זה הצורך כרגע של תושבי השכונה כפי שצינתי השכונה שהיא בעלת סטאטוס גובה, רמת חיים גבוהה לתושבים, אם היו העירייה באה באמת מתוך הסתכלות של צורכי השכונה והייתה מתייעצת עם וועד השכונה והתושבים היו מגיעים למסקנה שבשטחים הספציפיים האלה רצוי באמת להמשיך עם התווי של התכנון של כל האזור הזה, מדובר על מבנים לא קוטג'ים, אני לא מדברת על קוטג'ים, מדובר על מבנים של שתי קומות כאשר הקומה התחתית מקבלת את השטח של החצר ולמעלה מדובר בקומה עליונה שמקבלת את השטח של הגג עם 6 חדרים, כך שכל האוכלוסייה שמעוניינת להישאר בקריית גנים כי זו האוכלוסייה שבאמת מטפחת את השכונה ושאכפת לה, כמוני וכמו החברים שלי שהגיעו מעוניינים לעבוד לדירות כאלה ונאלצים לעבור לנס ציונה ולמקומות אחרים, כאשר לכל הבניינים הגבוהים נכנסים זוגות צעירים וגורמים לשינויים באוכלוסייה, אם העירייה הייתה מסתכלת במבט אל השכונה ולא הייתה מסתכלת על השטח הזה בתור תרנגולת שמטילה ביצי זהב, כי מדובר בשטח בשכונה יוקרתית ככל שיקימו בו יוצר דירות באמת ירוויחו יותר בראיה רחבה של הצורך של התושבים התכנון פה באמת מנוגד לצורך של התושבים, יש פה הסתרה יש הפרעה לשכונה חוסר התחשבות מוחלט במעון היום ולכן אני מבקשת שיתן רעיון לתכנן מחדש את שטח הזה באופן שיתאים לא יפריע לנו מבחינה נופית, לא יפריע לחברים שלנו שבאמת קנו את הדירות שלהם בדקו את כל תוכנית המתאר ממול וראו שמולם לא יתנשא גוב מגדל מעל שתי קומות, דרך אגב שדיברו על שתי קומות ואמרו לנו משרדי ממשלה, בתי אבות, מה יכלו לבנות לכם פה, משהו מאוד גדול, הסתכלנו על התוכנית ומוגדר במפורש, בניין עירוני כל שהוא בעל 2 קומות, יצר על כן מה שלא ציינתי הבניינים, אין לנו בכול השכונה גם בבניינים הגבוהים חניה תת קרקעית וגם לא בניינים שבצמידות כל כך גבוהה אחד לשני, אני ראיתי את התכנונים של חישובי צפיפות, הם כלליים על כל אזור אבל אם אנחנו נסתכל רק על השכונה, אין צורך בחניון תת קרקעי, מכיוון שהבניינים הגבוהים מרוחקים אחד מהשני, יש לנו מספיק מקום לחניה מסביב יש לנו השכונה מתוכננת לבניינים שיש להם אוויר לנשימה מסביב, פה מצמצמים שני בניינים גבוהים וצמידות גבוהה, בניינים שיפריעו ויסתירו לנו ולמעשה לא יצרמו שום דבר כהוא זה לשכונה, אנחנו מרגישים מאוד נפגעים לנוכח התכנוניות האלה ואנחנו מבקשים.

גב' שלומית דוטן :

תודה רבה לך. את דיברת גם בשם גאולה לוי?

גב' רות אלקלעי :

כן, הם מנאות אשלים, מה שהיא מציננת זה שהרי בדקו את הפרצלאציה של האזור שכל הבניין שלהם בנוי חזית ועורף ללא כל חלונות בצדדים ומתוכנן באופן מוחלט, הוא גם נמכר בצורה הזאת, השכונות נמכרו באופן בו, מדובר באיכות חיים חדשה ובמערב החדש, אנחנו יודעים שאנחנו גרים בעיר וזה ברור לנו אבל אנחנו יודעים שכל הראיה של העיר עכשיו זה לא כמו שראו אותה פעם, לתקוע בניין בכל מקום, אלא בראיה חדשנית ואנחנו מצפים שתעזרו לנו לשמור על זה בצורה כזאת.

גב' שלומית דוטן :

תודה רבה לך. סנקוביץ גדעון וצביה, כן.

מר סנקוביץ גדעון :

שלום, אני גר בשער הגולן 27, אני רוצה לטעון ראשית האדריכל המלומד מר שיש מגרשים נוספים בין הבתים שלנו לשער הגולן לבין המגרש שרוצים לבנות עליו, שאני לא יודע על איזה מגרש הוא מדבר, מכל הסיפור הזה מדובר פה בעניין כלכלי עסקי, יש פה גרידא, יש פה עניין של צורך לפצות קבלן מסוים ולהגדיר שטחים ממקום למקום, בלי שום אלמנט

תכנוני, מלכתחילה ראש העיר טען שאנחנו, כמו שרונית אמרה, רוב הדברים שהיא אמרה זה דברים שאני מקבל, אני רוצה להרחיב בכמה דברים. רק לאחר שהגשנו התנגדות, ראש העיר ביקר בשטח זאת אומרת כל האישור שלו לגבי התוכנית היה אחרי מעשה, הוא לא ראה לפני כן את הדברים, הוא אישר כי היה לו צורך כלכלית לדברים האלה, ראש העיר גם ציין שמבחינתו ההתנגדות שהיא במקום אחר, זה דברים שהוא אמר בישיבה עם נציגי התושבים, כל העסק הזה הוא צורך לפצות קבלו בלי שום התייחסות אלמנטים, ולכן כל התוכנית ניראה ככה, רק בשביל לשים פה מס' יח' דיור, מס' קוטגיים שיפצו מבחינת כלכלית את הקבלן, 68 יח' דיור 8 קוטגיים הכול טוב ויפה, וכל החשבון הוא על תושבי קריית גנים, התכנון מלכתחילה השכונה הזאת תוכננה כמו שצינו באזור הזה מרחוב נס ודרומה הכול בתים נמוכים ופתאום במקום להתאים את עצמו לתכנון המקורי במקום שהתכנון החדש יהיה מתאים לתכנון המקורי, שמים שם דברים שהם מתאימים לצורך של הקבלן, והדברים האלה פוגעים בנו בצורה קשה מאוד. 9 קומות, מכוניות שיכנסו לחניון שם לפי אישור, עוד 16 חניות לתושבים של הקוטגיים ביחד אנחנו מדברים פה על 118 מכוניות לפחות מבחינת התקנים. אנחנו פה מדברים על משהו דרסטי, החלטה דרסטית, משהו רק לצורך לא זה. מה שקורה 102 מכוניות שיכנסו לחניון תת קרקעי שמתכננים להכניס אותו, הם אמורים לבוא פחות או יותר בכניסה הזאת פה, זה הגן ילדים אני חושב שלא צריכים פה אדריכל ולא מומחה תכנון כדי להבין את בסקירה ואת התכנון הבלתי סביר לחלוטין, שעושים פה דבר כזה שבקרבת גן ילדים מעבירים פה חניון של 102 מכוניות, בבוקר אנשים יוצאים לעבודה מהחניון הזה, בבוקר באותה שעה אנשים באים עם הילדים שלהם לגן בדיוק באותה שעה תראו כבר עכשיו תראו מה קורה פה עכשיו, צילמתי את הצילום הזה ביום שישי באופן אקראי בלי שום אירוע מיוחד, יום שישי, זה מה שנמצא ברמה הרגילה ביום שישי בצהריים שאנשים מוציאים את הילדים שלהם מהגן, יש פה שתי בניינים עם 102 מכוניות שיוצאים ונכנסים לחניון.

גב' שלומית דוטן :
אדוני הטיעון ברור, תמשיך הלאה.

מר סנקוביץ גדעון :
זהו למעשה.

גב' שלומית דוטן :
תודה רבה לך אני מודה לך מאוד. עו"ד גלעד הס, בבקשה.

עו"ד גלעד הס :
אני מייצג 145 דיירים ברחובות מעוז חיים, שער הגולן מעלה החמישה, משמר השלושה ניר דוד ונגבה, צירפתי רשימה של כולם אני חושב שיש לזה משמעות שכמות כל כך גדולה מהדיירים הצטרפה לרשימה, אני רוצה להאיר את הנושא הזה מנקודה אחרת לגמרי מאשר העירו המתנגדים הקודמים. תראו יש פה תוכנית שהופכת שטח ציבורי בענייני ציבור לשטח פרטי, זה המרות של התוכנית אסור לשכוח את זה ואני חושב ואני בוחר לבסס את זה שתוכנית שהופכת שטח מציבורי לשטח פרטי, צריכה להיות החרג שבחריג, הנדיר שבנדיר, זה לא תוכנית רגילה שפיתוח העיר שהיה חקלאי והפכנו למגורים או שכונת קוטגיים שהוספנו קומות, לא. מדובר פה בתוכנית שהופכת שטח ציבורי ששייך לציבור גם לאנשים שלי פה וגם לכל ציבור ראשון ונותנת אותו לבן אדם ספציפי, זו תוכנית שצריך להסתכל עליה בשבע עיניים ולאשר אותה במקרים החרגים שבחריגים, לפי דעתי לא מתקיים פה החרג שבחריג הזה ואני אסביר, כל ההסבר למה הופכים שטח ציבורי לשטח פרטי אף אחד לא טען פה טיעון תכנוני, אני לא שמעתי לא את היזם ולא את סיפור הרקע שיש צורך תכנוני לעשות שמה דווקא בנייני מגורים, אין צורך תכנוני זה לא נימוק תכנוני, יש נימוק שיש, שהיה סכסוך שהבנתי שהוא מאוד מורכב שמעורבת בו המנהל ובנק לאומי למשכנתאות וכנס נכסים וקנטרי שהיה אבל מה זה רלוונטי לתוכנית הזאת, איך זה יכול

להצדיק המגרש השני הוא לא חלק בקו הכחול, ואנחנו לא יודעים אם בסוף הוא יועד לציבור או לא, של מי הוא האם בעלות חוזרת בו למנהל, אולי ישווק עם מגורים אולי ישווק כתעשייה אולי כמסחר, אין לי שום ידע עליו, צורך לתגובה הסכם, אז יש הסכם נדלני, יזמי בין שלושה גופים, אבל זה לא יכול להשפיע על החלטה של הוועדה המחוזית, הוועדה המחוזית יש לה מה שענינה ומה שענינה רואות זה את התוכנית הזאת, אם היו רוצים להראות לנו באמת שלא ניתנו שטחי ציבור, אולי היה עושה תוכנית בקו כחול אחד הכול ואז היו עושים טבלת שטחי ציבור ורואים שהציבור נפגע, ואולי גם התושבים האחרים שהפכו ללא יודע מה למה, היו באים להתנגד, אבל פה אין לנו את כל זה, אתם צריכים אני חושב הוועדה לא צריכה לדון בתוכנית הזאת והערות איך הופכים פה חום לצהוב, תסלחו לי הוועדה המקומית אני כן רוצה להזין את להרים את המסך מאחורי התוכנית ובוא נראה מה יש פה, זה לא סתם שקטע חום שהופכים אותו לצהוב, זה שטח חום איכותי, רבותיי כל הזמן המגמה זה לרכז שטחי ציבור לא לפזר אותם, מי יודע כמה אני פה נלחם היום בטעויות שעשו בוועדות אחרות כדי, הוועדה רוצה לרכז את השטחים החומים וזה קשה, אז יש פה שטח חום איכותי גדול שכבר יש היום חטיבת בניינים ויש פה גנים ויש פה חול מלא, אולי בעתיד בכחול, מה שהרי כל אחד מהמתכננים היה אומר אם היינו מאפס ואומרים רוצים לתכנן פה שטח חום, נניח המצב היום היה כזה, בוא נניח שזה המצב המוצע, לא זועק לשמיים בוא נשלים פה את החום, ניצור רצף חום איכותי, אז איך אפשר לקחת את החום הזה ולהפוך לצהוב בגלל שענייני, שהוא בר תכנוני, הוא לא בתוך התוכנית ויש סיבה, אני לא רואה פה איך הציבור מרוויח, עכשיו כתוב בתגובה ש 73% מהשטח בידי הציבור, זה לא נכון זה היה לפני למבני ציבור, התוכנית הזאת יש בה רק ביטול הפקעה, היא לא נותנת לציבור כלום, אני חושב שזאת לא ראויה, אם יש נושא ענייני אז יש תחום ביצועי ויש אלף דרכים אבל לא על חשבון הציבור בתוכנית כזאת שהופכת שטח חום לצהוב, לא יכול להיות, הוועדה המחוזית צריכה בראש ובראשונה את כל ההתנגדויות, ואחרי זה אני אדבר על זה ולעזוב את הרקע ולראות, יש פה שטח חום איכותי מרוכז והופכים אותו למגורים, זה תנאי של התוכנית, אין שום הצדקה תכנונית בראייה על מחוזית שלוקחת שטח חום איכותי, שלא ניתן להגיד עליו שאין נגישות או שאין צורך. מצורך פה מאזן שטחי ציבור צורת התגובה, לבחון אותו, אבל גם במאזן הזה צריך לשים לב שהעודף כביכול בשטחי הציבור הרלוונטיים הוא רק 7 דונם לכל מערב העיר, אני חושב שזה עודף באחוזים קטן, אם אני מוריד את הקטע הזה נשארים בול על המטר, לפני תקנות שהם נכון תקנות וזה בסדר לעמוד בהם אני לא חושב ויש לי פה נציגי עיריית ראשון שהם רוצים להיות עיר שהיא עומדת במאזן שטחי ציבור על המטר לפי הקריטריונים שקבע משרד השיכון, הם בהחלט רוצים לקבל יותר ואני אתם ראיתם מספיק תוכניות שהיזמים באו ובכו שמפקיעים, עיריית ראשון אמרה אנחנו לא מסתפקים ב אנחנו רוצים יותר ובצדק, הם לא רק בתי ספר וגנים אלא גם ספרייה מתנ"ס מועדון לקשיש וכל השימושים הציבוריים החשובים האלה, אז אם יש 7 דונם עודף אז זה סימן זה סיבה לבוא לקחת שטח של מבנה ציבור, ולבטל אותו, אני לא חושב שזה עומד בתנאי הסף. לתנאי הסף הזה אני מלביש ומצרף את הסתמכות התושבים וטענת ההסתמכות על תכנון היא טענה בעיתית, אני מכיר אותה, כי אנשים גרים בעיר צריכים לדעת שהדברים משתנים, אם גרת ליד קוטגיים יכול להפוך לשטח לבנייה יותר ריבויה בעיקר אם היה שטח חקלאי כולם זוכרים את התוכנית בהרצלייה, או לא כולם, השטח חקלאי בלב העיר, וכל מי שקנה שם יכול לצפות שלא ימשיכו לגדל תפוחי אדמה בלב הרצלייה וזה יהפוך למגורים. לכן הנושא הזה בעייתי, מבחינת ההסתמכות הטובה של מבני ציבור, כי מבנה ציבור אנשים יכולים לחשוב שבאים לקנות ולהסתמך שישנו את אופיים, יש תוכנית בראשון לציון ששם ני טענתי שאי אפשר לשנות ובאמת קבעה הוועדה צרכי הציבור שם ישתנו ואפשר לשנות את הייעוד של מבנה הציבור למבני ציבור אחרים, אבל לא להפוך אותם למגורים, זה צפייה לא סבירה, אף אחד מאלה שקנו והם ידברו פה, לא יכול לחשוב שייקחו שטח ציבורי ויהפכו אותו למגורים, יכול היה לחשוב שבמקום בית ספר עשו שם ספרייה, במקום ספרייה בית אבות, במקום בית אבות מתנ"ס אבל איך תושב שבא לקנות יכול לצפות והציגו לו את התוכנית ויש פה פרוספקטים ובעירייה, אנשים באו ראו את הקוטגיים מרו מהצד השני שלכם יש שטח חום,

יכול להיות כמו שהזהירו אותם שיהיה בשטח החום משהו מטריד, שטח חום שהם שימוש ציבורי שלא יהיה נאה בעיניהם אבל כנגד זה אין להם מה לעשות. מגורים ולכן אני חושב שמעבר לטיעון הכללי שלי להגן על משטחי ציבור גם להגן על הסתמכות של אנשים, אנשים שקנו את ביתם ליד שטח ציבורי יכולים לצפות שבטווח הרחוק מאוד, שטח ציבורי יישאר שטח ציבורי, ולא יהפוך. נקודה אחרונה בנושא שטח הציבור, גם אם הפכו אותו למגורים אני לא חושב שצריך להעביר אותו למגורים פרטיים עם יזם פרטי ספציפי, אם כבר עשינו כל לקחנו שטח מהציבור והעברנו אותו החזרנו אותו ליעוד מגורים אז תעשו לגביו מכרז, לפחות הציבור שהם איפה שהוא ייהנו, אני יודע באיזה מחיר קנו אותו, ובאיזה מחיר ימכרו אותו, לוקחים שטח ציבור במסגרת תוכנית לבניין עיר נותנים אותו ליזם פרטי, צריך לחזור למי שהפקיעו ממנו לחזור אחורה ואם זה המדינה אז את הדרכים, ואולי המדינה לא תרצה בכלל לעשות פה מדניות, לא חושב שזה דרך ראויה לפתור בעיה עי הקצאה כל כך ספציפית בלי ביקורת, לא רואים שום דבר, שטח ציבורי במקום כל כך, אני חושב שרק על התנאים האלה צריך להשאיר את בידי הציבור, אם בכול זאת יתייחסו לתוכנית אני רוצה לדבר על התוכנית עצמה, קודם כל אני רוצה להתחיל מזה שאחרי ההתנגדויות ראש העיר באמת היה במקום והוא ראה את כל התוכנית הוא סבור שיש מקום לתקן את התוכנית, הוא לא התנה את זה בזה שלא נגיש התנגדות כי אחרת לא הייתי מציג את זה, הוא אמר אתם אדריכלית העיר תגיש תוכנית חלופית על פי הנחיותי, ואת ושכנייך רשאים לצרף התנגדותם זו ולהגיש תוכנית נפרדת, את ההתנגדות שאנחנו הגשנו, גם ראש העיר סבור שיש 4 בעיות בתוכנית שצריך לתקן אותם, אחד זה רחוב מעוז חיים, יש פה בעיית חניה והקוטגים האלה יגבירו את בעיית החניה כי ברור שצריך להיכנס לקוטגים ואז יהיה קיצור של חניות ברחוב מעוז חיים ולכן ראש העיר סבר שנכון להרחיב את הרחוב הזה וליצור פה שגם פה יצור חניות וגם להרחיב את הרחוב שיוכלו להוסיף חניות הכניסה ויציאה יהיה מהרחוב הזה חומה ומגדל ולא דרך הרחובות האלה שתיארו יפה מאוד, בשום מקרה לא תהיה משער הגולן, והנקודה האחרונה שהיא בינינו הכי חשובה ופה לא נתן הכרעה ואמר אם תתכן הוספת קוטגים בשטח ה וכדי להפחית את מס' הקומות בבניינים הגבוהים. בעצם ראש העיר עמד פה על בעיות רציניות של התוכנית שהיא סובלת מהם הבעיה הראשונה היא שינוי אופי השכונה; השכונה היא שכונת קוטגיים, צירפנו תמונות הם צירפו תמונות ואין שום מקום לבנות בשכונה הזאת בנייה ריבויה, כמו שתיארה את זה יפה מאוד השכונה היא שכונה מתוכננת, זה לא מקרי אבל אנחנו לא באים לפנינו בינוי של שכונה משנת 50, יש פה תכנון שנעשה בשכל, תכנון יפה ולכן באזור הזה הוגדר בנייה נמוכה וצריך לשמור עליו, מעבר לזה שהבניה הגבוהה פוגעת, היא פוגעת בנוף, הסתרת אור שמש היא פוגעת בזרימת אוויר ולא סתם מתנגדים כי לא רוצים בניינים גבוהים, אלה בהחלט מי שגר פה וזה פה מערב, יש לו רוח מערבית וזה לא משנה אם הוא רואה את הים או את הנוף הפתוח ושמים לו פה שתי בניינים פוגעים לו בנוף, מי שגר פה ופה, אז קודם כל העניין של הגובה, דבר שני הוא עניין התנועה, המערכת צריכה להזרים ולהוציא מפה כאשר פה יש בית ספר כזכור לכם ופה גן ילדים, להזרים מדרך הרחובות הצרים האלה, היא מערכת תנועה לא נכונה, יכול להיות ואני מכיר את זה, יכול להיות שיועץ תחבורה יכול להגיד שזה עובד אבל אני לא יודע, האנשים אומרים שיועץ תחבורה אם אתה עומד 10 דקות ברמזור אדום לפנות ימינה, זה עובד, זה לא בדירה 5 אבל זה עובד, אי לא חושב שיש כזה פתרון שלך כביש שהוא מוליך תנועה שהוא מספיק רחב שהיום הוא לא משמש תנועה ראשי, וזה גם מה שראש העיר הציעה, אפשר שהכניסה תהיה רק מפה ופה לסגור את הכניסה, כדי לשמור על הצביון של התנועה בשכונה הנמוכה פה. ונקודה אחרונה זה נקודת החניות, שגם לגביהם התייחסתי, ראיתם את המצב החמור של החניות, נקודה אחרונה בהתנגדות שאני רוצה לדבר זה עניין הקו הכחול, כולנו מכירים או לא כולנו מכירים יש שאומרת שצריך להיות גובל פיזית כדי להרגיש, התושבים הם לטעמי הם נגרם להם נזק, ירד ערך המקרקעים שלהם אישור התוכנית, אם תאושר שלא במצב כזה אני חושב שהמינימום שמגיע להם זה הפיצויים, גם אם נניח ניקח את השטח לדיבור וגם אם לא תקבלו את ההתנגדות שלהם לפחות שיקבלו פיצויים, אני חושב בתכנון הקו הכחול כך

שהוא לא גובל בתושבים הוא לא נכון, הוא רק נועד למנוע 197, הקו הכחול הזה, הרחוב הזה.

גב' שלומית דוטן :
בוא נצא מנקודת הנחה שתכננו את זה לא ידעו הלכת.

עו"ד גלעד הס :
הרחוב הזה הוא אמור לשמש את התוכנית יש כניסות ויציאות ממנו, לכן הוא חייב להיכלל בקו הכחול כדי למנוע את כל הוויכוחים בעתיד, רחוב מחוז חיים משמש הוא תחבורתי, הוא משמש כניסה וחניה לקוטג'ים החדשים, רחוב שער הגולן משמש רחוב שדרכו יש את הרמפה שאנחנו מבקשים שיבוטל, כדי להיכנס לרמפה הבניינים הגבוהים וזה צריך להיכלל בטאבה בפועל, כדי לאפשר בעתיד 197 אם תאושר התוכנית. הצגתי את התוכנית של ראש העיר ויכול להיות שיש פה אפילו תוכנית חלופית שנוכל להתייחס אליה אני אבקש שניים רוצים להוסיף. עמדתנו לגבי ההצעה היא כדשי שנראה את ההצעה מלל, כאשר תהיה תוכנית חלופית שתוצג למתנגדים נוכל לדון בה, כרגע לא ראינו את התוכנית החלופית אם יהיה באמת הפחתה משמעותית וסגירה אז הם ישקלו את זה.

גב' שלומית דוטן :
ולחילופי חילופין לגבי הטענות המקדמיות.כן.

שמחה רוזנבלט :
אני גר בשער הגולן, אני גר בבניין שגר גדעון בשער הגולן ליד גן הילדים וליד הכניסה המתוכננת,אני לא אחזור על הכול, נושא אחד שלא הגישו כאן שקרוב לליבי, כי דיברו על מצוקות של רחוב ניר דוד, לא דיברו על המצוקות של שער הגולן, ופה אין בכלל מקום חניה בעצם, פה מדובר על מקומות חניה שכל האורחים של שני הבניינים האלה איפה מקומות החניה האלה, אני לא רואה אותם בתוכנית, כלומר על חשבון ה- 3,4 מקומות חניה שיש לנו כדיירים של שער הגולן, אלה מקומות החניה של האורחים שיש לשני הבניינים האלה, סיפרו לנו שפה עושים מקומות חניה, ולא הוסיפו שלוש מקומות חניה, הוסיפו רק 3 מקומות חניה, זאת הבעיה כאן, זה לא הוסיפו 3 מקומות חניה, איפה החניות של כל האורחים של הבניינים האלה, על חשבון המכונית של אשתי, אני לא רוצה לחזור.

גב' שלומית דוטן :
אני מודה לך, כן.

מר ניר קליין :
שמי ניר קליין ואני גר ברחוב מעוז חיים 16, אני דוגמא קלאסית, אני גרתי בנאות אשלים בקלרנית שזה ממערב לחומה ומגדל, וחשבתי שנכון שאני מחפש שדרוג שגם רונית דיברה על זה לאזור שהוא פחות צפוף, בניה יותר נמוכה, שילמתי הרבה כסף לקחתי משכנתא גבוהה בשביל לעשות את השדרוג הזה, עכשיו מה אני זזתי בעצם 120 מטר, תגידו לי משוגע, לא אני לא משוגע, אלה המרחקים של מי שרוצה להישאר במערב ראשון צריך להתמודד איתם, זזתי מנאות אשלים, הביאו לי את נאות אשלים, נאות אשלים רודפת אחרי, לא סביר דבר כזה, ושאנחנו קיבלנו את ההחלטה מה ראינו שם, ראינו שם באמת אזור שטח פתוח לציבור שחקרנו ובדקנו, ועקבנו אחרי זה, אנחנו כבר הרבה זמן מסתכלים על האזור הזה, הרחיבו קצת את מעון הילדים ובנו מהצד השני הצפוני מבנה לתנועת נוער, זה הייתה המגמה, אין לי שום סבירות שפתאום יעלו שמה מבנים של 8 קומות שברחתי מנאות אשלים, זה נראה לי פרוץ, הנשוא הנוסף שאני רוצה להתייחס אליו זה להדגיש עוד פעם את נושא החניה והבעיות שיש שמה, תראו ויש לי גם תמונות, העירייה לזכותה יאמר היא הבינה את מצוקת החניה ונתנה שני פתרונות אפשרה לחנות במאונך ברחוב שער הגולן, זה אומנם נותן עוד חניות אבל זה גנב מהמסלול, שתיים זה יצר קושי גדול לצאת מהרחבות של

מעלה החמישה החוצה, כי יש בעיה עם שדה הראיה, ודבר נוסף גם ברחוב ניר דוד ישנו שם אדום לבן, שלא תראו שום קנס, למה כי העירייה הבינה שיש בעיות חניה אפשרה לחנות באדום לבן, על חשבון הנתבי, כיום בשישי שבת אני כל פעם משפשף עם הראי מכונית אחרת, מה יהיה שיהיה לי עוד 50-60 רכבים שיעברו שם, נראה לי לא סביר המגמה הזאת להכניס לתוך השכונה הזאת כל כך הרבה רכבים, דבר נוסף אני הייתי לפני שלושה שבועות באסיפה עם הבן שלי האמצעי, בית ספר נגבה, עליתי קומה ראשונה, זה מה שאני זוכר מתחילת השנה, אני עולה קומה ראשונה הכיתה איננה, איפה היא נמצאת, למטה במקלט, מה יהיה בשלב הבא, אם הם עכשיו לומדים במקלט בכיתה ד', מה יהיה שיכנסו לשם עוד מאה ילדים, איפה הם ילמדו בחדר מורים, נראה לי לא סביר, מצד אחד הולכים בקצה ומביאים את הילדים ללמוד במקלט ומנגד פתאום מרימים עוד 70 יחידות דיוור, אני לא יודע 100-120 ילדים שיהיו בריאים, דבר אחרון אני גר במעוז חים ומעוז חיים יש שמה כרגע 11 יחידות דיוור, יש שמה מעל 20 מקומות חניה, בתוכנית שהוצעה כמובן שצריכים לאפשר גישה למבנים החדשים, ירד ל-15 זאת אומרת הוסיפו עוד 8 יח' דיוור מס' החניות יורד ל-15, בתוכנית המקורית יש לכל אחד מהמבנים האלה מהקוטג'ים שתי חניות, אני אומר בחיים לא שני רכבים לשתי החניות האלה כי אני לא מצליח להכניס לחניה אחת שיש לי ב-2.30-2.40 להיכנס עם רכב קצת גדול, אז אני משוכנע שהם, אני אמצא אותם במעוז חיים בחניות ואני לא אבוא אליהם בטענות כי זה סביר שזה יקרה, אז הורידו את זה עכשיו ל-15, במקום לחשוב איך להגדיל כדי לתת פתרון לצרכים הורידו ל-15 חניות, זה הופיע בתכנונים את יכולה לראות את זה. לסיכום אני חושב שמה שראתה הוועדה המקומית אולי לנגד עיניה זה את הקבלנים שאני לא מזלזל בחשיבותם ובמקרה הנוראי שקרה להם בקריית ראשון אבל אני חושב שהם שכחו את התושבים של קריית ראשון וקריית גנים תושבים וותיקים שהורגלו לאיזה שהוא סטנדרט, אסור לשכוח אותם גם שיש בעיה גדולה עם הקבלנים מכובדים ככל שיהיו, ואני מצפה שהוועדה המחוזית תעשה את תפקידה ותחזיר את היזמים לפרופורציות הנכונות, מבחינת סדרי עדיפויות, מי יש לו עניין בשטח הזה, ומי גר שם כל כך הרבה שנים, ותושב נאמן של אזור מערב ראשון ותחזירו את הצדק.

גב' שלומית דוטן:

תודה רבה לכם, מי מעדיף לדבר ראשון, וועדה מקומית? סליחה, כן, אני שמעתי שניים אז עכשיו זה שלושה. אוסקר ארנסט נח.

מר אוסקר ארנסט:

אני תושב קריית גנים, גרת בתל יצחק 3, ואני שמעתי את כל האנשים המלומדים וקטונתי לעומת כולם לדבר, אבל בכול זאת אני אדבר ממה שכואב לי אם לא אכפת לכולם, לי כואב דבר אחד, אתמול שבת שלמה קראתי את כל הספר הזה, כל האנשים המלומדים, דבר אחד הפנמתי פה יש טובת הציבור, טובת הציבור היא שהקבלן יפוצה בכסף, טובת הציבור היא שיש לי חוות גז ליד הבית, טובת הציבור היא שיש לי לנו אנטנות סלולאריות ליד הבית, הכול לשם טובת הציבור, אבל אני רבתי אני איש ציבור אני איש קטן לא מעבר לציבור, וכשאני קניתי את הבית בשנת 96, זה פרוספקט של חברת שיכון ופיתוח, ופה כתוב קריית גנים הכול כבר מחכים לה שאתם עוברים לטופ ראשון אתם עוברים לסביבה איכותית מלאת חיים תושבי קריית גנים כבר נהנים משירותים קהילתיים, הופכים את המגורים במקום נוחים יותר, יפים יותר קריית גנים הטופ של ראשון לציון במרחק דקות נסיעה מחוף הים, מרכז העיר, בקרבה לדרכי הגישה לתל אביב כאן אתם גרים בסביבה מטופחת ומרווחת המאפרת לכם לגדל את הילדים בלב שלם וליהנות מפרטיות ושלווה, רבותיי אני עוצר פה בפרטיות ושלווה, אני שילמתי קרוב ל 350-400 אלף דולר, לקניית בית בשביל הפרטיות והשלווה, יכולתי לחליפין לשלם את אותו כסף אם היה לי והייתי קונה בסביון, אני רואה אתכם או מי שזה לא יהיה, מקים שני בניינים רבי קומות באזור סביון, לא הייתם יכולים להקים את זה, אבל אני גם לא בא בטענות בנקודה הזאת, כשקניתי את הבית בדקתי כמה דברים בסיסיים, בדקתי וידעתי שיש לי את השפדן, לא נעים כן נעים ריח מסריח, אבל ידעתי מה יש, שקניתי ידעתי איפה עוברים קווי האוטובוסים, הבנתי שקווי

אוטובוסים לא עוברים בתוך השכונה ולא עוברים ליד הבתים, זאת הסיבה שקניתי שהחליטו להקים לי חוות גז ליד הבית לא הסכמתי, כי זה לא היה בידיעה ולא הבנתי את הדברים האלה, אבל ידעתי שיש שטחי ציבור, במסגרת שטחי ציבור הלכתי לעירייה בשנת 96 אצל מנהל הנדסה ובדקתי ודיברתי שם עם הגורמים, אמרו לי אדוני מה זאת אומרת, יש שם חטיבת ביניים יהיה מועדון לילדים, תהיה ספרייה אולי מועדון קהילתי, אמרתי אתם יודעים את זה בוודאות, תראה זה שטחי ציבור, שטחי ציבור זה טאבו, לא נוגעים בהם. מה היו זכויות הציבור לקראת מה שהולכים, אנחנו לא יודעים, זה מה שאמרו לי, אני בתור בן אדם סביר, אני לא עורך דין ואני לא מהנדס בדקתי את כל מה שאני יכול לדעת, ידעתי ש 431 הולך להיבנות כבר אז, אבל ידעתי, על בסיס הנתונים האלה הלכתי והשקעתי ממיטב כספי בנקודה מסוימת כדי ליצור לי פרטיות ושלווה כמו שאמר המפרסם. וכתוב פה הכול כבר מחכה לכם רחובות הולנדים, תאורה, צמחייה, טיפת חלב, גני ילדים, בתי ספר, גני שעשועים, קופת חולים, יש לנו קופת חולים של מכבי לדוגמה שקריית גנים, אין לנו, למה אין לנו אני חבר מכבי, למה אני צריך ללכת לקריית פרס נובל כי שמה יש משום מה קופת חולים של מכבי, מה קרה עם לשים שם מבנה ציבור של מכבי, סתם מתוך דוגמה, ובעוד 15 שנה רבותי מה לעשות אני יוצא בפנסיה האנשים המלומדים בעיריית ראשון, למה לא לבנות לי מועדון לקשיש, למה אני צריך כשאז אני לא אוכל לנהוג, לנסוע באוטו למועדון לקשיש במרכז ראשון, הרי קניתי במיטב כספי בידיעה שפה יש שטח ציבורי, ושטח ציבורי מבחינתי אומר שמחר נוכל לנצל אותו למטרות ציבוריות, אני לא בא רגע אחד להגיד מילה רעה על הקבלנים, זה באנשים שסליחה על המילה נדפקו, מה לעשות אבל אלה הם החיים הם נדפקו בכסף, הכסף שהם נדפקו אולי הם יכולים לקבל את הפיצוי עליו, הכסף שאני אדפק סליחה על הביטוי, לא בטוח שמישהו יפצה אותי, אני חושב שכול הדבר הזה כעיקרון זה שגיאה, אני לא מגדיר את זה כחוצפה, זאת אומרת אם טובת הציבור קיימת איפה הייתם אתם תושבי סליחה אנשי ראשון בעירייה, שהרי מאיתנו אתם מקבלים את המשכורות, בואו לדבר איתנו דקה לפני תגידו תשמעו, רבותיי, אנחנו הולכים להפקיע לכם שטחי ציבור, מזה אתם אומרים על זה, לא שמו לנו שלט בגודל 4 פעמים דף 4A שירד גשם רוב האותיות נמחקו, הדבר זה נתלש ואמרו לנו יש לכם חודש ימים להתמודד עם זה. היינו בעירייה ישבנו עם כבוד ראש העיר תסלחו לי אני לא רוצה לפגוע באדם כעי הוא לא נמצא פה, אבל הוא נראה לי מאוד מופתע היות אוני מכיר את מאיר ניצן ואני יודע שהוא אדם שלא מופתע משום דבר והוא אדם חכם נבון ואדם שמבין כל דבר, זאת אומרת מתי מאיר ניצן מופתע, אתם שעובדים בעירייה רימיתם אותו, הולכת אותו שולל.

גב' שלומית דוטן :
אני מבקשת.

מר אוסקר ארנסט :
אני מבקש סליחה, נסחפתי, אני מודה אמרתי מראש, לא מלומד אנוכי ולא חכם כמו אחרים. אבל עדיין יש את הנקודה המרכזית והנקודה המרכזית זה רבותיי, טוב לציבור, אני הציבור, איש פשוט ששילם את הכסף, לא טוב לי עם העניין לא טוב לי זה רע לי לא מקובל עלי, גם שכניי רע להם, יכולתי להביא את כולם, אבל אני חושב שאם הייתי מביא את שכניי, טון הדיבור ושפת הדיבור, לא בטוח שהייתה מסתיימת שבשפת הדיבור שאני מדבר, ולא בטוח שזה מתאים למעמד זה. כל מה שאנחנו מבקשים ואנחנו מבקשים ממש לבטל את ההחלטה, היא שגויה רעה ואינטרסנטי למטרות כספיות, מטרות כפיות של מישהו שכבודו במקומו מונח, הוא נענש, אבל הוא מעניש אותנו בעקבות זה. תודה רבה.

גב' שלומית דוטן :
תודה רבה.

גב' מירי :

אני יעלה לצוות של המתכננים נקודות רלוונטיות שיפרטו, רועי יהיה אחרי, בהמשך אני לא אחזור על מה שרועי אמר, וגם הוא יחזור ויפרט, בזמנו שהתוכנית הוגשה והוחלט שזה יהיה המיקום לפיצוי להחלפה, לעומת קריית ראשון במאמר מוסדר כל מי שגר במקום מסוים וודאי אם זה אזור מגורים בית שזה 4 יח' דיור לדונם, גם אם היה לו ממול מגרש שמיועד שלמגורים והוא ידע וקנה ו 10-15 שנים הוא חי עם מגרש שבפועל היה מגרש ריק, זה לא סימפטי לראות שבאים ובונים מול, ובוודאי שמגרש שהיה מיועד לבניה ציבורית, אני מאוד מבינה ומלאת אמפתיה אבל ההיבט התכנוני כשבחנו ובחנו בצורה מאוד יסודית איפה אפשר לממש אני אצטט את מתכנן מנהל התכנון שביום חמישי משעתי אותו, את שמאי אסיף, הוא אומר בסל של היעודים בתוך העיר אנחנו צריכים למצוא, זה היה לשימור במקרה, גם צריך שיהיה שימור אבל גם צריך שתהיה בניה חדשה וגם צריך שיישארו שטחים פתוחים אחד זה על חשבון שני צריך לעשות את ככה שיהיה שימור לא לשכוח את החדשה יהיה את החדשה שיהיה גם שטחים פתוחים, ובדיעבד בקריית ראשון דובר על האם בפועל משתמשים לצורכי ציבור, זה פארק זה פארק שהוא כבר מבוצע, ושבחנו את כל השכונות במערב העיר באותה רמה קריית גנים היא מה לעשות השכונה הראשונה אחרי קריית ראשון שנבנתה, היא נבנתה בצפיפות יחסית לכל מערב העיר ולמה שאחר כך חויבנו על ידי לשכת התכנון בצפיפות נמוכה, היא נבנתה לצורכי ציבורי שחושבו בהתאם לתחושת אצבע עירונית ועדיין לא יצא תדריך לצורכי ציבור שהוא חייב שימושים עם כפל עם שילוב שימושים בשעות שונות ובדיעבד קיבלנו שכונה שהשבצים אצלה בעודף וכיום והשצפים בכלל אני הגשתי נייר שגם המתנגדים הגישו את זה במסמך, אנחנו בעודף של כ 144 דונם צורכי ציבור, שמתוכם 138 דונם צורכי שצפים וקרוב 5.7 דונם לאחר השינוי של השכונה, צורכי ציבור זה מושג כללי, השכונה הזו היא מספיק גדולה שמבחינת ספי כניסה היא כוללת גם את כל הפרמטרים, אם זו שכונה קטנה אזי יכול להיות שיש חשש לשימושים שלא נכנסים בסף כניסה, פה אין את החשש הזה כי כל השימושים כמעט נכנסו, יש עודף מאוד גדול של צורכי ציבור ואם אנחנו וצריך להכניס לתוך השמיכה הזו אנחנו לא תופרים לה עוד שוליים ולא מוסיפים לא מכפלת, ולתוך השמיכה הזו של מערב העיר שהיה צריך להכניס זה היה המיקום תכנונית הסביר ביותר להכניס, מבחינת ייעודי הקרקע זה נכון, זה אזור מגורים ב' אבל אני שוב מזכירה אחר כך אנחנו כולם למעט פרס נובל שעשינו מלחמת עולמות שם, שכל מערב העיר יהיה ברובו בניה ריבויה, כי המדינה החליטה לצופף את המכרז וראשון ביניהם, זה אזור מגורים בית מיוחד שזה אומר 4 יח' דיור לדונם, אבל כל קריית גנים כל נאות אשלים זה אזור בניה ריבויה, רחוב חומה ומגדל האופי שלו אזור בניה ריבויה, עכשיו אני לא אכנס שאוסנת תפרט את הפרטני אבל גם אם מכנסים קטע של בניה ריבויה, האופי לא משתנה האזור של הבניה הנמוכה משלים ומסיים את רחוב הזה ואת השכונה של הבניה הנמוכה, והגוש של שני שהבניינים משלים את ומתאים באופי לרחוב חומה ומגדל, אנחנו בנוסף תכנן האדריכל שהמגורים יהיה אזור בצפיפות יותר נמוכה, של שתי יח' לדונם ולא של ארבע יח' שאפשר היה להחליט שזה יהיה 4 יח' לדונם, ולהוריד עוד את הוגבה של הקומות, לדעתי הרווח יהיה בהפסד אבל זה נקודה. הקטע של השבץ עוד מילה על השבץ אני אגיש לכם פרוגרמה לצורכי ציבור, יש לכם? אני אתן לכם, בנוסף הרצועה של השבץ היא רצועה שהרצועה קיימת כבר 15 שנים סטטוטורית, אפילו יותר ו-10 שנים בפועל, היא כבר כולה מאוכלסת היא קיימת, זה לא שכונה בהתהוות וזה שטח שכמו שאמרתי יש עודף, עכשיו העודף אני אראה הוא אפילו לא עודף מפותח, הוא עודף, זה הצילומים, עיריית ראשון לציון בדרך כלל שטחים שמיועדים לשבץ מפתחים את זה כשכונה זה לא קרה, זה קרה בצורה מאוד לא, אין פגיעה בהריסה של איזה גן קיים. לנושא של מצוקת החניה והמפגע כתחבורתי, כפי שהם ציינו המתנגדים אנחנו עשינו ישיבה בנושא על ראש העיר והעלנו בפניו את הטענות של המתנגדים ואכן אנחנו מסכימים לאפשר נגישות.

גב' שלומית דוטן :

אני רוצה להבין זאת ההצעה שאתם שמים על השולחן?

גב' מירי :

כך. אנחנו מסכימים שהרחוב הזה, אנחנו נתנו הנחיה למתכנן שידבר עם הבעלים, הרחוב הזה להרחיב מ-12 מטר ל-14 מטר, על ידי הזזה ושינוי של הפרופורציות, אנחנו נתנו הנחיה למתכנן את הבינוי של המבנים לשנות כך שלא יהיה ארכי, המבנה האחד ממקום מאחורה המבנה השני פה, להרחיק אתו ככל שניתן צפונה על ידי זה לאפשר הרחקה של השורה הזו, אנחנו אמרנו לו שיבדוק, פה יש כמו שהראיתי בצילום שטח שהוא במאת לא משמש לכלום, הרחוב מסתיים פה אז אמרנו תבדוק גם אפשרות של לעשות פה של סיבוב כדי לא העמים תנועתית לשכונה בנוסף להרחבה, ולהוסיף פה עוד מגרש אחד, על ידי זה להוריד עוד יח' דיור פה, לצמצם את הוגבה ובנוסף תנועתית להכתיב שהגישה לחניון לחנות של הבניה בריבוי יהיה מחומה ומגדל, זה נכון שיצטרכו לעשות פרסה כדי להגיע אבל פה אין הרבה תנועה זה לא מוביל לכלום. אני חושבת שהשינויים האלה הם ישפרו משמעותית את רוב הטיעונים של ה, אני לא מדברת על הטיעונים האמוצינאליים שאני בהחלט מבניה אבל את התיאומים התכנוניים אני בהחלט חושבת שזה. פה אנחנו להרחיב כדי למסד את זה והיום החניה היא עד לכאן, להרחיב את זה לעשות חניה ציבורית שהיא גם תשמש גם להורדה וללא נגישות.

מר רועי בר :

המצב הקיים נוח למתנגדים והם לא רוצים שינויים, אבל הראיה שלנו היא ראייה קצת יותר מערכתית והיא מסתכלת על מרבית השכונה המערבית ולא על השכונה בודדת, מבחינה של צדק חלוקתי נקרא לו, השכונה הזאת קריית ראשון תוכננה בצפיפויות של היא התחילה להיבנות ב-78, הצפיפויות שלה היו בין 16 ל-24 יח' לדונם נטו, השכונה הצפופה ביותר במערב ראשון, לעומת זאת קריית גנים השכונה הזאת תוכננה ב-1990, כאשר קרוב לעשר שנים שהצפיפות במחוז מרכז הוגבלה בתנאים שהוועדה המחוזית פרסמה ב-1984, הפחתת צפיפות ב-25% בכל המחוז וכתוצאה מהפחתת הצפיפות הזאת, הצפיפויות בקריית גנים הנמוכות ביותר במערב, יותר מכיוון שהשכונה הזאת היא השכונה הראשונה שנבנתה במערב העיר במסגרת הבניה המסיבית שהחלה באוגוסט 90, השכונה גם מרבית ההיתרים שבה הוצאו לפני שנכנסו לתוקפם תקנות סטייה ניכרת שאפשרו הוספת 20% על מסי יח' הדיור, כך שבסופו של דבר הצפיפות שבשכונה הזאת ביחס לנאות שקמה נאות אשלים ופרס נובל, היא באופן יחסי הנמוכה ביותר, אנחנו מדברים על שטח שבו עמד הקנטרי קלאב מצוי כאן זאת החלקה ואנחנו יכולים לראות בכל המתחם הגדול הזה אין ולו גם ציבורי אחד ראוי לשמו, וכאשר הקנטרי קלאב הזה נהרס על ידי העירייה כמבנה מסוכן, האופציה הראשונה שעמדה לפני העירייה זה להטיב במקצת את החיים של קריית ראשון שהיא הצפופה והעמוסה ביותר בראשון לציון. לכן בפועל ההסכם למעשה בא לעשות איזה שהוא צדק חלוקתי עם תושבי השכונות במערב, בקריית גנים יש פארק ענק יפיפה שמבחינת ציבורי הוא שלמות במובן בצרכים והביקושים, ישנה עוד רזרבה ולכן בכל השכונה הזאת אין לנו מטר פנוי אחד לרפואה שאפשר יהיה לתת לתושבים קצת איכות חיים ולכן בצדק חלוקי אכן בעיניים של תושבי קריית גנים מטילים עליהם מעמסה כדי להקל עם שכניהם מצפון, וזאת המציאות אי אפשר להתכחש לה, בפועל קיים כאן היום גן ציבורי גדול מטופח של כ-8 דונם של המגרש ועוד שטחים נוספים, הוא פותח ולכן גם מבחינה תכנונית אם היינו יוצרים קו כחול אחד ואומרים רבותי, אנחנו עושים בין המגרש הזה למגרש הזה, אז זה היה לא היה יכול להישמע אף טענה בצד הסטטוטורי, השטח הזה נלקח עוד לפני שהתוכנית הזאת פותחה, הציבור גם נהנה כבר שנה וחתי מהגן הציבורי שזה בעצם התשלום הציבורי המירכאות, במסגרת ההסכמית צריך להבין עיריית ראשון לא מרוויחה ממנה דבר, עיריית ראשון החזירה את הקרקע לבעלים המקורי שלו שהוא מנהל מקרקעי ישראל, מנהל מקרקעי ישראל החזיר אותה ליזמים היזמים משלמים למנהל מקרקעי ישראל על כל תוספת זכויות את כל מה שהנקבע במנהל מקרקעי ישראל, כלומר אין כאן אף אחד שהרוויח במירכאות בטענה המנהל גובה את מה שהוא צריך לגבות כמנהל, העירייה לקחה 6 דונם שהיו פרטיים והפכה אותם לציבוריים ונתנה 6 דונם שהם ציבוריים ועבירה אותם בחזרה. זה תמצית הדברים ואני אומר עוד פעם אני לא יכול להתמודד עם הטענה של תושבי

השכונה אהבנו את מה שיש לנו ואל תקלקלו לנו, אבל בראייה כולל זה המצב, הפחות שאנחנו יכולים לעשות למען קריית ראשון.

גב' שלומית דוטן :

היו טיעונים לנושא התנועת, יש משהו אין לך? אנחנו עוברים ליזמים.

גב' אפרת :

נושא ההסכם שהעלו כאן רציתי לדעת אם הוא עבר לאישור ?

גב' שלומית דוטן :

כן, כבר אמרו את זה דבר ראשון שרועי דיבר לגבי התוכנית עוד לפני שהתחיל כל הדיון בתוכנית הוא אמר שהסכם אושר בבית משפט קודם ואחרי זה על ידי שר הפנים, ממש אלה היו השלושה משפטים הראשונים בדיון. כן.

עו"ד אבי פורטן :

בשם חברת משר שהגישה את התוכנית יחד עם הוועדה המקומית ראשון לציון, יש כאן את האישור של מנכ"ל משד הפנים, אם רוצים לצלם, אני מניח שגם בתיקים אצלכם, אני אשתדל לענות על טענות המתנגדים אחת לאחת, אנחנו הגשנו תגובה כתובה לפי תקנה 13 לתקנון סדרי דין בהתנגדויות היא הוצעה גם למתנגדים גם לוועדה המקומית גם לוועדה הנכבדה, אז אנחנו חוזרים על כל מה שכתוב בתגובה הכתובה, גם אם לא נציין משהו פעם נוספת שלא ישמע כאילו חזרנו בנו משהו מהכתובים שם, אי רוצה להתייחס רק שניים וחצי משפטים להסכם ואחר כך לתוכנית עצמה, לפני שהגיעו הצדדים להסכם הוזכר שהיה פה דיון, לפני שהפרקליטות שמסדה גם את גז המנהל, לפני שהסכימו לחתום על ההסכם מטעם המדינה נערך הליך של טיעונים גם בוועדה המקומית וגם בלשכת התכנון המחוזי ויש סקיצה שהיא מצורפת להסכם שהיא דומה מאוד לתוכנית כפי הופקדה בסופו של יום, כך שהדבר לא נעשה באיזה שהוא, גם יושב ראש הוועדה המקומית נתן את הסכמתו לדבר בשעתו והוועדה המקומית חתומה על ההסכם אין פה שום הפתעות ויש פה נושא שנבדק לעומק לפני שהגיעו להסכם.

גב' שלומית דוטן :

אבי, אבל כמובן התוכנית היא תוכנית שעומדת לפרסום, ואנחנו זה המקום שאנחנו עומדים הפניה, הכול יפה וטוב אבל צריך לענות לטענות של המתנגדים.

עו"ד אבי פורטן :

ההתייחסות שלי תהיה לגופה של תוכנית, מאחר והועלו טענות שונות ביחס להסכם, שאולי ידעו ולא יעדו וכן הלאה, לכן אני הייתי חייב את ההתייחסות הזאת, פעם שנייה שזה נעשה רק לאחר בדיקה מעמיקה של כל גורמי המקצוע הנוגעים בדבר עם סירוב של תסריט, פעם שלישית גם וועדת המשנה פה שהחליטה על הפקדת התוכנית הזכירה את ההסכם כך שזה דבר ידוע גלוי וברור ולא הוסתר. לתוכנית עצמה כי אני מקבל את הערתה של יושבת הראש אתם וועדה אתם לא כפופים להסכם הזה במובן המשפטי הצר של העניין אתם צרכים לשקול את הדברים לגופם, מה שאני מנסה לעשות להוכיח שהתוכנית הזו היא תוכנית ראויה ודרושה ונחוצה, היא תוכנית בפי עצמה אפילו ללא תלות בהסכם עצמו, עורך התוכנית נתן קצת רקע ביחס לתוכנית בפתיח הדיון וגם אדריכל קורן צרף חוות דעת יותר מפורטת שצורפה כנספח א' לתגובה שלנו, אני רוצה כמה משפטים או כמה הדגשים ביחס לתוכנית, אני חושב שהתוכנית הזאת נעשתה באמת בהגינות רבה ותוך מתן תשומת לב מרבית לאזור שמתוכנן, לא נעשתה פה איזה שהיא גריסה ברגל גסה לתוך אזור בנוי ומפותח אלא נלקח בדיוק בחשבון האופי של האזור במובן זה שכל הבינוי שמצאנו, כל הבינוי כאן נעשה כבניה צמודה שאופיינית ותואמת לבינוי שנעשה כאן מסביב, מצד שני הבינוי פה נעשה כבניה ריבויה, שתואם לבינוי שקיים פה ממול ואני יכול לצרף להראות

לכם צילומים של הבניה ברחוב חומה ומגדל מהעבר שני של הכביש, אפשר לראות שהיא בניה שגבוהה יותר בקומה ממה שאנחנו מבקשים פה בתוכנית הזו, כך שאין פה ניסיון לבוא ולהידחק בבניה מסיבית שלא אופיינית ולא מתאימה לאזור. לגבי אופי הבניה לגבי צפיפות הבנייה, צפיפות הבניה שמוצעת פה היא אפילו נמוכה כמה שהסביר עו"ד בר שהצפיפות קיימת בשכונה היא נמוכה מאוד ביחס למערב ראשון, אנחנו אפילו פחות מהצפיפות הקיימת בשכונה אנחנו עומדים על 12.258 אזור הצפיפות נטו נמצא בתוכנית הזו, לא צריך להזכיר שתמא 35 מחייבת אותנו לטווח בין 11 ל-22, כך שאנחנו ממש בתחתית של טווח הצפיפויות שתמא 35 מדברת, שהיא קבעה לראשון, אנחנו בקושי מגדים את ה-12.2 בצפיפות. לגבי נפח הבניה, באים המתנגדים ואומרים אילו יכולנו, אילו היו בונים כאן את מה שמותר לפי התוכנית לפי זה קנינו את הדירות, על זה לא יכולנו להתלונן ולא להגיש שום דבר, זו הייתה מה שמכנים ההסתמכות, זאת ההסתמכות שלנו, שיביאו מבנה ציבור יש רשימה בסעיף 188 ב' לחוק, יש מגוון גדול מאוד של שימושים ציבוריים, כולל מבנים לחינוך תרבות, בתי אבות כל הדברים האלה אילו היו עושים לא יכולנו להגיד מילה, אז אני אפשר היה להתווכח מה עדיף שיהיה לך מול הבית, היכל תרבות, בית אבות או קוטג'ים, כל אחד לטעמו, בדרך כלל שהשמאים נותנים הפחתה כאשר אתה בונה מבנה ציבור מול הבית של אדם, כי זה לא מה שמעלה את השווי על פי רוב, אבל נגיד שזה העניין של טעם אישי ואיך הבן אדם תופס את העניינים להסתכל רק על הנתונים האובייקטיביים, בנתונים האובייקטיביים מבחינת זכויות הבניה התוכנית הזו מפחיתה ב-30% את זכויות הבניה במתחם לעומת מה שמותר לפי התוכנית הקיימת כמבנה ציבור אילו הייתי בונה בית אבות לפי התוכנית המאושרת הייתי יכול לבנות 30% יותר זכויות בניה וגם בתוכנית הקיימת גן אין הגבלה לגבי גובה, זה לפי תוכנית בינוי שתאושר, כך שגם ברמה האובייקטיבית אם אני משווה מה היה מה יש לשכנים לפי התוכנית הקיימת לעומת מה מוצע, לפי התוכנית המופקדת אז אנחנו רואים שיש פה הטבה בכל הפרמטרים האובייקטיביים של צפיפות, גובה וכדומה, אני רוצה להתייחס לטענות הפרטניות שהועלו. ראשית עו"ד הס אומר יש פה שאלה עקרונית האם נכון לקחת שטח ציבורי ולהפוך אותו למגורים, וזו השאלה העקרונית שצריכה להישאל כאשר בוחנים את התוכנית הזאת, אז הזכיר עו"ד בר את ההסכם ואת האינטרס הציבורי רחב של עיריית ראשון לאשר פיתוח של שטח ציבורי פתוח לשכונה סמוכה, זה עומד ברקע אבל לא על זה אני נשען, היו אומרים בסלנג שטח ששוחרר לא יוחזר, סוף סוף יש שטח ציבורי אז למה לוותר עליו, השטח "לא שוחרר", רואים את זה בהסכם שצורף, השטח בבעלות פרטית, הוא לא שייך לעירייה כשהוא ישוחרר צריך להפקיע את השטח ולשלם פיצויים הרבה מאוד כסף, והשימושים שמותרים במקום כפי שאמרתי, יכול היזם מחר להקים בית אבות בבעלות פרטית, זה לא שטח שמשוחרר, נקודה שנייה, הזכרנו גם בתוכנית הזאת.

גב' שלומית דוטן :

שם ביטחון, זה מוכר ממני, לא להתבלבל.

עו"ד אבי פורטן :

אבל זה במדינה ש 93% מהקרקעות הם של המנהל, זה הכי קרוב למעלות, כך שהנקודה שאם העירייה רוצה לממש את זה לצורך ציבורי היא צריכה לנקוט אקט ענייני, שלטוני להפקיע את הקרקע ולשלם פיצויים כפי שהעיר עו"ד בר, היא לא יכולה לנקוט כך כי זה נוגד את ההסכם שקיבל תוקף של פסק דין, אבל לגופו של עניין הזכירה פה אדריכלית ראשית של העירייה, השטח הזה לא נחוץ לצורכי ציבור, ויש פה דרמה שנערכה על ידי העירייה כתנאי להפקדתה של התוכנית הפרוגרמה הזו נבדקה על ידי לשכת התכנון. לנקודה הזאת אני אומר ברגע שמוסכם שהשטח אינו נדרש לצורכי ציבור, אז אין לשמור אותו לצורכי ציבור בשביל מאגר להגיד יש שטחי ציבור, השטח הזה קיים כ-15-10 שנה, כצורך ציבורי ברגע שלא נעשה בו שימוש לשטח ציבורי ממילא חובתה של הוועדה מהקומית ליזום את שינוי הייעוד בו לצורך שכיר, יש מספיק פסיקה בעניין הזה ולכן אם אין צורך ציבורי אי אפשר להגיד אנחנו נאחז בן ונשאיר אותו ככה כאבן שאין לה. לא בכדי

הזכרנו פסיקה שאומרת שגם מגורים נחשב צורך ציבורי דרושה בהפקדות על פי פקודת הקרקעות ואם יש חובה על מוסדות התכנון או על כלפי מוסדות התכנון אני רוצה או להבטיח מלאי תכנוני מינימאלי של יח' דיור במגורים, ואם אנחנו מצויים במטרופולין ראשון ואנחנו נמצאים עם שטח שאינו נדרש כצורכי ציבור ומבוקש פה המינימום שבמינימום כלפי הצפיפות אני הייתי מצפה הפוך אני הייתם אומרים לי איך אתה רק 12,2, אתה צריך לפחות לתכנן פה 17-18 יח' לדונם אם כבר מצאת קרקע שהיא ראויה עם תכנון מבחינת מגורים, ולכן גם הפיתוח לצורכי מגורים ויצירת אותו מלאי תכנוני הוא בעצם צורך ציבורי במובן הרחב של המילה והגענו לפסיקה בעניין הזה. שמענו פה טענה של המתנגדים טענת ההסתמכות, מכרו לנו את הדירה חברה יזמים כזאת או אחרת, נתנה לנו פרוספקטים ואמרה שכך וכך יהיה מול הבית שלנו. אם מקבלים את הטענה הזו אז למעשה הוועדות הנכבדות לא יכולות להפסיק את העבודה שלהם, כי מה שהיה הוא שיהיה, אי אפשר לשנות שום תכנון במדינה הזאת, כי ברגע שאושרה תוכנית מתאר כל שהיא אז חייב להיות סיטואציה סטטית אסור לשנות אותה כי תמיד מישו יסתמך ויוכנע ויעשה איזה שהם עסקה בקרקע, אז מותר להגיד שזה לא המצב והחובה של מוסדות התכנון היא לטעון את התכנון מעת לעת לראות אם התכנון עדיין רלוונטי ולראות אם הוא מחייב שינוי כזה או אחר, כן או לא, ואם כמו כאן זה מקרה קלאסי השלימו פיתוחה של שכונה רואים שיש שטחים ציבוריים עודפים ויש בעיה שמחייבת פתרון, ומתאים פה להשלים את המשבצת הזאת למגורים זה המקרה בדיוק שמוסד צריך להשתמש בסמכותו ולשנות את התכנון לתכנון עדכני יזם כזה או אחר הבטיח לרוכש קרקע הבטחה מסוימת אני לא יודע אם אותו יזם היה מוסמך, זה עניין חוזי, בין היזם לבין רוכש הדירה אם בכלל יש טענה כזאת, אני לא מניח שאפילו היזם יוכל להבטיח שלא יהיה שינוי בתכנון, וגם פה אני מפנה על הפסיקה שאנחנו נתנו בעניין הזה, ולא צריך יותר מידי לפרט בעניין הזה, עו"ד הס דיבר על כך שאם כבר נעשה שינוי ייעוד מציבורי ללא ציבורי אז צריך להחזיר את הקרקע לבעלים, אז כמה תשובות, ראשית כל הכבוד לשכנים שהוא מייצג, אין להם שום מעמד לטעון את הטענה הזאת, מי שטוען לזכויות הקרקע ואומר למה החזרתם לאיש התוכנית ואתם לא מחזירים לי, זה לא איזה שהיא עתירה לא עניין של עתירה ציבורית, טענה שנייה אילו הטענה הייתה נכונה היו אומרים במקום להחזיר לחברת משר אנחנו נחזיר את זה למנהל והמנהל יוציא מכרז נוסף ותזכה חברה פלונית מה זה יטיב את מצבו של מצבם של התושבים עדיין תהיה שם שכונה והיא תבנה אין שום, אבל חשוב מכל גם אין לזה שום בסיס משפטי לטענה, והראינו את זה הדבר נעשה על ידי הסכם שקיבל תוקף של כל הגורמים המוסמכים קיבל תוקף של פסק דין, שהחברה הזו החלקה הזו הוקצתה למגשי התוכנית במסגרת הסכם חילופי קרקע, על פי פסק דין קיבלה את כל האישורים הדרושים ואין שום עילה להעברת הקרקע לצד ג' כל שהוא. עכשיו המתנגדים טענו גם בהתנגדויות הכתובות שלהם וגם בטיעון בעל פה, טענות כלליות אני קורא להם עניין פגיעה באיכות החיים, ונזרקו הרבה אמירות בנושא הסתרת אור, שמש אוויר ונוף וכן הלאה, אז יש שאלה מקדמית משפטית, בנושא של נוף האם בכלל פגיעה בנוף זו עילה משפטית שאפשר בגינה להתנגד, כלומר האם לבן אדם יש זכות מותנית שהנוף מול הבית שלו משתנה לעד, אילו הייתה מוכרת זכות כזאת אז היה אפשר להפסיק את כל מי שיש לו נוף, ברגע שיבנו באיזה שהיא קרבה לביתו עלולים להסתיר את הנוף שלו והאם יש לו זכות לנוף זה, למרחב אין סופי מסביב לחלקה שלו, אנחנו מצוטטים פה פסק דין ג' שמביא בהסכמה דברים של עו"ד שלום זינגר המוכר לוועדה זאת ביועץ משפטי שלה בעבר שכתב מאמר בעניין והוא אמר בצורה יפה "אם תוכר זכות כזאת של מעין פגיעה עקיפה זה כאילו הבן אדם רוכש זכות עניינית בקרקע של השכן" או אם ניקח את הדוגמא שלנו, שאני לא אבנה בחלקה שלי הרי זה יסתיר לו את הנוף, הוא הרי לא רכש את החלקה, אין מחלוקת אבל הוא אומר למרות שלא רכשתי אני רוצה מעין זיקה קטנה שלא יבנו, אני חוזר למה שאמרתי בפתיח של הדברים שלי, הזכויות הקיימות אני יכול להרים מבנה ציבור בגובה לא מוגבל ולא מוגדר ואני יכול להסיר את אותו נוף גם היום, ולכן ברמה המשפטית זאת לא טענה, אבל מעבר לכך לא התעצלנו ולא רצינו להגיד אלה טענות כלליות ולא מבוססות, ולכן גם ביקשנו מהיועצים שלנו שיבחנו אותם והם אכן בחנו אותם הם צירפו חוות דעת, החוות דעת מצורפות לתגובה שהגשנו אם תבקשו

ותאפשרו אז גם ניתן להם שישבירו את עיקרי חוות הדעת שלהם, אבל הם אומרים בצורה הכי פשוטה, דר' אסנת ארנון, ומשרדה בדקו את הטענות בנושא איכות סביבה אז אין בעיה של הצללה, ורואים את זה בטבלה בצורה מאוד ברורה, אין בעיה של רעש, אין בעיה של זיהום אוויר, אנחנו בדקנו את זה ברמה של חוות דעת מקצועיות אני מפנה בעניין זה רק לדוגמא עניינית, 1062/03 רמי בונה נגד וועד מקומי צור הדסה, במשפט מחוזי בירושלים ששם אומר בית משפט הוא משווה את חוות הדעת של המתנגדים שהייתה מאוד כללית, אומר לכן אי אפשר להסתמך עליה, פה אין אפילו חוות דעת כללית של המתנגדים יש לנו אמירות שהם תחושות בטן שלהם, לא מסתמכות על חוות דעת לעומת זאת יש חוות דעת מפורטות, של מגישי התוכנית בסיטואציה כזאת נאי חושב שחובתה של הוועדה הנכבדה להעדיף דעה שהיא מגובשת בחוות דעת מקצועיות. בנושא של תחבורה אז גם נזרקו הרבה מספרים והרבה תחושות לאוויר, בדברים של המתנגדים. החוות דעת שלנו אומרת דבר מאוד פשוט, התוספת התחבורתית הצפויה מהתוכנית הזאת וזה המבחן הרלוונטי היחיד לצורך העניין הזה, תוספת התחבורתית הצפויה בשעת שיא, בוקר מ-60 כלי רכב בשעה, ומערך הדרכים הקיים כפי שהוא היום עונה על הצרכים כולל התוספת המבוקשת בתוכנית המופקדת, כל המפרים האחרים, 150, הם לא מבוססים ולא מאורגנים גם בעניין הזה אגב אנחנו הלכו וצילמנו אותו מעון יום מדובר שנטען שיש שמה פקקים ואי אפשר לחנות וכולי, צילמנו את זה ביום חול רגיל ביום שני, 4.6, בין השעות רעב לשמונה, לשמונה וחצי, השעות שבהם ההורים מביאים את הילדים לגן, ואפשר לראות מהתמונות שלא כצקתה ואין שמה כאלה עומסים וכאלה פקקים.

גב' שלומית דוטן:

אבי, יש לי שאלה אליך, אתה מתכוון לדבר גם לגבי ההצעה של עיריית ראשון לשינוי, אתם הולכים לזה ביחד, כי עד הרגע אני לאכל כך הבנתי אם אתם הולכים על התוכנית שעומדת בפנינו ומבקשים להחליט עליה בלבד, או שאתם מתכוונים גם לדבר על ההצעה שניתנה לגבי עיריית ראשון.

עו"ד אבי פורטן:

ברשותך עוד שתיים שלוש נקודות ואז אני אתייחס להצעת הפשרה רק שאני אסיים, לנושא של התנועה אני מפנה לחוות הדעת שצרפנו של אריאלה בעניין הזה והיא מדברת בעד עצמה, בנושא של נספח הבינוי עו"ד הס לא העלה את זה בטיעון בעל פה אני מפנה לתגובה שלנו בכתב לעניין הזה שבעצם בשורה תחתונה אומרת שהדברים מספיק מפורטים מוסמכי התוכנית מחייבים וצריך איזה שהוא מינימאלי לנספח הבינוי. בנושא של 197 היו שתי טענות אחת הייתה בכתב שלכאורה הוועדה המקומית חשפה את עצמה שלא תעמוד בהם אז הדבר האחרון שאפשר להאשים את הוועדה המקומית זה שהיא לא דואגת לאינטרסים שלה וצירפנו כתב שיפוי שנדרשנו לחתום עליו וחתמנו עליו כשמהבחינה הזאת אין חשיפה של הוועדה המקומית. לנושא של הקו הכחול, מבחינתנו הקו הכחול מגודר לפי השטח של התוכנית, שהתוכנית קובעת לגבי הוראות אם התוכנית רוצה לשנות משהו בשטח נתון, אז אותו שטח היה חייב להיות כלול בתחום התוכנית מה שאצלנו כתוב הקו הכחול, לצרף סתם שטחים שלא קובעים לגביהם כלום לקו הכחול כי מישהו אומר שהוא רוצה אולי לתבוע פיצויים אז לצרף את הרחובות שהזכיר עו"ד הס אז לצרף גם את השורה הבאה של הבתים כי גם השורה השנייה והשלישית גם תרצה לתבוע פיצויים, זה בפני עצמו לא מצדיק שינוי בקו הכחול, ברגע שהתוכנית לא מתייחסת ולא קובעת הוראות לגבי אין שום הצדקה לצרף אותו לקו הכחול, נהפוך הוא אם אכן ואומר עו"ד הס אני גובל, מילא גובל אז לא צריך להרחיק את הקו הכחול, אם הוא גובל ועל פי מבחנים של בית משפט דרך צרה וכולי, אז השאלה לא שאלה, אנחנו מתנגדים להרחבה של הקו הכחול. לגבי ההצעה.

מר דב קורן:

לגבי האדריכל דב קורן טכנאי התוכנית, התגובה הראשונה זה לנושא התוכנית עצמה ונושא בנייה, אני לא חושב שזה היה ברור אבל לחברת משר יש בעצם הסכם חכירה, מאובן ל

49 ועוד שנה על הקרקע הזו, נעשה כחוק על ידי מנהל מקרקעי ישראל זאת אומרת היא חוכרת לדורות כמו שכל אחד מכם חוכר לדורות על המגרש שדלו, ולכן בעצם אחד הדברים הראשונים שהם ביקשו ממני לעשות זה לבדוק איזה בית אבות או איזה בניין או איזה מגדל גדול אפשר לעשות פה ואכן אפשר לעשות פה משהו מאוד גדול, אני חושב שהייתם נבהלים אם הייתם רואים איזה מפלצת אפשר לבנות פה על פי התכנית המאושרת, ואפשר אני אומר לכם את זה חד משמעית. אתם יכולים לבדוק אותי אבל זה דבר שהוא בהחלט אפשרי יש להם את הזכויות הקיימות על השטח, זכויות הבנייה הקיימות על פי תוכניות מאושרות זה מעל 17.5 אלף מטר מרובע מעל הקרקע, אנחנו עושים את זה משיקול עסקי קנייני שלנו, אבל אני אומר עוד פעם אם הייתם בוחנים באמת מה ניתן לבנות פה ואני בחנתי עשיתי מעין תוכנית בינוי פנימית, אני אומר לכם בכנות שזה משהו די מבהיל, זאת תוכנית מאושרת על פי תוכניות תקפות, אני רשמי במסמך שלי את שם התוכנית שמקנה את הזכויות האלה, היא תוכנית מאושרת ואלה הזכויות שהמנהל החכיר, בעצם ליזמים והם יכולים לבנות אותם מחר בבוקר, אז זה דבר ראשון אני רוצה לידע אתכם ועשיתי בדיקה ואתם מוזמנים לעשות אותה גם לבדוק אותי. לעניין הנשוא של הנוף, אני מודה שכשאני עשיתי את הבחינה של הנוף לא האמנתי שמדובר על הבניינים בריבויים שאתם מתייחסים אליהם בקצה הרחוק של השכונה שמקומה 7 בדקתם אותה, לא, אמרתם באזור הזה אין בנייה נמוכה זה והקבל בנייה גבוהה, פה יש רק בנייה נמוכה, אז אני מודה שאני לא התייחסתי לנוף מאיזה אזור רחוק בשכונה של בנייה ריבויה אני הנחתי שהתושבים שגרים ברחובות האלה הסמוכים בפרויקט, הרחובות של הבנייה הנמוכה של שתי הקומות הם אלה שעלול להיפגע הנוף, אני מודה חוסר הבנה קוצר ראייה שלי ולכן הנחתי ששורות המבנים שנמצאות פה ממול לא מאפשרות לבניינים שנמצאים פה איזה שהוא מבט לכיוון מערב, אליהם התייחסתי, אני לא התייחסתי אני מודה לחלקים הרחוקים יותר שיכול שיפגע הנוף שלהם לים אני לא יודע מאיזה מבנה צולמה התמונה, גם למרות זה בהנחה שבדקים את הנוף משם, הרי זוג בניינים שנמצא כל כך מרוחק ובגובה מהסוג הזה, אני לצערי כנראה שהסטנדרטים שלי לא דומים לשלכם, לא מייצג שום פגיעה בנוף. הנושא השלישי הוא הנושא שאולי אני יכול לנסות להדגים אותו באיזה שהוא חתך, מדבר קצת על הפרטיות ועל דברים מהסוג הזה, אנחנו מדברים על זה שהבנייה של המגורים ב' שהוזכרו פה היא בסך הכול הבנייה יחסית צפופה, זאת אומרת אנחנו מדברים על בניינים שהמרחק מהחלונות שלהם הוא יחסית קטן, שהחצרות הפרופורציה של החלונות לעומת הגובה של המבנים ניתן לראות גם בבינוי לא מאיפה שאתם נמצאים אבל אולי חלקית בבינוי שלנו, חצרות מאוד קטנות מאוד נצפות מהשכנים מאוד קרובות, אנחנו מדברים להיפך, הבניין שלנו בשורת הבניינים האלה רחוק הרבה יותר החלונות שלו רחוקים הרבה יותר שאשר השכנים שלכם הקיימים היום, אני כבר לא מדבר על ריחוק מהבניינים הגבוהים, אני לא מדבר על זה שמהבניינים הגבוהים לא ניתן בכלל לראות מבט לתוך החצרות בגלל שהם כל כך צרות ותחומות על ידי שתי קירות בגובה של 7 מטר, לכל האורך כמעט באופן רציף ולכן החצרות נמצאות מאחור, לא פונות לכיוון הרחוב החצרות בחזית הם יותר חצרות כניסה ושירות, וחנייה לכאורה. לכן בעצם כשאנחנו מדברים על כל הנושא הזה של הפגיעה החמורה בפרטיות אפשר לראות את האפשרות לייצר בכלל הכללה במרחקים האלה על הבניינים, אני לא אקח את העבודה של אסנת ואת מה שכתוב בדוח, אבל הדברים האלה הם דברים לחלוטין לא רלוונטיים, הם מין יחסיות שבסדר אפשר להגיד אותם אבל הם לא ממש רלוונטיים. רק בגלל שצף פה העניין של עודף שטחי השירות, אני רוצה לציין שלפני התוכנית היה עודף של 16.5 דונם שבץ, הם הסכימו כל פעם 5.7 או 5.6 או 7 דונם, זה אחרי התוכנית החדשה. לסיום, אנחנו בוודאי לא נתנגד לגבי כניסה מרחוב חומה ומגדל, אני חושב שגם אם תישאר הכניסה הדרומית שתחבר בסך הכול את הפרויקט שלשכונה שהוא חלק ממנה, מאחר והנגישות דרך השכונה אל היציאות האחרות אליה, ואל המרכזים שלה, היא יותר מורכבת ויותר ארוכה כפי שאתם יכולים לראות מהפינה הזאת לכל מקום אחר בשכונה או ביציאות, אני מניח שהתושבים יעדיפו לצאת בצורה פשוטה החוצה ולכן בוודאי בשעת שיא בוקר או צהריים בטח 90% מהדיירים בכלל לא השתמשו בדרכים הפנימיות בתוך השכונה ואולי גם בכול השעות וברוב השעות האחרות ואם בכלל חיבור כזה ישרת

הוא ישרת תנועות מעטות בלבד של תנועה בתוך השכונה של הדיירים למטרות אחרות, אני חושב שבכל מקרה ההרחבה פה שכל פעם הזכירו בזלזול שמוסיפה שלושה מקומות חנייה, אם אני זוכר היא גם מוסיפה 8 אבל זה לא העניין, היא גם מסדירה את המפרץ הזה שהוא כרגע לא מוסדר, מרחיבה אותו באופן שיאשר תוספת מקומות החנייה וכולי.

גב' שלומית דוטן :
תודה דב.

גב' רונית :

לתיקון הטעויות, המגרש הזה של החנייה מוסדר מאוד, גובה שאני קראתי מתוך התוכניות שלהם, גובה שהיה מותר למבנה ציבור שתי קומות, גם אם אפשר היה לבנות מפלצת, היא הייתה מפלצת בת שתי קומות, במסגרת ההסכם אני כפי שציננתם המבנים מהצד השני של הכביש הם בני 7 קומות, קראתי את ההסכם שצירפתם אני לא הכרתי אותו קודם, במסגרת ההסכם שלכם מותר לבנות אך ורק מבנים שהם בגובה שזהה ולא גבוה יותר מהבניינים מהצד השני של הכביש, כך שכל הקלה משמונה פלוס אחד, שבע, היא למעשה מבחינתי היא רק עמידה בהסכם ותו לא. לגבי צפיפות, אני שמחה וגאה שזכיתי לחיות בשכונה שהצפיפות בה היא יותר נמוכה משאר ראשון, כל החישובים שחושבו לגבי יתר ראשון ושכונות שנבנו בשלב יותר מאוחר ובהם הצפיפות מאוד גדולה, השאלה האם שכונת קריית גנים צריכה לשלם על זה, ולבנות שתי בניינים בצפיפות כל כך גבוהה בניהם, כדי להיות זהים ולשלם על כך שהיא נבנתה במצב שבו התכנון היה יותר לא נקרה לזה הגיוני, תקראו לזה איך שאתם רוצים. במסגרת ההצעה שהוצעה על ידי האדריכלית היא דיברה על הנמכה, אני הבנתי שהנמכה מדברת על להשאיר את המבנה בין 8 קומות, ואת אחת הפינות לכיוון הקוטגים טיפה להוריד, זאת לא הנמכה, לא לכך אני קוראת הנמכה ואם בכך מדובר נפסל מבחינתנו על הסף, מי מרוויח, העירייה אמרה אנחנו לא מרוויחים שום דבר, היזם אמר העלויות גבוהות, קודם כל לגבי היזם אני רוצה לציין העלויות של רכישת דירה שקריית ראשון נמוכה מאוד, מדובר בשכונה מאוד לא מבוקשת לעומת זאת קריית גנים כמו שאמרתי קודם, תרגולת שמטילה ביצת זהב, אף אחד שלא יספר פה שהוא מסכן בקטע הזה, דבר שני העירייה אמרה אנחנו לא מרוויחים כלום, העירייה היא זו שצריכה לסדר את התשתיות באזור, קריית גנים מאוד מסודרת, אני רוצה להראות משהו, במערב ראשון לציון זה לא השטח היחידי שנמצא כרגע בבנייה, אם אנחנו מסתכלים רגע על האזור של מערב ראשון לציון, כל האזור שנמצא כרגע בית המשפט תכף אני יאתר אותו, שזה האזור הזה וכל האזור שמצפון לפרס נובל, התחילו לבנות פה מבנים גבוהים שיש בהם אוכלוסייה ריבויה, לפי כל החוקים החדשים, יש שם בהחלט מקום, גם פה, אני לא יודעת כרגע אם הקרקע ניתנה לקבלנים או עדיין לא יכול להיות שעדיין לא כי הבניין שהיה אמור להיות פה נגד התנגדות התושבים הועבר לצד השני זאת אומרת שהיה מקום כאן להעביר בניין אבל עיריית ראשון לציון צריכה להשקיע פה כספים, היא צריכה להשקיע פה כספים לתשתית והקבלן יקבל פה דירה שטח במקום שהכסף שירוויח זה לא אותו דבר בקריית גנים, הוא רוצה את הדובדבן שעל הקצפת, שזה מבחינתנו אנחנו, כאשר אנחנו מדברים על הנוף בכל זאת אני אשאיר את התמונה של הנוף, לפחות פה תיהנו ממנה, אני מבניה שאין כאן אבל בן אדם שעושה שיקול ורוכש בניין במבנים, המבנים הגבוהים שאנחנו מדברים עליהם כפי שציננתי מדובר ב T, זאת אומרת כל החלק של ה-T, כאשר כל האזור זה אזור חקלאי, במידה ואכן יום אחד יחליטו להפוך את אזור החקלאי לאזור מגורים, לא יהיה לי מה לומר, זה אזור של מועצה אזורית גן רווה, אם תוכלו לראות מהשרטוט של הנוף רואים את השפדן קדימה ואת האזור של מועצה אזורית גן רווה, האחרונים הנמוכים הגבוהים במסגרת השכונה, אנחנו בכוונה פנינו למבנים הגבוהים האחרונים

מהם יש רק את השפדן ואת גן רווה, כך שאולי בגדול אין חזקה על הנוף אבל בהחלט אני יכולה לטעון שנעשה פה שיקול ברכישה וזה שיקול שלא אמור להשתנות בצורה רצינית, אני מצטערת שאתה לא לקחת אותנו בחשבון אבל אני עליתי בחצי קשת, אתם צילמתם את אחד הבניינים הראשונים אבל בהחלט הבניינים לא עומדים זקוף מול הרחוב, מדובר פה במבנה חזותי ובניינים צדדיים של חצי קשת, אני הייתי פה למר מוגרבי לבית שלו, והוא סיפר לי שכל הוא חוזר בערב הוא רואה מול כל ראשון, אני עמדתי שם וראיתי את כל ההרים של כל הרי יהודה והשפלה, יש פה נוף מדהים שכאן כל האזור הזה שאנחנו שוב מדברים עליו שזה לא אזור שמיועד להיות אזור בבנייה גדולה, אני אקח שוב בחשבון את דיירי שגרים כאן, אז מה שאנחנו רואים פה לצורך הרגשה טובה לקבל, סגירת התפרים של עיריית ראשון לציון כדי לא להוציא הרבה כסף על תשתיות, אולי לשלם לתושבי קריית ראשון שליבי, ליבי עליהם, אולי צריך לתת להם איזה שהוא פיצוי ובהחלט יש פה מקום לפיצוי, שבו העירייה מצטרף להשקיע טיפה יותר, אין שום סיבה לקחת את השטח בוכולם התעלמו מהנושא שאני ציינתי פה, יש כן מקום לבנייה בקריית גנים יש מקום לבנייה של דירות מגורים מנוכות בנות 6 חדרים כפי שצינתי קודם, כל האזור הזה בנוי ככה, זה חלק מצורה בנייה אזורית אפשר לבנות שם בתים כאלה שיהיו לטובת התושבים.

עו"ד גלעד הס :

קודם כל אני אבחן, אני רוצה שתי נקודות שהם באמת חשובות, כי זה באמת בעיני לב העניין, אני רוצה לתת לכם את העודף משטחי הציבור, אם באמת יש עודף אולי יש מקום בטענה אבל אם יש חוסר לשטחי ציבור זה מהתגובה שלהם אני צילמתי, אני רוצה להפנות ואתכם למספרים כי הכריחו אותי להיכנס לזה אני אכנס, יש סעיף שקוראים לו תרבות, תרבות קהילה ורווחה, סעיף מאוד חשוב, והוא נותן 1.2 מטר לנפש והוא כותב שסף יח' דיור 2500 יח' דיור, מכיוון שבשכונה שם יש 2149 יח' דיור אז לפי התחשיב כאילו צריך אפס, ולכן יצא להם עודף של 7 דונם, כי לא צריך כלום, ברור שלא ככה עושים את זה, אם יש לי אוכלוסייה של 7522, יהיו למעלה אני אקח אם בוא נראה כמה צריכים ל-2149 זה לא כזה משמעותי, לקחתי לטובתם לפי 6000 אוכלוסייה יוצא שאנחנו צריכים 7200 מטר לדברים הכול כך חשובים תרבות קהילה ורווחה, 7.2 דונם, והנה אותו עודף של שטחי ציבור אחרי התוכנית התפוגג ויש לנו חוסר של דונם וחצי, הטענה שיש לנו שטחי ציבור היא לא נכונה, ואני מבקש יש לכם פה את המומחה בתחום הזה, שיבדוק את זה ואני חושב שאין פה עודף של שטחי ציבור יש פה חוסר של שטחי ציבור ולכן אי אפשר לאשר את זה. לא יכול להיות ששכונה של 8000 איש יש להם 0 לתרבות קהילה ורווחה, זאת שכונה המופת שנגור בה, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אני מסכים עם מר רועי בר במאה אחוז זה היה צריך להפוך את הקנטרי לירוק, אבל בשביל זה ברוך השם, יש לנו את הבנייה העירייה צריכה להפקיע את זה למה צריך להחליף שטחים לעשות תכנית ככה, מה 6 דונם שרוצים להפוך את זה לירוק, זה חשוב תפקיעו את זה יש לכם כוח תשלמו יהיה שמאי, כמה שווה דונם קנטרי תשלמו, אתם חושבים שבשביל לשלם אין מספיק כסף, אתם רוצים למכור נכסים, תהפכו את זה לצהוב תעשו מכרז תעשו אלף דברים אבל למה לעשות דבר כזה, כל פעם שעיריית ראשון תצטרך להפקיע משהו בראשון אז היא תיקח נכסים מאחרות איזו צורה זאת, אם היו עושים את זה באיחוד וחלוקה אמרתי היינו דנים בזה, אבל אם תפקיעו תשלמו פיצויים, למה אנחנו צריכים לתת פיצויים, יש דרך והנקודה האחרונה, היא אותו הסכם מפורסם, נניח והכול הלך מול ההסכם והכול בוא נראה מה ההסכם אומר, וזה סעיף מאוד חשוב, סעיף 7 ד', החברה מצהירה כי

ידוע שאין בהסכמה מה עם הוועדה המקומית לפי סעיף זה כדי להוות תנאי מספיק לשינוי הייעוד, וכי שינוי הייעוד טעון אישור תוכנית מתאר מקומית בסמכות הוועדה המחוזית, זה אתם, וזה הסעיף החשוב, החברה מזכירה כי ידוע לה שהוועדה המחוזית עלולה שלא לאשר את שינוי הייעוד המבוקש שלא שינויים. ועכשיו הסעיף שבשבילו הקראתי לכם את הכול, וכי סירוב או אישור חלקי של הוועדה המחוזית לשינוי הייעוד לא יהווה עילה לשינוי הוראת הסכם זה, כלומר החברה פה יודעת שאפשר לסרב, ומה יקרה אם תסרבו, האם תושבי שכונת הראשונים יפגעו, לא. כי החוזה הוא תקף גם בהנחה שאתם תסרבו, כלומר שכונת הראשונים השצף שלהם הובטח, היזמים שלהם קיבלו כי הם קיבלו שטח חום דרך בחכירה, אין שום קשר בין ההסכם הזה לבין שינוי הייעוד, גם אם אנחנו מסרבים להסכם הזה שקיבל אישור שר הפנים ואני שעה בתוקפו, לא קורה כלום, השטח של הראשונים לא יחזור ליזם והעירייה לא תצטרך לשלם פיצויים, והיזם לא יקרה לו כלום, לא יקרה שום דבר. יישאר מצב שיש שטח חום, לכן אני חושב שצריך לסרב לתוכנית הזאת.

גב' שלומית דוטן:

תודה רבה, אם מישהו רוצה להוסיף אבל ממש משפט קטן, זה הזמן.

מר גדעון סנקוביץ:

בנושא של החניה, גם בצד של העירייה שהיא מייצגת את הכניסה לחנייה מרחוב חומה ומגדל גם אז עדיין אין פתרון חנייה לאנשים אחרים, לאורחים של הבניין, מה שאני אומר עכשיו הם גם יחסירו מקומות חנייה ברחוב שער הגולן, זה פגיעה גדולה מאוד.

גב' שלומית דוטן:

אמרו את זה כבר. אנחנו מודים לכם מאוד. יום טוב ושבוע עוד יותר טוב.

מר קובי:

שמי קובי יועץ התוכנית, אנחנו נמצאים במשבצת הזאת שהיא בעצם משלימה איזה שהוא אזור בנוי, וכל כולה בעצם נוצרה מהרצון לפתוח לראשון לציון את היציאה הזאת שמסומנת פה בתור העוקף, את ההמשך של פריימנן ואת העוקף המזרחי, כשהתחלנו את התוכנית לפני עשר שנים בעצם השטח כולו היה עדיין שטח שברובו היה פרדסים מעובדים ובעצם היוזמה לתוכנית היה במקרה הזה יוזמה של ראש העיר שבאמת רצה ליצור את הכבישים שבינתיים נסללו ופתוחים, שבעצם ההורדה של הפרדס הזה שמרכז ההשקיה שלו היה בתוואי הכביש היא זו שבעצם אפשרה את הפתיחה של הכבישים. אנחנו מדברים פה על שטח של 198 דונם, במקור אנחנו יצאנו מתוך צפיפות ברוטו של 6 יח' דנום ברוטו, אבל בגלל הפקעות ושינויים אחרים למעשה ירדנו כלמעט 5 יח' לדומם ברוטו, בסך הכול אנחנו מדברים על צפיפויות גדולות, כאשר אחוז ההפקעה במסגרת התוכנית הוא בערך 60%, בסך הכול 40% בלי בנייה, זה עדיין משאיר אותנו בתור צפיפות נטו יחסית סבירה של בסביבות 13 יח' לדונם נטו. העיקרון של התוכנית אומר שישנו רחוב מרכזי שמתחיל מכיוון מערב מהאזור הרחבה של בית הקברות, לאורך הרחוב המרכזי ישנה שדרה חד כיוון בצד הדרומי של התוכנית הצד שבאמת יכול לתת את ההצללה ואת האפשרות ללכת בצורה נעימה יותר, הטופוגרפי הפה עולה לכיוון מזרח פה יש מגדל מים, זה האזור הגבוה, באזור הגובה נתנו גם את הבניינים הגבוהים של 15 קומות ברוטו, כלומר זה עצם המוקד שגומר את הציר המרכזי את הרחוב המרכזי. בנוסף לזה פחות או יותר במרכז או לאורך זה יש לנו ככר מרכזית, ובליד

הכיכר המרכזית יש בצד אחת את הגינה המרכזית הגדולה יותר שהיא גינה של קצת יותר מ-4 דונם, ומצד שני ישנו את החזית המסחרית בעצם אפשרות ליצור איזה שהוא מרכז מסחרי מקומי שכונתי, ישנו פה מגרש שמיועד מבחינת הטאבה למבנה ציבור אבל בפועל מיועד לבית ספר והוא מתייחס לקריית חינוך שנמצאת בצד הדרומי זה המגרש של הבית ספר, סמוך לבית ספר נתנו גם שטח ירוק עם קישור למעבר בין האזור של הבית ספר לבין קריית החינוך, ועם שטח ירוק נוסף שמחזק את שטח בית הספר, יש לו עוד מקום נוסף לגני ילדים ויש עוד מגרש ציבורי גדול אחר שהוא בעצם צריך לתת את כל השירותים הנוספים הקהילתיים, מתנ"ס וכן הלאה. לאורך רחוב פריימין שאמור להיות עם תנועה יחסית ערה, נתנו קוטג'ים דו משפחתיים באופן כזה שלהם אפשר באופן קל יותר לתת את המיגון האקוסטי לגרום לזה שעיקר הבנייה תהיה רחוקה יותר מהכביש הראשי.

גב' שלומית דוטן:

הכניסה אליהם היא מתוך התוכנית נכון? לא מהרחוב.

מר קובי:

כל הכניסות הם מתוך התוכנית, אנחנו מבחינה זאת שכונה שמופנמת לגמרי יצרנו גם את מערכת הכבישים בצורה כזאת שאף אחד לא תהיה לו אפשרות בעצם לחצות דרך השכונה אלא זה בעצם שכונה פנימית שמכילה את כל מה שהיא צריכה כשכונה פנימית, זאת אומרת יש לה מבחינת פרוגרמה, אמנה שלה ש לשטחים ומבני ציבור, את האמנה שלה של שטחים ירוקים כמו שאמרתי גם את המרכז המסחרי וכל הכניסות לבניינים הם כולם דרך הרחובות הפנימיים, זאת אומרת היא לא מעמיסה בשום צורה שהיא על המערכת החיצונית, היא יוצרת מערכת סגורה. מעבר לזה כל הבנייה היא אחרת היא הבנייה שברובה 7-8 קומות, ניסינו לייצר באמת שכונה שיש בה את התחושה של מסגרת שכונתית לא אוסף של בניינים גבוהים שאין את התחושה של רחוב ואת התחושה האנושית, זה לגבי התוכנית. אני יכול להגיד איזו שהיא הקדמה לגבי ההתנגדויות, רוב הדברים בעצם כבר פחות או יותר בהסכמה בדיון שהיה בעירייה, ככה שאנחנו בעצם במצב של, אני אגיד ככה הייתה פה אי הסכמה שמאית לגבי נקודה מסוימת שאחר כך השמאי של הוועדה.

גב' מירי ישראל:

רוצה עוד מילה רק להדגיש, בהיבט הכלל שאנחנו את השכונה הזו, המדיניות שלנו היא שכונות חדשות גם אם זה במזרח העיר שזה סוג אחר, זה התמודדות אחרת לתכנן באותה רמה לפחות כמו במערב העיר, כמובן, וההנחיה פה הייתה מבחינת צפיפות שמערב העיר נבנתה בין 5 ל-6 יח' דיור לדונם ברוטו, וההנחיה הייתה פה שלא לעבור את זה והם עומדים בזה יפה מאוד. מבחינת הקונספציה כמו שקובי הזכיר שהיא שכונה שהיא בפני עצמה היא קשורה יפה החוצה אבל אין תנועה חוצה דרכה, רמת הפיתוח שאנחנו הכנסנו והגענו בתקנון, עם הסכם פיתוח סגור ומוסדר מראש, עם צורכי ציבור, גינות וכדומה.

מר רועי בר:

בהמשך לדברים שאמרה אדריכלית העיר, הפיתוח בשכונה הזאת אותה מתכונת של פיתוח שכונות מערב העיר כלומר בהסכם פיתוח שהוא מתואם מראש, שנותן את כל השירותים מרמת המערכות הצמודות של מים ביוב מים ודרכים, ועד פיתוח השצפים התאמת מוסדות החינוך וכולי, השכונה היא

שכונה סגורה הפיתוח שלה נעשה על ידי החברה הכלכלית של העירייה, המימון שלה מוסדר מראש, כך שמבחינת הכוונה הייתה שהשכונות ממזרח העיר יפותחו באותה צורה שהיא מפותחת מהמסד ועד החוק ברצף על ידי גורם אחד שהוא המנהל שלו והוא לא תלוי בתקצוב חיצוני, וכך נעשה, עשינו את זה בשכונות אחרות בעבר, הוכחנו בשכונה 57 שנמצאת ממערב לאותה שכונה גם היא בקרקע פרטית שזה אפשרי, וזה בסיס הפיתוח בשכונה הזאת. באשר להתנגדויות אנחנו כשקראנו את התנגדויות כולם שמנו לב שלמשה כל ההתנגדויות כאן הם התנגדויות פנימיות, מתוך התוכנית ומרביתם המכריע הוא לגבי ההקצאות, הזמנו את המתנגדים ואת השמאים שלהם לדיון מקצועי עם אנשי המקצוע שלנו כדי לנסות ולראות, בסך הכול זה די נדיר שאין התנגדויות חיצוניות אלא רק התנגדויות פנימיות, ולמעשה שמענו מה הכאב, אגב באופן פנרוקסלי, חלק מהתנגדויות טענו שלגבי המגרשים שגובלים בשבץ צריכים לעשות הפחתה של 10% שלא נלקחה בחשבון אלא רק הפחתה קטנה יותר, זה על הדיון הקדום שהיה כאן, בסופו של דבר עלה בידינו להגיע לידי איזה שהוא מערכות שעשויה לפתור די בהסכמה, אם אתם מוכנים להביע את דעתכם בעד אותו מהלך, ולסיים את הדיון ללא שמיעת ההתנגדויות עצמם אלא במהלך שהוא מעין הסכמה רצונית בין המתנגדים לבין הוועדה המקומית, ויש לזה עיקר האספקט הוא עניין שמאי, ויש כאן ניואנסים תכנוניים קטנים שמשפיעים על השמאות ותכף נדבר עליהם.

גב' שלומית דוטן:

לאור הדברים האלה, אנחנו נעשה מהפך, אם זה בסדר עם המתנגדים, אנחנו פשוט נהפוך את הדיון, אנחנו נשמע את הצעת הוועדה המקומית ואתם תוכלו לענות ואנחנו נראה איך אנחנו ממשיכים הלאה. בואו נבדוק מי פה.

גב' אסתי כהן:

כשקראנו את ההתנגדויות ראינו שיש נושא שהוא עובר את כחוט השני, קרבה לבנייני ציבור, זה הנושא שהכי בלט, והטענה הייתה שאנחנו נתנו מקדם הפחתה לבנייני ציבור שבתוך התוכנית 5% והטענה היא שכשיבנו את הדירה ההשפעה על זה תהיה כמעט מינימאלית, ולכן ביקשו לתת הפחתה של 15%, בסופו של דבר ישבנו ביחד בנושא הזה, והגענו למסקנה שאנחנו יכולים ללכת על הפחתה של 10% זאת אומרת אז צריך יהיה להגדיל את כמות הדירות לאותם אנשים שנמצאים בגבול שאנחנו רואים אותו כגבול עם בנייני ציבור, מה שנוצר זה שיש טענה גם שיש בנייני ציבור מחוץ לכן אמרנו אוקי יש טעם בטענה הזאת ומוכנים לתת את אותה הפחתה של קרבה לבנייני ציבור של במחוז לתוכנית ובתוך התוכנית, אבל כמובן לכל מי שנוגע גם אם הוא לא יתנגד אבל הוא נמצא באותו מהלך כדי שלא יצטרכו להודיע לו לפי סעיף 106 ב', אנחנו ניתן את אותה הפחתה רעיונית, אני רוצה להסביר איפה, אנחנו מדברים שנתנו לבנייני הציבור האלה במגרשים שהם בונים, אנחנו מדברים של שלושה מגרשים כאן, 2001, 2002, 2003, הגענו למסקנה שאם אנחנו נותנים ל-2001-2003, גם ל-2004 מגיע לקבל הפחתה כזאת וגם פה אחד המגרשים שלא טען מגיע לו את אותה הפחתה, לא טען את טענת התנגדות אבל אם יש שורה אז כל השורה צריכה לקבל, זה פשוט לאחד בין הטענות.

גב' שלומית דוטן:

אני רק רוצה להבין, כל אלה שהתנגדו זה כל הבעלים.

גב' אסתי כהן:

לא.

גב' שלומית דוטן:

אוקי כי יכול להיות מצב שמדובר על בעלים שבזכות מה שניתם לאלה שנפגעים, יש פה בעלים שנפגעים בגלל שנלקחות מהם זכויות, אלא אם כן לא הבנתי נכון, כי הם לא התנגדו, כי הם לא נמצאים בפנים.

גב' אסתי כהן:

אני אגמור את כל ההסבר, מטענה לטענה נוספת שגם קיבלנו אותה לאחד הבניינים שהוא בניין בגובה 9 קומות, וזה תוקן כנראה על ידי אדריכל, ולא תואם איתנו ולכן אנחנו צריכים להביא בחשבון את אותו מקדס שווי, לבניין 9 קומות לבין הבניין שהיה לו לפי המידע שהיה בידינו, אז גם נעשה איזה שהוא תיקון, כל התיקון הזה הוא תוספת של 22 יח' בתוכנית, הכול ביחד כל התיקונים בתחום התוכנית זה תוספת של 22 יחידות נוספות, העניין הוא שאנחנו רצינו לבצע את התיקונים כתיקונים נקודתיים ולא כתיקונים שישפיעו על הפחתה למישהו אחר, ואז זה פותח תיבת פנדורה, אם אתה אומר אני מעלה לזה ומפחית אצל מישהו אחר, זה פותח תיבת פנדורה, לנו כבר יש את הניסיון לאורך שנים, איך ליצור תיקונים נקודתיים, ולא פעם וועדה מחוזית אומרת אוקי, אנחנו מקבלים טענה שמישהו קופח אבל זה לא בא על חשבון מישהו אחר, אלא אצלו את התיקון.

גב' שלומית דוטן:

אז בקשה לתוספת.

גב' אסתי כהן:

כן. לכל המתנגדים, או למי שלא קיבל הפחתה והוא ישר מקבל את ה-10%. זה לא מעלה את גובה הבניין, זאת ומרת שזה אחד הדברים שיכול לטעון שמישהו שגר ליד זה 2 פתאום מגביהים לו בניין, אז זה לא מעלה את גובה הבניין, זה מפוזר בהרבה מגרשים, זה לא שמישהו מקבל 20 יח' למגרש, זה מפוזר בתוספות דירות בבניין, למשל דירת גן בבניין שמותר היה קודם לבנות, אבל לא הביאו את זה בחשבון.

גב' שלומית דוטן:

איזה מזל שהשאריתם רזרבה.

גב' אסתי כהן:

נכון, לפעמים זה יעיל. זה מפוזר על כמות של מגרשים, האדריכל בדק איפה הוא יכול להוסיף בצורה כזאת, ואחר כך אנחנו נעשה את התיאום שווי של שטחי הבנייה בצורה שלא תיצור תשלומי איזון. הטענה השנייה, ולמעשה אם אנחנו גומרים את הנושא הזה, אם הוועדה מאשרת אז המתנגדים למעשה הסכימו בטענות השמאיות לנושא הזה. יש טענות שהם יענו תכנוניות, עכשיו למה אני פותחת בנושא התכנוני, יש סעיף 22 לתוכנית שזה סעיף שנוצר בתוכנית לאחר שהוגשו טבלאות איזון, יש סעיף שהוא הוסף לתוכנית אחרי שהוגשו טבלאות האיזון, הוא מדבר על תנאי בלתי אחיד בתוכנית, היתר אכלוס, 22 ג', שלא יוכלו לקבל היתר לאכלוס לבניינים מסוימים שחילקו אתם בתוכנית אם אחד השצפים שעל ידם לא פותח, עכשיו זה נושא שהוא 2 בלתי וודאי בעליל, זה לא הוכנס לטבלת האיזון ולהכניס את זה בטבלת האיזון זה ליצור מצב שאנחנו לא יודעים אם הוא יתקיים, אם למישהו יש קרקע על יד בנייני ציבור אנחנו יודעים שהוא יובש ליד בנייני ציבור אבל האם מישהו יפתחו לו את השצף או לא יפתחו, באותו זמן לעומת האחר שאין

לו את הטענה הזאת, את המצב התלוצי הזה ואותו אחד למשל, לפעמים זה שתי מגרשים שקשורים לשצף, אז השצף משפיע על 50 יח', ולפעמים זה 4 מגשים ואז יכול להיות שהשצף משפיע על 100 יח', האם הוא יכול לאכלס את ה-100 או לא יוכל.

גב' שלומית דוטן:

איך זה הולך ביחד עם ההצהרה שלכם הראשונה.

גב' מירי ישראל:

לכן אנחנו חוזרים להצהרה הראשונה של הנושא של הסכם פיתוח ואנחנו חושבים שהסעיף הזה הוא יוצר בעיה בטבלת האיזון ממש בעיה משמעותית. אני רוצה להדגיש פה את ההצהרה שלי אישית, שבפתיח שאנחנו בונים את השכונה הזו לפחות כמו הרמה של השכונות במערב העיר, ובכל השכונות במערב העיר באף אחת מהם לא הייתה התניה של ביצוע שצף כזה או אחר עם ביצוע של ככה וככה יח' דיור, והמדיניות שלנו זה לא לאכלס שכונה בטרם יש בה את כל התשתיות ואת כל השצפים ואת כל צורכי הציבור, אנחנו לא מכניסים שכונה באמצע התהוותה כמתחם לבניה, יתרה מזאת אפילו בתוכניות שהיה אפשרות על פי הטאבה כמימוש של חלק מהזכויות, אנחנו אמרנו לא, אנחנו רוצים לקבל אותה במצבה הסופי, אנחנו גם לא מאפשרים פתרונות של בית גדול וכדומה, הנשוא מהוגן בהסכם הפיתוח זאת שכונה שכבר יש פרויקטור שזה החברה הכלכלית, אין שום סיכוי לבעיה בנושא, אנחנו מצדדים בקטע הזה של ההתנגדות להוריד אותה. הנקודה השנייה זה בסעיף 22, חלק ב', דובר על נושא של התניה שלא יהיה אפשר לבנות מעל 500 יח' דיור, אלא אם צומת פריימן והמכבים יורחב וישופר, אני מדגישה פה שהסעיף הזה היו הנחיות של משרד התחבורה ולא שלנו אז אנחנו לא צד לקבל או לדחות את ההתנגדות, זאת אומרת זה שיקול הוועדה, פשוט זה היה התנאי לאישור של משרד התחבורה. וואדים אם תרצה להוסיף משהו לנושא אתה, נקודה נוספת זה נושא של היה סעיף 6 ב' 2, היה נושא של חניות באזור מגורים ג' מיוחד וג' 1 מיוחד, כמעט כל המתחמים בפרויקט היה איזה שהוא סעיף שמאפשר חנייה עילית במינון זה או אחר ושוב מניסיון במערב העיר אנחנו אחר כך מאגדים את זה לתוכניות בינוי לביצוע, בתפקידי הקודם הייתי אחרית על פיתוח של שכונות במערב העיר, כל תוכנית בינוי לביצוע, אנחנו ממש מקפידים קודם כל שיהיה מינימום של 30% גינון, שטח פנוי שלא כולל את התחזית של הבניין, והיתרה מתכננים את בצורה הכי טובה שאפשר, מה שנשאר עילי והרוב תת קרקעי, עכשיו אנחנו במאמת לא רואים את ההנחיה דווקא במגרש מסוים לא לאפשר את החנייה העילית, כי הוא נותן לו נקודת חיסרון לעומת שאר המגרשים, וממילא מדובר בדרך כלל במינון לא מאוד גבוה של חניות כי אם מורידים את תכנית הבניין ואם מורידים 30% גינון שאנחנו מחייבים אותם בתוכנית בינוי ממש להגיש טבלת שטחים מפורטת כאילו כמו חידוש שטחים של בקשה להיתר אז ממילא נשאר להם מעט מאוד למעלה, אז אנחנו מקבלים את הקטע הזה.

גב' שלומית דוטן:

מבחינת הנושאים התכנוניים שגם אנחנו עלינו עליהם, את רשות שדות התעופה אתם הכנסתם, טוב, אנחנו עכשיו.

מר קובי:

רק עוד משפט אחד דווקא על הנושא של 500 יח' דיור, אני רק מזכיר, הצומת הזאת במדובר עליה היא צומת מרוחקת היא צומת פריימן והמכבים, היא צומת בעייתית בלי שום קשר לתוכנית מוסיפה לה בשוליים, כך שהצומת הזאת צריכה להיות מוסדרת בלי שום קשר לתוכנית.

גב' שלומית דוטן :
על אחת כמה וכמה. עו"ד שפירא.

עו"ד שפירא :

אני מייצג מתנגדים שהם בעלי זכויות למעלה ממחצית מתחום התוכנית, אני אקצר מכיוון שהוועדה המקומית הציגה בעצם את ההתנגדויות שלה ואני מאוד מקווה שהוועדה תקבל אותם, אני רוצה להדגיש מספר נקודות שלא עלו אצל הוועדה המקומית, ראשית אני אזכיר שבנוסף לשתי ההתנגדויות התכנוניות שאנחנו נתייחס אליה בהמשך, אנחנו ביקשנו גם לבצע הפרדת בעלות בין הבעלים, מדובר בהפרדה פנימית של הבעלים שלא מפריעה במחוז לתוכנית ומחוץ לטבלה ולכן אני לא רואה מדוע שלא לקבל אותה, זה הנקודה הראשונה, הנקודה השנייה לגבי פתרונות חנייה, הנשוא הזה עלה הסעיף בתוכנית יוצר מצב אבסורדי שדווקא הבניינים הגדולים יותר לא יזכו לאותה הקלה בעניין מרכזי החנייה ולכן אנחנו מבקשים להשוות תנאים למה שנקבע כבר בהוראות התכנית. הדבר האחרון הוא לעניין שלבי הביצוע של פיתוח צומת פריימן מכבים, שמעתי את גברתי אומרת קודם לכן שאם הצומת היא בעייתית אז אחת כמה וכמה שיש לקבוע את זה בהוראות התוכנית ופה אני חושב שתופסים את בעלי הקרקע בתחום התוכנית כבני ערובה, שכם הצומת הזאת לא משרתת את התוכנית, התוכנית ואדריכל התוכנית הראה את זה קודם לכן, הדרכים של התוכנית שונות לגבי, בעצם הדרך הראשית של התכנונית זו אותה דרך שמקשרת לדרך 44, משם תהיה הכניסה ומשם תהיה היציאה, נקודת הייחוס של השכונה החדשה לא בהכרח מרכז העיר ראשון לציון, נקודת הייחוס היא תל אביב הכניסה והיציאה העיקרית מהתוכנית, אני חושב שאין קשר תכנוני ואין קשר תחבורתי בין התכנונית לבין התנאי הזה ולכן זה תנאי שצריך לוותר עליו, לא צריך להיות מומחה לא בתנועה, זה יכול להיות חילופי שיבואו ויגידו אנחנו הולכים לפתח פה צומת אז תוך X שנים מיום אישורה של התוכנית ואז גם יש וודאות לגבי פיתוח התוכנית, אלא שני הנושאים שאנחנו מעלים בהתנגדויות, אני לא מתייחס, רצינו להתייחס גם להתנגדויות הנוספות אבל נוכח ההסכמות שהגיעו אני חושב שאנחנו לא נזדקק לזה אז אני משאיר את זה כרגע כאן.

גב' שלומית דוטן :
תודה רבה לך, חברת פרשקובסקי.

מר יוסי :

בהמשך לדבריה של מירי ישראל, כל הנושא של ההתנגדויות השמאיות אנחנו לא נתייחס אליהם כי התגובה של הוועדה המקומית מקובלת עלינו, הנקודה היחידה שהעלנו בהתנגדות שזה בעיה תכנונית הנושא של החנייה תת קרקעית מה שאנחנו היינו מבקשים זה לשנות את נוסח הסעיף לפיו יהיה קודם כל קדימות חנייה עילית ומה שלא מסתדר עם החנייה העילית ירד לחנייה תת קרקעית, כי איך שהסעיף מתכוון הוא מלאה באופן כזה שאנחנו קודם כל צריכים לעשות חנייה תת קרקעית מלאה ואם לא מסתדר עם חנייה תת קרקעית נותר לנו לעלות למעלה וזאת מהטעמים שקודם המגרשים הם גם ככה מגרשים קטנים, אנחנו מבקשים קודם כל להשביע את התקן למעלה, גם ככה יש פה 30% גינון, אנחנו צריכים לעמוד בו, וגם ככה המגרשים הם מגרשים קטנים, בכל מקרה אנחנו נצטרך לרדת כחלק מהחניה כחנייה למטה, זה לא מגרשים ענקיים, בכל זאת ראשון לציון היא עיר מתפתחת, עיר גדלה, אבל עדיין לא הגענו לרמות מחירים של ת"א שאנשים משלמים

לחניות תת קרקעיות מחירים מכובדים, השכונה הזאת אם אנחנו נרד למרתפים תת קרקעיים למשהו אפריורי עוד לפני שבכלל הסתכלנו על התקן המגרשים, נגרם נזק משאי שאנחנו לא נוכל לקבל אותו בחזרה, עכשיו אני רוצה להבהיר גם את תוכנית רצ'1/57, שזו תוכנית סמוכה למתחם הזה אני לא יודע אם אפשר לראות אותה פה, אנחנו מדברים על זה נמצא פה והרץ 57 נמצאת מבעד בצד השני של בית הקברות, בתוכנית הזאת כל לא היה בכלל בקשה של חנייה תת קרקעית, כל החניות היו חניות עיליות והסתדרנו יפה מאוד ואני חושב שבאזור הזה של ראשון לציון ומזרח ראשון לציון זה מן הראוי, אם אנחנו צריכים חנייה תת קרקעית, זה יהיה לפי הנוסח שאני מציע.

גב' שלומית דוטן :
הטיעון ברור, אתה רוצה להמשיך.

מר אהוד מאירי :
מאחר ואנחנו לא מדברים כאן על רמת אביב ג' עם מחירים גבוהים אז ברגע שבונים מקום חנייה עלות הקמה היא יותר גבוהה ממחיר המכירה של מקום החנייה, ולכן תמיד הקבלן על כל מקום חנייה יש לו עלות בלתי מכוסה, ולכן אין טעם.

גב' שלומית דוטן :
סליחה, כמו שלא מוכרים בית ללא חשמל מים והיום גם לדעתי מיזוג אוויר, אז גם לא מוכרים מקום חנייה. בית בונים עם כל הדרישות. הטיעון מאוד ברור, תודה רבה לכם. אבי סנדרוביץ, בבקשה.

עו"ד אבי סנדרוביץ :
עו"ד אבי סנדרוביץ בשם שולחני שיפמן גרינברג, אלמוזינו וביתן, ראשית אני מצטרף להסכמות שהציגה פה אסתי כהן מבחינה כל מה שלא נוגע לנושאים התכנוניים מבחינת שולחני, עליהם זה מקובל, הנושא העיקרי שהוא למעשה הנושא התכנוני שלשולחני מטריד זה מציק ליותר אחד מכל היושבים פה בחדר זה באמת סעיף 22 ג', על פי סעיף 22 ג', שלא ברור מי נהנה מהתוספת הזו, מה שבטוח שאני יודע מי נפגע ממנה, שולחני יש להם יותר משני מתחמים, אבל שני מתחמים שלמעשה נפגעו פה זה מתחם א' שבו יש 3 מגרשים, ומתחם ב' שיש בו 2 מגרשים, במתחם א', שולחני יש להם 2 מגרשים, ובמתחם ב' יש להם מגרש 1, שולחני נפגעים לפחות במתחם ב' ובמתחם א' שני שלישי, המשמעות של זה היא שכמובן שעושים את החשבון ולא צריך להסביר פה לכל הנוכחים, כשמתחייבים לקונה דירה רק על מועד האכלוס יש לזה כמובן משמעות חד משמעית לגבי שווי הקרקע שקיבלו הלקוחות שלי, לכן אני מבקש להביא לתשומת ליבה של הוועדה ששינוי של הסעיף הזה כמובן מבחינתי לפחות יפתח את הדרך להמשיך את התוכנית וברצון רב יחד עם זאת אם יש מגבלה או בעיה עם זה אני חושש מאוד שאנחנו נצטרך לבחון מחדש מה באמת הפיצוי שיצטרכו לקבל בטבלת האיזון הלקוחות שלי כדי להביא לידי ביטוי את הנזק שנגרם להם בכך, בחוסר הוודאות.

מר אברהם כץ :
שמאי מקרקעים, הניסוח של ה-22 ג', לכאורה תמים, תנאי למתן טופס אכלוס לבניין האחרון, בפועל זה תנאי למתן היתר כי אני מאמין שיזם בר דעת כל שהוא יוציא היתר בנייה שהוא לא יכול לספק לרוכש את מועד האכלוס, כי לכאורה באופן תיאורטי זה יכול להימשך 3-4 שנים, אף אחד לא יקנה דירה כזו לכן אני אומר שוב הניסוח של תנאי מתן טופס אכלוס הוא הרבה יותר קשה, ויתרה מזלם של שולחני שהציגה את זה אסתי כהן בצורה נכונה ויפה, אין איזון בין המתחמים, יש מתחמים שעדיין זה לא חל עליהם, המגרשים, הסימון התמים של הקו הכחול הוא מרוסק לא נופל אצלה ויש מתחמים של 6 מתחמים והבניין ה-6 נסדק, וגם מזלם של שולחני שבמתחם אחד יש שלושה בניינים ובמתחם השני הבניין השני הוא ניזוק, כלומר חצי מהבניינים ולכן קיימת, ההתנגדות כאן

היא תכנונית אבל מעבר לזה אם חלילה וחס הצעתה של הוועדה המקומית שהיא בדעה עם כולנו שצריך לבטל את הסעיף הזה לא יתקבל יש כאן פגיעה כלכלית או בשווי או בטבלת האיזון שאני חושב ששוב אסתי אמרה את זה לא לקחו את בחשבון כי לא ידעו על זה, הפגיעה בנוסח המופקד לכן אם הסעיף הזה יורד אנחנו כמובן מורידים את השמאית אבל אם לא ונשארת בתוקף.

גב' שלומית דוטן :

אתה לא יכול להוריד התנגדות בשביל משהו שמורידים, אין דבר כזה.

מר אברהם כץ :

אז אם כך התנגדותנו נשארת, אלא אם כן הסעיף הזה יורד.

גב' שלומית דוטן :

אני בטעות לא פניתי לסיגל יעלי, את לא יודעת אבל אני דילגתי עליך בטעות.

גב' סיגל יעלי :

בשם עודד הדר , למעשה ההתנגדויות שלנו הם התנגדויות שמאיות שבמסגרת הפשרה המוצעת במידה ותתקבל אנחנו מוכנים לקבל אותה אבל אכן בהנחה שתתקבל אני חושבת שנחסוך לכולנו את הזמן.

גב' שלומית דוטן :

ברור שאם לא אז ייווצר סיבוב נוסף.

גב' מירי ישראל :

נקודה אחת בנושא של החניון העילי, אני רוצה להדגיש וכך נעשה באמת בכל התוכניות במערב העיר, שברגע שאנחנו מאפשרים חנייה עילית ואנחנו מחייבים אחוז מסוים של גינן זה ממילא, אני לא ראיתי יזם שמתנדב לעשות חניון תת קרקעי הכול, אם הוא יכול לעשות מוחניון עילי, המלחמה שלי המטרה שלי כאדריכלית העיר לקבל באמת את השכונה והתכנונית הטובה ביותר שיש, הנשוא של הגינן שמאוד הקפדנו עליו אז זה חייב אותו במרבית המקרים לרדת לחניון תת קרקעי, אבל אם הוא עומד בקריטריונים שאנחנו קבענו היתרה ממילא, אבל לשנות ולהגיש, שלא יעשו חניון תת קרקעי אם לא מימשו את העילי, אני כאדריכלית העיר לא נראה לי, אני חושבת שהם יקבלו ממילא את הפיתרון שיהיה מתאים להם אבל את המינימום גמישות הזו אני חושבת שכן צריך להשאיר, נקודה שנייה, אני לא לקחתי חלק בזמנו בשלבים של האישור של התוכנית אבל אני חייבת לומר שהקביעה של השלבויות הזו שכמו שהדגשתי היא לא נעשתה באף שכונה בעיר ואני חושבת שאפשר לבוא בטענות בהרבה כיוונים על ראשון, אבל אי אפשר, קשה לבוא בטענות ברמה של פיתוח מערב העיר אני חושבת שיש פה מן התערבות יתרה ברמה של ביצוע של השצפים שהמטרה והרצון שלנו כרשות שזה יבוצע ויהיה בצורה הטובה ביותר כדי לתת את הצרכים לתושבים של השכונות הם לא פחות ואפילו יותר מהוועדה המחוזית, ואם זה מעוגן במילא בהסכם פיתוח שהוא מוגש לכם פה אז אני חושבת שצריך לקבל את זה.

גב' שלומית דוטן :

מכיוון שלא נכנסו עד כדי כך לקרביים של התוכנית כוועדה כמו לשכת התכנון האם יש מקרה שבניין מגורים יכול להיות ללא מרתף לפחות אחד תת קרקעי לחנייה, האם זה בכלל אפשרי?

מר יעקב :

רק חנייה עילית לא.

גב' שלומית דוטן :
זה מה שרציתי לדעת.

מר רועי בר :
פה בתוכנית כתוב שהוא חייב להיות מלא, זאת הבעיה.

מר יעקב :
חוץ מאשר את תוכנית הבינוי שאפשר גם אותה להוסיף גם בנספח התנועה נתנו בדיקה של הדבר זה ונמצא איתנו גם יועץ התנועה, עשינו איתו בדיקה של הנושא.

גב' שלומית דוטן :
פשוט כדי להבין אם יש בכלל מגרש שהוא לא חייב לרדת.

מר רועי בר :
לגבי סעיף 22 ג', בסופו של דבר, הוועדה הנכבדה הזאת עוסקת במגוון רחב מאוד של רשויות, היא בסדר יום שלה יש תכניות בראשון בהוד השרון, יש תוכניות בטייבה וכן הלאה, בכל אחת מהם באותם רשויות או וועדות מקומיות שנמצאות כאן יש בסיס מניסיון העבר מה התרחש מבחינת יכולות הביצוע, דיבר מר על שכונה אחרת במתחם 57, זאת שכונה שהתחילה את התוכנית שלה אושרה אי שם בסוף שנות ה-90 היא התחילה את הפיתוח שלה ב-2001, היא הושלמה תוך פחות משנתיים אני מזמין ואתכם לראות אין כאן מטר אחד שלא מפותח ברמה הגבוהה ביותר שקיימת גם של גינון גם של גנים מעונות, אנחנו מדברים על השכונה שנמצאת כאן, אגב זה היה הניסיון הראשון ב-57 היה הניסיון הראשון להליך את בחלק הפרטי של מזרח היער וזה עבר מצוין ומזה העתקנו את המודל לכל שאר השכונות, כך שמבחינה של להעמיד אותנו במבחן אני ושב שב-15 שכונות שפותחו מ-1990 והלאה, אי אפשר להצביע ולו על מקרה אחד שנותרה אדמה חרוכה שהשצף לא פותח שאכלסו את הבניינים, בדרך כלל, המצב הוא הפוך, מבני הציבור מחכים לאכלוסים ולא להיפך, הדבר השני זה בעצם שמסרתי לכם כאן זה לא קסם, זה מערכת שיטתית שעובדת בצורה מתוכננת להגיע לתוצאה הזאת, זה לא הברון רוטשילד תרם לנו, ולכן גם פה הסכם הפיתוח שישנו כאן כולל בתוכו ואני אקצר לכם אותו, כל התשתיות בשכונה מקווי מים, כבישים, תאורה, תיעול, ריהוט רחוב, שטחים ציבוריים, מעונות יום, גני ילדים כולם מכוסים במסגרת ההסכם כאשר המקורות הם תשלומים שמשלמים יזמים והיטל השבחה, אי אפשר למשוך כסף מהשכונה הזאת למקום אחר או למשכורות, וכך זה מבוצע, ולכן השארתי אותו כאן כי מבחינת מעשית לא צפויה בעיה גם בצד הביצועי של העניין, אני מניח שיש מקורות שגם אני מכיר אותם שההוראה הזו הייתה מתבקשת לאור ניסיון העבר. זה מסוג הדברים שיש וזה לא חסר.

גב' אפרת דון-יחיא :
אבל יש משבו בדיון שהוא לא ברור, אם יש את ההסכמים וזה עובד, לא יהיה טופס אכלוס לפני שהמגרשים האלה.

מר רועי בר :
כי אם אני בעל הקרקע אני יודע אבל שאני הולך לייצר עסקת קומבינציה עם יום אז היזם לוקח והוא חושש מזה.

גב' אפרת דון-יחיא :
אז זה שאלה של שמאות, זה הכרעה.

מר רועי בר :
אחרי שהוגשו הטבלאות יחד עם התוכנית.

גב' אפרת דון-יחיא :
 ויש לגם הערכה, אחרי שאתם יודעים שיש לכם חוזה פיתוח כאלו שהם עמדו במקרים, מה
 ההפחתה השמאית אם הייתם.

גב' אסתי :
 אין לנו הערכה כזאת כי אנחנו לא יודעים בוודאות מה יקרה.

גב' שלומית דוטן :
 אנחנו שומעים שאנחנו יודעים בוודאות, אתם יכולים להיות רגועים.

מר רועי בר :
 היא לא מדברת על צד הפיתוח היא מדברת על הצד של העסקה.

גב' אסתי :
 אנחנו לא יודעים מה קורה במצב שאנחנו משאירים את זה ככה, אם בעלים מסוים הולך
 ורוצה למכור את הקרקע שלו אנחנו צריכים לחשוב האם אצלו יקרה מצב כזה או שאולי
 את השצף שלו כי הם יפתחו ולא יקרה לו המצב הזה, אם לקחנו בחשבון הפחתה בגין המצב
 הזה, יכול להיות שבסוף לא מגיע לו ההפחתה הזו, יכול להיות בסוף יתברר שכן מגיעה לו
 הפחתה, זה דבר שהוא לא וודאי, שיש למישהו קרקע לבנייני ציבור, קרקע מול בנייני
 ציבור זה וודאי, הקרקע עומדת מול בנייני ציבור במצב הזה יש אי וודאות שאני לא יכולה
 להעריך אותה אם נאי עושה נכון או לא עושה נכון.

מר רועי בר :
 אני יכול להגיד לכם שהתכולה הזאת גודלת על בית ספר, פותחה ללא הסכם, אני מזמין כל
 אחד מכם לעבור ולראות איך הדבר הזה נראה היום אני חושב שירצו לראות זכות כזה של
 קריית חינוך על רמת החזקה כל כך גבוהה, למעלה מעשר שנים פעילה, ברמת פיתוח כל כך
 גבוהה, עם מדשאות ונראה כמו קמפוס אוניברסיטאי, וזה כמובן מדובר על קריית חינוך
 שכונתית. במבחן התוצאה אני לא חושב שנכון להטיל מגבלה במיוחד שאין בעיה אמיתית,
 אם היו נשארות 3-4 שכונות בניהם בנייני הציבור והשצפים היו נותרים כאדמה חכורה
 והתושבים היו מלאימים בתלונות שלא בוצע פיתוח והם גרים שנים באתר אני יכול להבין
 אבל לא קיימת בעיה כזאת אצלנו, חבל להכניס אותנו לצד שהבעיה לא קיימת.

גב' מירי ישראל :
 יתרה מזאת גם בשכונות שלא אוכלסו במלואת וכמו שצינתי שנורא הקודם כיום של
 שבצים אז אנחנו מפתחים אותם כחורשות זמניות כדי שהחזות של השכונה תראה
 מושלמת.

מר אברהם כץ :
 אני מבקש לשים לב היטב ששמאית העירייה שבאופן אולי מפתיע יש הסכמה, יש אי
 וודאות אנחנו לא יודעים אם היא גדולה או קטנה, אי הוודאות הזאת צריכה להשפיע על
 טבלת האיזון ואף אחד לא רוצה כאן שהיא תושפע, אני אומר את זה. יש צורך אם הסעיף
 הזה לא יבוטל, אז העירייה גם חושבת שזה יבוטל, אנחנו לא רוצים להיות כבולים זה הכול.

גב' שלומית דוטן :
 רק עוד שאלה אחת שכל המידע יהיה לפנינו, כשאנחנו דנים וזה לנושא של אפשרות פגיעה
 שאלה שלא התנגדו בגלל התוספת.

מר רועי בר :

לא הבאנו לכאן הצעה שיכולה לשלוח אותנו ל106 ב'.

גב' שלומית דוטן :

זה ברור לכם שאנחנו נבדוק גם את עצמנו בנושא.

גב' מירי :

עשינו ישיבה, אסתי עשתה שיעורי בית, בחנה את זה בצורה יסודית .

גב' שלומית דוטן :

זה אתם החלטתם אבל לא פתחתם את זה בפני כולם בשביל לוודא, אלא רק בפני המתנגדים אז אם אומנם, אני רוצה לחדד את זה, כי זה גורלה של התוכנית, היא פה לכאן ולכאן, גם אם אנחנו נחליט שאנחנו מסכימים אם יבוא אחד שיגיד מה פתאום אסור ולא סיפרו לי ולא אמרו לי ואולי זה פוגע בי, עוד הפעם אני שוב פונה אליכם לוודא האם.

מר רועי בר :

אנחנו כשעשינו התייעצות בכול זאת לפחות שלושה מהשמאים כאן הם אנשים מאוד וותיקים, הקפדנו שאנחנו לא נגיע למצב ששינוי שיוצע כאן יש לו השלכה על בעלים אחר מה שיחייב אותנו ל 106 כי אם היינו מגיעים ל106 האם תדונו היום, אנחנו קופצים למים מה שיהיה יהיה, הקפדנו שבכל השינויים שהציעו לא תהיה השלכה על צדיים שלישיים, למרות ש 80% מהבעלים בתוכנית הם פה נמצאים. בקרקע זה 95% בגולגולות זה 80%.

גב' שלומית דוטן :

תודה רבה לכם.

הישיבה נעולה